Referentenentwurf

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Daten für die Forschung

A. Problem und Ziel

Die datengetriebene Forschung ist das Fundament, auf dem unsere Innovationen und unsere wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stehen. Daten bergen ein Potential, welches für die Forschung nutzbar gemacht werden muss. Sie sind zudem ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige, zielgerichtete Gesetzgebung sowie effektive Politikgestaltung. Hierdurch können politische Maßnahmen evidenzbasiert geplant und getroffen sowie im Nachhinein entsprechend evaluiert werden. Dies ist in Zeiten multipler Krisen von besonderer Bedeutung. Die praktische Relevanz datenbasierter Forschung und Analysen ist spätestens in der Corona-Pandemie überdeutlich sichtbar geworden. Datenbasierte Forschung und Analysen werden indes nicht nur für die Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen und Transformationsprozessen wie Klimawandel, demografischem Wandel oder Bildungsdigitalisierung benötigt, sondern stellen insbesondere in datenintensiven Fachbereichen wie etwa den Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften das Fundament der wissenschaftlichen Forschung dar. Die dafür benötigten Datenbestände liegen in Deutschland dem Grunde nach bereits in hinreichend aktueller, granularer und hochwertiger Form vor. Zu diesem Datenschatz gehören insbesondere die Daten der amtlichen Statistik, Registerdaten sowie solche, die etwa bei den derzeit 39 seitens des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditierten Forschungsdatenzentren gehalten werden.

Gleichzeitig ist der Zugang zu diesen vielfältigen Datenbeständen sowie deren Zusammenführung in Deutschland derzeit nur unzureichend geregelt. Die entsprechenden Daten liegen in untereinander nicht verbundenen Datensilos und sind für die Forschung in weiten Teilen nur unzureichend zugänglich beziehungsweise nutzbar. Auf nationaler und europäischer Ebene existieren bislang nur vereinzelt Rechtsgrundlagen, die punktuell und bereichsspezifisch die Nutzung von Daten zu Forschungszwecken gestatten. Diese Rechtsgrundlagen sind mit Blick auf den Adressatenkreis, die Reichweite und den Zweck der Datennutzung heterogen ausgestaltet und in verschiedenen Einzelgesetzen verankert. Mitunter beziehen sich die Regelungen auch nur auf spezifische Forschungsfragen. Beispielhaft seien hier § 24a Abs. 1, 6 AZRG in Verbindung mit § 75 Nr. 4, 4a AufenthG (Forschung nur über Migrations- und Integrationsfragen), § 63a Absatz 5 StVG (zum Zwecke der Unfallforschung) sowie § 9e Absatz 1 AdVermiG (zur Erforschung möglicher politisch motivierter Adoptionsvermittlung in der DDR) genannt. Diese sektorale, einzelgesetzliche und heterogene Ausgestaltung von Rechtsgrundlagen erschwert beziehungsweise verhindert sogar die Nutzung von Daten zu Forschungszwecken und führt auf der Rechtsanwenderseite zu Rechtsunsicherheiten sowie Auffindbarkeitsschwierigkeiten.

Die Konsequenzen daraus sind weitreichend und vielschichtig: Der Forschungsstandort Deutschland erweist sich in Teilen als international nicht wettbewerbsfähig. Exzellente Forscherinnen und Forscher weichen zur Beantwortung ihrer Forschungsfragen und zur Durchführung anspruchsvoller Wechselwirkungsanalysen auf Daten europäischer Nachbarstaaten aus, da dort eine bereichsübergreifende Datenzusammenführung etwa von Arbeitsmarkt- und Sozialversicherungsdaten mit Daten aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik erlaubt ist. Dadurch fehlen in Deutschland zugleich wissenschaftliche, evidenzbasierte Erkenntnisse, die für zielgerichtete Politikgestaltung und zielgerichtetes staatliches Handeln

erforderlich sind. Zugleich sind die auf anderen europäischen Datenbeständen basierenden Erkenntnisse nicht ohne Weiteres auf Deutschland übertragbar. Der deutsche Gesetzgeber stützte sich in der Corona-Pandemie mangels hinreichender empirischer Evidenz für Deutschland insbesondere auf Daten aus Israel oder Großbritannien.

Das vorliegende Gesetz entfesselt im Kontext der Hightech Agenda Deutschland die Wertschöpfungspotentiale von Daten der öffentlichen Hand für die Forschung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Deutschland. Mit dem Gesetz soll das Innovationspotenzial von Daten für Forschung, Gesellschaft und Staat besser ausgeschöpft werden. Ziel ist es, Daten der öffentlichen Hand in größtmöglichem Umfang und rechtssicher für die Forschung nutzbar zu machen. Mit einem durch dieses Gesetz neu einzurichtenden Deutschen Zentrum für Mikrodaten (DZM) wird eine zentrale Stelle mit sicherer Infrastruktur für die Datennutzung, insbesondere für Datenzusammenführungen, aufgebaut, um eine schnelle, datenschutzkonforme und sichere Datennutzung zu ermöglichen.

Das Potential der insbesondere bei den 39 Forschungsdatenzentren befindlichen Daten soll insbesondere durch die neuen Zusammenführungsmöglichkeiten am Deutschen Zentrum für Mikrodaten umfassend ausgeschöpft werden. Auf diese Weise kann ein erheblicher Wissenszuwachs entstehen. Für eine Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten ist die Ermöglichung der Zusammenführung der Datenbestände essentiell. Daten, die bereits durch die Forschungsdatenzentren der Forschung zur Verfügung gestellt werden, werden über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hingegen nicht zugänglich gemacht, es sei denn, diese Daten werden mit weiteren Daten zusammengeführt . So werden Doppelstrukturen vermieden.

Die Nutzung der vielfältigen Datenbestände am Deutschen Zentrum für Mikrodaten muss hierbei durch klare datenschutzrechtliche Regelungen ermöglicht werden. Darüber hinaus gilt es in Fällen, in denen Forschungsvorhaben – unabhängig von der Nutzung von Daten am Deutschen Zentrum für Mikrodaten – länder- und einrichtungsübergreifend durchgeführt werden, die in der Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) zugunsten der Forschung angelegten nationalen Regelungsspielräume besser zu nutzen. Die Datenschutzaufsicht muss in diesen Fällen einheitlicher und anwendungsfreundlicher ausgestaltet sein.

Die bessere Nutzbarkeit von Daten ist zentrales Anliegen der Europäischen Datenstrategie aus dem Jahr 2020. Um die in Deutschland bestehende Datenlandschaft für die Forschung möglichst umfassend nutzbar zu machen, haben sich die Koalitionsparteien im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode eine ambitionierte datenpolitische Agenda gegeben. Hierzu gehört auch das Ziel, das Forschungsdatengesetz (FDG) frühzeitig in der Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. Mit dem FDG soll der Zugang zu und die Zusammenführung von Daten für die öffentliche und private Forschung umfassend verbessert und vereinfacht werden. Das Vorhaben bettet sich hierbei kohärent in die hochdynamische Entwicklung und parallele Gestaltung der europäischen und nationalen Datenräume ein. Zu berücksichtigen ist neben der europäischen Dimension, die insbesondere durch die DSGVO und die Verordnung über europäische Daten-Governance (EU) 2022/868 vom 30. Mai 2022 (Data Governance Act, DGA) geprägt wird, auch die nationale Dimension, die u.a. durch das Datennutzungsgesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2941, 2942, 4114) (DNG), das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) (EGovG) sowie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 102) (GDNG) gestaltet wird.

Zugleich trägt das Vorhaben zum Bürokratierückbau bei, welcher im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode zentral vorgesehen ist. So baut das Gesetz Hindernisse bei der Datennutzung ab, die durch die bereichspezifischen Regelungen aufgetreten waren, indem einheitliche Rechtsgrundlagen zur Datennutzung geschaffen und Datensilos aufgebrochen werden. Mit der Schaffung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten als zentraler Stelle für

insbesondere Datenzusammenführungen wird gleichzeitig eine sichere, datenschutzkonforme wie auch schnelle Datennutzung ermöglicht. Die Regelung zur federführenden Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben trägt neben der Vereinheitlichung der Anwendung des Datenschutzrechts zur Beschleunigung behördlicher Vorgänge bei.

Die konkreten Bedarfe der Forschung hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt in einer umfassenden Stakeholder-Konsultation während der 20. Legislaturperiode herausgearbeitet. Dieses Gesetz fokussiert zwei zentrale Bedarfe: zum einem den benötigten besseren Zugang der Forschung zu Daten der öffentlichen Hand und zum anderen die Verbesserung der Zusammenführbarkeit dieser Daten. Als Beitrag zur Beschleunigung behördlicher Vorgänge und zur einheitlichen Anwendung des Datenschutzrechts enthält der Gesetzentwurf eine Regelung zur federführenden Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben.

B. Lösung

Das FDG hat zum Ziel, die in der Stakeholder-Konsultation kommunizierten Bedarfe zu adressieren. Das Gesetz regelt daher einheitliche Rechtsgrundlagen für den Zugang zu und die Zusammenführung von Daten für Forschungszwecke sowie deren datenschutzrechtliche Zulässigkeit, soweit Nutzungsmöglichkeiten nicht in anderen Gesetzen spezialgesetzlich geregelt sind. Zudem soll eine federführende Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben möglich werden. Das FDG trägt insgesamt dazu bei, dass mehr Daten für die Forschung verfügbar gemacht werden und die datengetriebene Forschung, an der ein öffentliches und gesamtgesellschaftliches Interesse besteht, in Deutschland gefördert wird.

Im neuen Stammgesetz (Artikel 1) werden folgende Regelungen aufgegriffen:

Zugang zu und Zusammenführung von Daten der öffentlichen Hand zu Forschungszwecken

Der Zugang zu Daten der öffentlichen Hand für die Forschung und die Zusammenführung dieser Daten zu Forschungszwecken sollen verbessert und zugleich datenschutzkonform sowie rechtssicher ausgestaltet werden. Dem trägt das Gesetz mit einheitlichen Rechtsgrundlagen für Datenzugang und Datenzusammenführung sowie dazu klar geregelten Verfahren Rechnung.

Aufbau und Einrichtung eines Deutschen Zentrums für Mikrodaten

Mit dem Gesetz wird das Deutsche Zentrum für Mikdrodaten als eine vom Verwaltungsbereich des Statistischen Bundesamtes zu trennende, eigene und unabhängige Organisationseinheit eingerichtet. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten wird aus einer Forschungsstelle und einer Vertrauensstelle bestehen, die räumlich, organisatorisch und technisch voneinander getrennt sein werden. Die Forschungsstelle soll als zentrale Datenverarbeitungs- und Servicestelle für die Nutzung von Daten zu Forschungszwecken dienen und bei der Zusammenführung von Daten der öffentlichen Hand eine zentrale Datentreuhänderfunktion übernehmen. In einer kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung sollen datenschutzkonform und rechtssicher Daten unterschiedlicher datenhaltender und datenanbietender Stellen, insbesondere solche der öffentlichen Hand, im Zusammenspiel mit der Vertrauensstelle zu Forschungszwecken zusammengeführt und den Forscherinnen und Forschern nach Wahl mittels Fernzugriff (Remote Access) oder in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Forschungsstelle zugänglich gemacht werden. Die Einbindung der Vertrauensstelle, die bei der Pseudonymisierung und der Erstellung von Pseudonymen mitwirkt, soll den Schutz personenbezogener und sensibler Daten gewährleisten. Einzelheiten hierzu werden in Rechtsverordnungen geregelt.

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten sorgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz für innovationsfreundliche und ressourcenschonende Prozesse. Prozesse, bei denen Künstliche Intelligenz technisch verfügbar und wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar sind, sollen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen durch KI-Systeme automatisiert werden.

Verbesserungen im Datenschutzrecht für die Datennutzung zugunsten der Forschung

Mit der federführenden Datenschutzaufsicht für länderübergreifende Forschungsvorhaben sollen Kohärenz in der Anwendung des Datenschutzrechts hergestellt, Hemmnisse für die Forschung abgebaut und die Nutzung von Daten gestärkt werden. Zugleich wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger gestärkt, indem eine Verpflichtung zur Geheimhaltung für Forscherinnen und Forscher, die personenbezogene Daten für ihre Forschung nutzen, samt Strafnorm eingeführt werden. Das technische und organisatorische Gesamtkonzept der Forschungsstelle sowie der Vertrauensstelle erlaubt nicht nur eine umfassende und rechtssichere Datennutzung, sondern stellt zugleich ein Konvolut an Garantien zum Schutz personenbezogener und sensilbler Daten dar.

Darüber hinaus modifiziert der Entwurf in weiteren Artikeln weitere Gesetze, die den Zugang zu und die Nutzung von Daten betreffen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

a) Bund

Deutsches Zentrum für Mikrodaten

Für die Einrichtung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten entsteht im Statistischen Bundesamt 2029 ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von 3.178.735 Euro für 31 Planstellen (21 höherer Dienst, 8 gehobener Dienst, 2,0 mittlerer Dienst) sowie laufende Sachkosten in Höhe von 2.925.967 Euro.

Der dauerhafte personelle Mehraufwand in der Aufbauphase verteilt sich anteilig auf das jeweilige Jahr wie folgt:

- Im Jahr 2026: 607.469 Euro für 5 Planstellen des höheren Dienstes (1 x A16, 3 x A15, 1 x A14).
- Im Jahr 2027: weitere 1.078.443 Euro für 6 Planstellen des höheren Dienstes (6 x A14) und 4 Planstellen des gehobenen Dienstes (4 x A12) sowie 1 Planstelle des mittleren Dienstes (1 x A9m).
- Im Jahr 2028: weitere 1.188.847 Euro für 8 Planstellen des höheren Dienstes (8 x A14), 3 Planstellen des gehobenen Dienstes (3 x A12) und 1 Planstelle des mittleren Dienstes (1 x A9m).
- Im Jahr 2029: weitere 303.976 Euro für 2 Planstellen des höheren Dienstes (2 x A14) und 1 Planstellen des gehobenen Dienstes (1 x A12).

Der einmalige Umstellungsaufwand in Höhe von 10 547 876 EUR verteilt sich auf die Jahre wie folgt:

In 2026 entsteht im Statistischen Bundesamt ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 180 024 für befristetes Personal sowie 1 311 300 Euro für den Aufbau einer IT Infrastruktur.

In 2027 entsteht im Statistischen Bundesamt ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 553 620 für befristes Personal, 29 409 EUR für die Einbindung anderer Forschungsdatenzentren sowie 8 400 000 EUR für den Aufbau einer IT-Infrastruktur.

In 2028 entsteht im Statistschen Bundesamt ein eimaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 73 523 EUR für die Einbindung anderer Forschungsdatenzentren.

Die dauerhaften und einmaligen finanziellen und personellen Mehraufwände des Statistischen Bundesamtes werden finanziell im Einzelplan 30 ausgeglichen.

Eine Kompensation der Haushaltsausgaben durch Einnahmen aus Gebühren und Auslagen wird voraussichtlich in gewisser Höhe erfolgen. Diesbezügliche Einnahmen können ex ante nicht beziffert werden.

b) Länder

Keine.

c) Kommunen

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft erhöht sich der Erfüllungsaufwand geringfügig.

Die Bürokratiekosten aus Informationspflichten ändern sich geringfügig.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für die Verwaltung erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand um rund 6,1 Millionen Euro. Der einmalige Erfüllungsaufwand beträgt rund 10,6 Millionen Euro. Davon entfallen 6 Millionen Euro an jährlichen Erfüllungsaufwand auf den Bund und 78 000 Euro auf die Länder (inkl. Kommunen). Der einmalige Erfüllungsaufwand fällt vollständig auf der Bundesebene an.

F. Weitere Kosten

Es sind keine Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf die Verbraucherpreise, zu erwarten.

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Daten für die Forschung

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Gesetz zum Zugang zu und zur Nutzung von Daten für die Forschung (Forschungsdatengesetz – FDG)

Artikel 2 Änderung des Bundesstatistikgesetzes

Artikel 3 Änderung des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches

Artikel 4 Änderung des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes

Artikel 5 Änderung des Statistikregistergesetzes

Artikel 6 Änderungen des Hochschulstatistikgesetzes

Artikel 7 Änderung des Identifikationsnummerngesetzes

Artikel 8 Änderung der Abgabenordnung

Artikel 9 Inkrafttreten

Anlage 1 Register

Anlage 2 Forschungsdatenzentren

Artikel 1

Gesetz zum Zugang zu und zur Nutzung von Daten für die Forschung

(Forschungsdatengesetz – FDG)

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient der Verbesserung des Zugangs zu und der Nutzung von Daten zu Forschungszwecken.

(2) Es gilt nicht, soweit andere Gesetze die Verarbeitung zu Forschungszwecken ausdrücklich ausschließen.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes

1. sind „personenbezogene Daten“ Daten im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.05.2018, S. 2; L 074 vom 4.3.2021, S. 35) (EU) 2016/679;

2. sind „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679;

3. ist „betroffene Person“ jede Person im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679;

4. ist „Verarbeitung“ jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Sinne des Artikels 4 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679, auch soweit er oder sie sich auf Daten bezieht, die nicht personenbezogen sind;

5. ist „Zugang“ jede Nutzung im Sinne des Artikels 2 Nummer 13 der Verordnung (EU) 2022/868 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (Daten-Governance-Rechtsakt);

6. ist „Pseudonymisierung“ jede Verarbeitung im Sinne des Artikels 4 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2016/679;

7. sind "Forscherinnen und Forscher" natürliche Personen, die einer der in den Nummern 8 bis 11 genannten Einrichtungen angehören und deren Tätigkeit darauf angelegt ist, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen;

8. sind „Hochschulen der Länder“ solche Hochschulen, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft der Länder und „Hochschulen des Bundes“ solche Hochschulen, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft des Bundes stehen;

9. sind „private Hochschulen“ solche Hochschulen, die privatrechtlich organisiert und institutionell akkreditiert sind;

10. sind „Forschungseinrichtungen“ Wissenschaftseinrichtungen nach § 2 Nummer 2 bis 5 Wissenschaftsfreiheitsgesetz, die Ressortforschungseinrichtungen des Bundes und der Länder sowie Einrichtungen, deren Hauptzweck darin besteht, Forschung zu betreiben und die ihren Sitz in dem Gebiet der Europäischen Union haben oder einem Drittstaat, soweit die Europäische Kommission auf der Grundlage von Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 die vollständige Angemessenheit des Datenschutzniveaus bestimmt hat;

11. sind „Unternehmen“ solche Unternehmen, die Forschung betreiben und ihren Haupt- oder Verwaltungssitz in dem Gebiet der Europäischen Union haben oder einem Drittstaat, soweit die Europäische Kommission auf der Grundlage von Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 die vollständige Angemessenheit des Datenschutzniveaus bestimmt hat;

12. sind "Forschungsvorhaben" Vorhaben, bei denen Daten zu Forschungszwecken verarbeitet werden;

13. ist „datenhaltende Stelle“ jede Stelle, die über Daten nach § 7 Absatz 4 verfügt, ungeachtet dessen, ob sie die Daten selbst erhebt oder ihr diese von anderer Stelle zur Verfügung gestellt werden. Wird eine datenhaltende Stelle nach diesem Gesetz verpflichtet und besitzt sie keine eigene Rechtspersönlichkeit, ist Adressat der Verpflichtung die hinter der datenhaltenden Stelle stehende Einheit, die Träger von Rechten und Pflichten sein kann;

14. ist „datenanbietende Stelle“ jede Einrichtung, die bei staatlichen Stellen oder bei wissenschaftlichen Institutionen angesiedelt ist, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu ermöglichen und die in der Regel folgende Aufgaben hat:

    a) Daten zu verarbeiten,

    b) Metadaten bereitzustellen,

    c) das spezifische Re-Identifikationsrisiko in Bezug auf die durch Nutzungsberechtigte beantragten Daten zu bewerten und unter angemessener Wahrung des angestrebten wissenschaftlichen Nutzens durch geeignete Maßnahmen zu minimieren,

    d) Fachkenntnisse hinsichtlich der Daten aufzubauen.

    Wird eine datenanbietende Stelle nach diesem Gesetz verpflichtet und besitzt sie keine eigene Rechtspersönlichkeit, ist Adressat der Verpflichtung die hinter der datenanbietenden Stelle stehende Einheit, die Träger von Rechten und Pflichten sein kann;

15. können datenhaltende Stellen nach Nummer 13 zugleich datenanbietende Stellen nach Nummer 14 sein und umgekehrt. Liegen identifizierende und fachliche Merkmale eines Datensatzes nicht gemeinsam bei einer Stelle vor, gilt jede Stelle, bei der solche Merkmale vorliegen, als nach diesem Gesetz verpflichtete datenhaltende oder datenanbietende Stelle;

16. sind „nichtöffentliche Stellen“ solche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 4 des Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden ist.

Teil 2

Deutsches Zentrum für Mikrodaten; Zugang zu und Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken

§ 3

Errichtung und Aufgaben des Deutschen Zentrums für Mikrodaten; Verordnungsermächtigung

(1) Beim Statistischen Bundesamt wird als vom Verwaltungsbereich des Statistischen Bundesamtes zu trennende, eigene und unabhängige Organisationseinheit ein Deutsches Zentrum für Mikrodaten, bestehend aus einer Forschungsstelle und einer Vertrauensstelle, eingerichtet. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

(2) Die Forschungsstelle und die Vertrauensstelle sind räumlich, organisatorisch und technisch voneinander getrennt zu führen.

(3) Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hat die Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegende Forschung zu fördern, insbesondere

1. für das in § 7 Absatz 5 geregelte Antragsverfahren entsprechende elektronische Strukturen zu schaffen und bereitzustellen,

2. in seiner Forschungsstelle die in § 7 und § 9 geregelten Anträge auf Datenzugang und Datenzusammenführung zu Forschungszwecken zu prüfen sowie die damit zusammenhängende Verarbeitung von Daten zu ermöglichen; bei Bedarf unter Einbindung der datenanbietenden Stellen in kooperativer und vertrauensvoller Zusammenarbeit im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten,

3. in seiner Forschungsstelle eine kontrollierte, besonders gesicherte elektronische Verarbeitungsumgebung für den Datenzugang nach § 7 und die Datenzusammenführung nach § 9 bereitzustellen,

4. Forscherinnen und Forscher im Rahmen der Datennutzung, einschließlich bei der Sicherstellung der Geheimhaltung der bereitgestellten Daten zu beraten und zu betreuen; bei Bedarf unter Einbindung der datenanbietenden Stellen in kooperativer und vertrauensvoller Zusammenarbeit im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten,

5. die Öffentlichkeit über die Aktivitäten des Deutschen Zentrums für Mikrodaten, über die gestellten Anträge, die Antragstellerinnen und Antragsteller sowie über Veröffentlichungen nach § 10 in einem öffentlichen Antragsregister zu informieren,

6. die Bundesregierung bei der Steigerung der Verfügbarkeit von Daten zu Forschungszwecken auf nationaler und europäischer Ebene zu unterstützen,

7. praktische Empfehlungen zur Datennutzung zu Forschungszwecken und zum Aufbau und zur Nutzung von sicheren Verarbeitungsinfrastrukturen zu geben,

8. im Rahmen seiner Zuständigkeit zur Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Daten beizutragen.

(4) Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Nähere zu regeln zu

1. der Einrichtung und Organisation des Deutschen Zentrums für Mikrodaten nach Absatz 1,

2. den Einzelheiten der Aufgabenwahrnehmung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten nach Absatz 3 sowie zu den hierbei anzuwendenden Verfahren,

3. den Anforderungen an die besonders gesicherte Verarbeitungsumgebung nach Absatz 3 Nummer 3,

4. dem technischen Verfahren zur Datenzusammenführung, einschließlich der hierfür erforderlichen Datenverarbeitungen.

Hinsichtlich des Satzes 1 Nummer 3 erfolgt der Erlass der Rechtsverordnung im Benehmen mit der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

§ 4

Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten an der Forschungsstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten

Die Verarbeitung von Daten, einschließlich personenbezogener Daten und besonderer Kategorien personenbezogener Daten, erfolgt innerhalb der Forschungsstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten unter Einhaltung folgender Schutzmaßnahmen:

1. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob, wann und von wem Daten verarbeitet worden sind,

2. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,

3. Beschränkung des Zugangs zu den Daten bei der Forschungsstelle und von Auftragsverarbeitern sowie die Sicherstellung, dass nur berechtigte Forscherinnen und Forscher den Zugang erhalten,

4. Bereitstellung von personenbezogenen Daten ausschließlich in pseudonymisierter Form und von nicht-personenbezogenen Daten mit Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezug ausschließlich versehen mit einem Pseudonym ohne Sichtbarmachung der dahinterstehenden originären identifizierenden Merkmale, sofern nicht der Forschungszweck auch durch anonymisierte Daten erreicht werden kann,

5. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten, einschließlich der Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang bei einem physischen oder technischen Zwischenfall in angemessener Zeit wiederherzustellen,

6. Einrichtung von Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung,

7. Sicherstellung, dass die Zusammenführung der Daten durch die Forschungsstelle und die Nutzung der Daten durch die Forscherinnen und Forscher sowie deren Hilfspersonen nach § 7 Absatz 8, mit Ausnahme der anonymisierten Forschungsergebnisse, ausschließlich innerhalb der besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 3 erfolgt,

8. Unverzügliche Löschung der den Forscherinnen und Forschern zur Verfügung gestellten pseudonymisierten fachlichen personenbezogenen Daten und nicht-personenbezogenen Daten mit Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezug, sobald diese für das Forschungsvorhaben nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch 10 Jahre nach der Zurverfügungstellung der für das Forschungsvorhaben erforderlichen Daten.

§ 5

Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten an der Vertrauensstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten; Speicherung der Datensätze und Verordnungsermächtigung

(1) Die Vertrauensstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten wirkt bei der Pseudonymisierung und der Erstellung von Pseudonymen mit. Sie ist befugt, die für diese Zwecke erforderlichen Daten, einschließlich personenbezogene Daten sowie besondere Kategorien personenbezogener Daten, in einer eigenen kontrollierten, besonders gesicherten elektronischen Verarbeitungsumgebung zu verarbeiten sowie diese nach den Absätzen 2 und 3 sowie die projektspezifische Schlüsseltabelle nach dem Absatz 4 zu übermitteln. Bei Bedarf bindet sie die Expertise der datenanbietenden Stellen im Vorfeld der Pseudonymisierung in kooperativer und vertrauensvoller Zusammenarbeit im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten ein.

(2) Auf Ersuchen der Forschungsstelle nach § 6 übermitteln die datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen der Vertrauensstelle die für die Zusammenführung erforderlichen identifizierenden Merkmale eines Datensatzes. Die Vertrauensstelle ordnet den identifizierenden Merkmalen unverzüglich jeweils eine systemfreie Kennnummer (Lieferpseudonym) zu und übermittelt diese zurück an die datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen. Die datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen versehen die an die Forschungsstelle zu übermittelnden Datensätze mit den Lieferpseudonymen und löschen die originären identifizierenden Merkmale aus diesen Datensätzen, es sei denn, diese sind zugleich fachliche Merkmale. Anschließend übermitteln sie die Datensätze an die Forschungsstelle.

(3) Ist die Trennung von fachlichen und identifizierenden Merkmalen für die datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen ausnahmsweise unmöglich, insbesondere aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen oder notwendiger Fachkenntnisse, übermitteln die datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen abweichend von Absatz 2 die Datensätze samt identifizierender Merkmale an die Vertrauensstelle. Die Pseudonymisierung, die Erstellung von Pseudonymen und die Löschung der identifizierenden Merkmale aus den Datensätzen erfolgen durch die Vertrauensstelle. Anschließend leitet die Vertrauensstelle die Daten an die Forschungsstelle weiter.

(4) Sollen Datensätze nach § 9 zusammengeführt werden, leitet die Vertrauensstelle eine auf die betreffenden Datensätze bezogene projektspezifische Schlüsseltabelle, bestehend aus den Lieferpseudonymen und einer gemeinsamen pseudonymisierten Kennnummer

(projektspezifische Forschungskennnummer), über eine gesicherte Schnittstelle an die Forschungsstelle weiter. Diese führt die Datensätze mithilfe der Angaben aus der Schlüsseltabelle zusammen.

(5) Spätestens 10 Jahre nach Abschluss des Forschungsvorhabens löschen die Vertrauensstelle und die Forschungsstelle die projektspezifische Schlüsseltabelle nach Absatz 4.

(6) Abweichend von § 4 Nummer 8 speichert die Forschungsstelle nach den Absätzen 2 bis 4 pseudonymisierte Datensätze für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Abschluss des Forschungsvorhabens in ihrer kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung, wenn die Daten zur Erfüllung weiterer Zugangs- und Zusammenführungsbegehren von Forscherinnen und Forschern erforderlich sind.

(7) Die Vertrauensstelle überführt die projektspezifische Forschungskennummer nach Absatz 4 Satz 1 in eine permanente Forschungskennnummer und speichert sie mit den identifizierenden Merkmalen.

(8) Zugangsberechtigt zu dem Bereich der Vertrauensstelle sind nur ihre Beschäftigten. Personen, die an Verarbeitungsvorgängen nach Absatz 3 beteiligt sind, sind besonders zu schulen. § 4 Nummer 1, 2, 5 und 6 finden entsprechende Anwendung.

(9) Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Näheres zu regeln

1. zu der Einrichtung und Organisation der Vertrauensstelle nach § 3 Absatz 1 und 2,

2. zu den technischen, organisatorischen und personellen Schutzvorkehrungen innerhalb der Vertrauensstelle,

3. zu der technischen Ausgestaltung von sicheren Datenübermittlungen nach den Absätzen 2 bis 4,

4. zu dem Verfahren der Pseudonymisierung und der Erstellung von Pseudonymen entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik und Wissenschaft.

Hinsichtlich des Satzes 1 Nummer 4 erfolgt der Erlass der Rechtsverordnung im Benehmen mit der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

§ 6

Übermittlungspflicht datenanbietender und datenhaltender Stellen

Die datenanbietenden und datenhaltenden Stellen sind verpflichtet, auf Ersuchen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten die angeforderten Daten nach § 7 Absatz 4 an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zu übermitteln. Soweit die beantragten Daten bei datenanbietenden und datenhaltenden Stellen vorliegen, sind die datenanbietenden Stellen im Sinne dieses Gesetzes verpflichtet. Die datenanbietenden und datenhaltenden Stellen können die Übermittlung verweigern, wenn und soweit gesetzliche Verbote oder vertragliche Nutzungsbeschränkungen oder Bestimmungen über die Verwendungszweckbeschränkung und Geheimhaltungspflicht in völkervertraglichen Abkommen sowie Rechtsakten der Europäischen Union einer Übermittlung entgegenstehen.

§ 7

Zugang zu Daten zu Forschungszwecken

(1) Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hat den Forscherinnen und Forschern auf Antrag Zugang zu den im Antrag genannten Daten, einschließlich zu personenbezogenen Daten sowie besonderen Kategorien personenbezogener Daten, nach Absatz 4 zu gewähren, soweit

1. die Forscherinnen oder Forscher einer akkreditierten Einrichtung nach § 8 Absatz 1 angehören,

2. die Daten für das konkrete Forschungsvorhaben und dessen Zweck erforderlich sind,

3. das Forschungsvorhaben im öffentlichen Interesse liegt und

4. schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt werden oder das Interesse an der Forschung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt. Im Rahmen der Interessenabwägung nach Satz 1 2. Alternative sind auch Auflagen oder weitere Maßnahmen zur Minimierung des Risikos für schutzwürdige Interessen zu berücksichtigen. Als schutzwürdige Interessen sind anzusehen:

   a) der Schutz personenbezogener Daten,

   b) der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und

   c) der Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

(2) Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten lehnt einen Antrag nach Absatz 1 ab, wenn

1. der begründete Verdacht besteht, die Daten könnten für einen anderen Zweck als zu dem Zweck der Durchführung des dem Antrag zugrundeliegenden Forschungsvorhabens verarbeitet werden,

2. die Bearbeitung eines oder mehrerer Anträge der gleichen Antragstellerin oder des gleichen Antragstellers die Kapazitäten des Deutschen Zentrums für Mikrodaten unverhältnismäßig bindet und dadurch die Arbeitsfähigkeit des Deutschen Zentrums für Mikdrodaten gefährdet oder

3. die datenhaltende oder datenanbietende Stelle die Übermittlung der Daten aus berechtigten Gründen nach § 6 Satz 3 verweigert hat.

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, soweit ein anderes Gesetz den Zugang zu den Daten nach Absatz 4 für Forscherinnen und Forscher zu Forschungszwecken erlaubt oder Forschungsdatenzentren befugt sind, Forscherinnen und Forschern den Zugang zu den Daten auf der Grundlage einer Einwilligung der betroffenen Personen zu Forschungszwecken zu gewähren.

(4) Die Forscherinnen und Forscher können Zugang zu folgenden Daten beantragen:

1. Daten in Registern nach Anlage 1, die zum Zwecke der Registerführung dort eingetragen sind,

2. Daten, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Ämtern der Länder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden,

3. Daten, die das Statistische Bundesamt oder die statistischen Ämter der Länder auf Grundlage eines Gesetzes aus allgemein zugänglichen Quellen gewinnen,

4. Daten oberster Bundesbehörden, die diese zur Erfüllung statistischer Berichtspflichten nach dem Recht der Europäischen Union erhoben haben oder die zu diesem Zweck in deren Auftrag erhoben wurden,

5. Daten, die die Forschungsdatenzentren nach Anlage 2 zur Nutzung für Forschungszwecke bereithalten,

6. Daten aus Statistiken, die von der Deutschen Bundesbank oder der Bundesagentur für Arbeit erstellt wurden,

7. Daten von Bundeseinrichtungen oder Landeseinrichtungen mit Forschungsaufgaben, soweit diese zu Forschungszwecken bereitgehalten werden,

8. Daten der Träger der Deutschen Rentenversicherung,

9. Daten nach dem Verwaltungsdatenverwendungsgesetz,

10. Daten, die dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten freiwillig zur Nutzung für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden und deren Verfügbarkeit für Forschungszwecke nach diesem Gesetz das Deutsche Zentrum für Mikrodaten der Öffentlichkeit anzeigt.

Werden im Fall der Nummer 10 durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten statistische Daten verarbeitet, gelten § 16 Absatz 1 und 10 Bundesstatistikgesetz entsprechend. Die Einhaltung der Geheimhaltung obliegt dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten. Ausgenommen von Satz 1 sind personenbezogene Daten der Beschäftigten der datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen und nicht numerische Daten, die beschreibende Eigenschaften, Meinungen, Erfahrungen und Beobachtungen erfassen, es sei denn, es handelt sich bei den nicht numerischen Daten um identifizierende Merkmale, die für eine Zusammenführung nach § 9 Absatz 1 erforderlich sind oder um nicht numerische Daten in überwiegend numerischen Datensätzen oder die nicht numerischen Daten werden dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten freiwillig nach Satz 1 Nummer 10 zur Verfügung gestellt.

(5) Der Antrag nach Absatz 1 ist in elektronischer Form in deutscher oder englischer Sprache zu stellen. Er muss enthalten:

1. einen Nachweis über die Identität der Forscherin oder des Forschers,

2. den Name und die Anschrift einer nach § 8 Absatz 1 akkreditierten Einrichtung,

3. einen Nachweis über die Zugehörigkeit der Forscherin oder des Forschers zu der im Antrag angegebenen akkreditierten Einrichtung,

4. Angaben zu den Hilfspersonen nach Absatz 8 Satz 1, denen die beantragten Daten ebenfalls zugänglich gemacht werden sollen,

5. Angaben dazu, ob das Forschungsvorhaben in Kooperation mit anderen Forscherinnen und Forschern durchgeführt werden soll,

6. Nachweise nach Nummern 1 bis 3 zu allen Forscherinnen und Forschern, mit denen das Forschungsvorhaben in Kooperation durchgeführt werden soll,

7. Angaben zum Forschungsvorhaben, für welches der Zugang zu Daten beantragt wird sowie zu dessen Forschungszweck,

8. Angaben zur Art und zum Umfang der vom Antrag erfassten Daten nach Absatz 4,

9. Angaben zur Erforderlichkeit des Zugangs zu den vom Antrag erfassten Daten nach Absatz 4 und des vom Antrag erfassten Datenumfangs für das Erreichen des Forschungszwecks,

10. Angaben zum öffentlichen Interesse an dem Forschungsvorhaben,

11. Angaben zum Zeitrahmen des Forschungsvorhabens, für welches die Daten beantragt werden und

12. Angaben dazu, ob der Zugang zu den vom Antrag erfassten Daten über einen Fernzugriff oder in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Forschungsstelle gewährt werden soll.

(6) Der Zugang wird nach Wahl der Forscherinnen und Forscher aus einer von der Forschungsstelle bereitgestellten und kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung über einen Fernzugriff oder in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Forschungsstelle gewährt.

(7) Stellt eine zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde fest, dass Forscherinnen oder Forscher die vom Deutschen Zentrum für Mikrodaten nach Absatz 1 zugänglich gemachten Daten in einer Art und Weise verarbeitet haben, die nicht den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften oder den diesbezüglichen Auflagen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten entspricht, und hat sie wegen eines solchen Verstoßes eine Maßnahme nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe b bis j der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber den Forscherinnnen oder den Forschern ergriffen, informiert sie das Deutsche Zentrum für Mikrodaten. In diesem Fall kann das Deutsche Zentrum für Mikrodaten die Forscherinnnen oder Forscher für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren vom Datenzugang ausschließen.

(8) Soweit es sich bei den Daten nach Absatz 4 um personenbezogene Daten, einschließlich besondere Kategorien personenbezogener Daten, handelt, sind die Forscherinnen und Forscher befugt, diese in der besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung der Forschungsstelle in pseudonymisierter Form unter den Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 1 zu verarbeiten und den für sie berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen (Hilfspersonen) zugänglich zu machen, soweit dies zum Zwecke der Durchführung des Forschungsvorhabens erforderlich ist. Die Verabeitungsbefugnis nach Satz 1 gilt auch für die Hilfspersonen.

(9) Die in den Artikeln 16 und 18 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffenen Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte nach Prüfung durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten voraussichtlich die Verwirklichung des Forschungszwecks unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung des Forschungszwecks notwendig ist.

(10) Schadensersatzansprüche und Entschädigungsansprüche wegen der Nichtgewährung des Zugangs sind ausgeschlossen.

(11) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anlage 1, in der die in diesem Gesetz genannten Register aufgeführt sind, zu ändern oder zu ergänzen.

(12) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anlage 2, in der die in diesem Gesetz genannten Forschungsdatenzentren aufgeführt sind, zu ändern oder zu ergänzen.

§ 8

Akkreditierung; Verordnungsermächtigung

(1) Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten akkreditiert Einrichtungen nach § 2 Nummer 8 bis 11 auf Antrag.

(2) Die Akkreditierung soll erteilt werden, wenn die Einrichtung

1. die sich jeweils aus den Legaldefinitionen in § 2 Nummer 8 bis 11 ergebenden Voraussetzungen erfüllt,

2. in ihrer Forschung wissenschaftliche Standards einhält,

3. datenschutzrechtliche Anforderungen einhält sowie

4. Datensicherheit durch die Erfüllung von technischen und infrastrukturbezogenen Anforderungen gewährleistet.

Die Akkreditierung wird für eine Dauer von fünf Jahren erteilt.

(3) Die Einrichtung weist die Voraussetzungen nach Absatz 2 mittels elektronischen Antrags in deutscher oder englischer Sprache nach. Akkreditierte Einrichtungen sind verpflichtet, dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten Änderungen der der Akkreditierung zugrunde liegenden Tatsachen unverzüglich mitzuteilen.

(4) Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird ermächtigt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Näheres zu den Antragsvoraussetzungen sowie deren Nachweis und dem Verfahren der Akkreditierung, insbesondere den Voraussetzungen des Entzugs einer erteilten Akkreditierung, zu regeln.

§ 9

Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken

(1) Auf Antrag der Forscherinnen und Forscher hat das Deutsche Zentrum für Mikrodaten die Zusammenführung der in § 7 Absatz 4 genannten Daten, einschließlich zu personenbezogenen Daten sowie besonderen Kategorien personenbezogener Daten, zu Forschungszwecken zu ermöglichen und Zugang zu diesen Daten zu gewähren, soweit

1. die Forscherinnen oder Forscher einer akkreditierten Einrichtung nach § 8 Absatz 1 angehören,

2. die Datenzusammenführung für die Durchführung der konkreten Forschungsvorhaben erforderlich ist,

3. das Forschungsvorhaben im öffentlichen Interesse liegt und

4. schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt werden oder das Interesse an der Forschung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt. Entsteht durch die Zusammenführung der beantragten Daten ein unangemessenes Risiko für schutzwürdige Interessen und kann dieses Risiko nicht durch Auflagen und weitere Maßnahmen ausreichend minimiert werden, lehnt das Deutsche Zentrum für Mikrodaten den Antrag nach Satz 1 ab. Als schutzwürdige Interessen sind anzusehen:

   a) der Schutz personenbezogener Daten,

b) der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und

c) der Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten kann zum Zwecke der Zusammenführung auch bereichsspezifische oder eindeutige bereichsübergreifende Personenkennzeichen wie die Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung (Identifikationsnummer) sowie andere Kennnummern nutzen. Soweit es zu den in Satz 1 genannten Zwecken erforderlich ist, dürfen die in Satz 1 genannten Daten mit privat gehaltenen Daten oder Daten aus wissenschaftsgetragenen Erhebungen zusammengeführt werden.

(2) Absatz 1 geht anderen Gesetzen vor, soweit diese die Zusammenführung von in § 7 Absatz 4 genannten Daten für Forscherinnen und Forscher zu Forschungszwecken erlauben. Der Zugang zu den für die Zusammenführung nach Absatz 1 erforderlichen Daten richtet sich nach den Voraussetzungen des Absatzes 1.

(3) § 7 Absatz 2, 5 bis 10 gelten entsprechend. Zusätzlich zu § 7 Absatz 5 muss der Antrag auf Zusammenführung der Daten Angaben dazu enthalten, ob und inwiefern die Datenzusammenführung für das Forschungsvorhaben erforderlich ist.

(4) Soweit Daten, die durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten verarbeitet werden, mit statistischen Daten zusammengeführt werden, gelten § 16 Absatz 1 und 10 Bundesstatistikgesetz entsprechend. Die Einhaltung der Geheimhaltung obliegt dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten.

§ 10

Anonymisierungs- und Publikationspflicht von Forschungsergebnissen

(1) Jede Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die auf der Grundlage von nach §§ 7 und 9 bereitgestellten Daten erzielt worden sind, darf ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(2) Vor einer Veröffentlichung von Forschungsergebnissen haben die Forscherinnen und Forscher dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten die Ergebnisse des Forschungsvorhabens zu übermitteln. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hat die Ergebnisse des Forschungsvorhabens dahingehend zu prüfen, ob die Forschungsergebnisse einen Rückschluss auf Angaben über betroffene Personen oder auf nicht-personenbezogenen Daten mit Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezug zulassen. Ist ein solcher Rückschluss möglich, sind die Forscherinnen und Forscher verpflichtet, jegliche Rückschlussmöglichkeiten vor einer Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zu beseitigen.

(3) Sofern für ein Forschungsvorhaben Daten auf Grundlage von §§ 7 und 9 zu Forschungszwecken genutzt werden, sind die Forscherinnen und Forscher verpflichtet, die Forschungsergebnisse innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss des Forschungsvorhabens in anonymisierter Form der Allgemeinheit öffentlich, davon die Hauptergebnisse unentgeltlich, zur Verfügung zu stellen, es sei denn, erhebliche Rechte und Interessen Dritter stehen entgegen. Über die erfolgte Veröffentlichung hat die Forscherin oder der Forscher das Deutsche Zentrum für Mikrodaten unverzüglich zu informieren.

§ 11

Übermittlung und sonstige Verarbeitungen personenbezogener Daten zum Zwecke der Erfüllung des Zugangs- oder Zusammenführungsbegehrens; Verordnungsermächtigung

(1) Soweit es sich bei den Daten nach § 7 Absatz 4 um personenbezogene Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, handelt, ist die Erhebung bei den datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zulässig, wenn sie zum Zwecke der Erfüllung des Zugangs- oder Zusammenführungsbegehrens der Forscherinnen und Forscher nach § 7 oder 9 erfolgt. Dies gilt auch für die Speicherung sowie weitere mit dem Zugangs- und Zusammenführungsbegehren im Zusammenhang stehende Verarbeitungen, auch durch die Vertrauensstelle nach § 5.

(2) Die Übermittlung der nach §§ 7 und 9 auf Antrag angeforderten personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten sowie sonstige Verarbeitungen dieser Daten durch die datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen sind zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in § 6 genannten Pflicht erfolgen.

(3) Natürliche Personen können der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach §§ 7 und 9 im FDG-Datenschutzcockpit nach Absatz 4 jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann auf bestimmte Daten nach § 7 Absatz 4 beschränkt werden. Die bis zur Erklärung des Widerspruchs an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten übermittelten und für konkrete Forschungsvorhaben bereits verwendeten Daten dürfen weiterhin für diese Forschungsvorhaben verarbeitet werden. Die Rechte der betroffenen Person nach den Artikeln 17, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 sind insoweit für diese Forschungsvorhaben ausgeschlossen.

(4) Die Vertrauensstelle ist verpflichtet, sämtliche Übermittlungen von identifizierenden Merkmalen an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zu protokollieren. Die Übermittlungen sind den betroffenen Personen digital über eine zentrale Stelle transparent zu machen (FDG-Datenschutzcockpit). Dazu wird eine IT-Komponente zur Verfügung gestellt, mit der sich natürliche Personen Auskünfte zu den sie betreffenden Übermittlungen von identifizierenden Merkmalen anzeigen lassen können. Das Nähere zum Zugang, zu den technischen Verfahren, den technischen Formaten der Datensätze und den Übertragungswegen sowie zu den technischen und organisatorischen Einzelheiten des Widerspruchs nach Absatz 3 legt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt durch Rechtsverordnung fest.

(5) Soweit es sich bei den im Absatz 2 genannten Stellen um registerführende Stellen nach dem Identifikationsnummerngesetz handelt, gilt für die Anzeige der Übermittlung durch diese Stellen § 2 Nummer 3 des Identifikationsnummerngesetzes.

§ 12

Geheimhaltungspflicht, Nutzungsbeschränkung

(1) Die Forscherinnen und Forscher dürfen personenbezogene Daten, die ihnen nach §§ 7 und 9 für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden,

1. nur für die Zwecke verwenden, für die sie ihnen zugänglich gemacht werden,

2. nicht zum Zwecke der Herstellung eines Personenbezugs verwenden und

3. außerhalb von § 7 Absatz 8 nicht an Dritte weitergeben oder in sonstiger Weise offenlegen.

Satz 1 gilt auch für Daten, die sich auf verstorbene Personen beziehen.

(2) Die Forscherinnen und Forscher dürfen Daten, die ihnen nach §§ 7 und 9 für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden, nicht zum Zwecke der Herstellung eines Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezugs sowie zum Zwecke der bewussten Verschaffung von Kenntnissen über fremde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verwenden.

(3) Absätze 1 und 2 gelten auch für die Beschäftigten der Vertrauensstelle, die an Verarbeitungsvorgängen nach § 5 Absatz 3 beteiligt sind. Sie gelten auch für Hilfspersonen nach § 7 Absatz 8 Satz 1.

§ 13

Kosten; Verordnungsermächtigung

(1) Für Leistungen nach § 7 Absatz 1 und § 9 Absatz 1 werden nach näherer Bestimmung der Rechtsverordnung nach Absatz 3 Gebühren und Auslagen erhoben.

(2) Bei der Festlegung der Gebühren und Auslagen werden die Grundsätze einer fairen und diskriminierungsfreien Datennutzung berücksichtigt.

(3) Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, in einer Besonderen Gebührenverordnung nach § 22 Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes das Nähere über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme der gebührenfähigen Leistungen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten zu regeln.

Teil 3

Bestimmungen zu Datenschutzaufsichtsbehörden

§ 14

Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben

(1) Sind an einem Forschungsvorhaben, bei dem personenbezogene Daten verarbeitet werden, eine oder mehrere öffentliche oder nichtöffentliche Stellen als Verantwortliche derart beteiligt, dass mehr als eine Datenschutzaufsichtsbehörde des Bundes oder der Länder nach Kapitel VI der Verordnung (EU) 2016/679 zuständig ist, und sind diese Stellen nicht gemeinsam Verantwortliche nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679, so kann dieses Forschungsvorhaben den Datenschutzaufsichtsbehörden zur federführenden Datenschutzaufsicht angezeigt werden.

(2) Durch eine Anzeige nach Absatz 1, die von allen Stellen gemeinsam gegenüber allen zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden abzugeben ist, wird die Datenschutzaufsichtsbehörde federführend zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich die am Vorhaben nach Absatz 1 beteiligte Stelle fällt, die in dem vorangegangenen Geschäftsjahr den größten Jahresumsatz erzielt hat. Hat eine Stelle weltweit Umsatz erzielt, ist dieser maßgeblich. Weisen nicht alle am Vorhaben nach Absatz 1 beteiligten Stellen einen Jahresumsatz auf, wird stattdessen diejenige Datenschutzaufsichtsbehörde federführend zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich die

am Vorhaben nach Absatz 1 beteiligte Stelle fällt, die die meisten Personen beschäftigt, welche ständig personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten. Der Anzeige nach Absatz 1 sind die entsprechenden Nachweise beizufügen.

(3) Die federführend zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde hat die Aufgabe, die Tätigkeiten und Aufsichtsmaßnahmen der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden zu koordinieren. Sie fördert eine Zusammenarbeit der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden beim Forschungsvorhaben nach Absatz 1 und wirkt auf eine gemeinsame Entscheidung hin. Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse aller nach Absatz 1 zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden bleiben unberührt. Die zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden stimmen sich untereinander ab, wenn sie in ihrem Zuständigkeitsbereich tätig werden.

(4) Sind für ein Forschungsvorhaben, bei dem personenbezogene Daten verarbeitet werden, eine oder mehrere öffentliche oder nichtöffentliche Stellen gemeinsam Verantwortliche gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 und mehrere Aufsichtsbehörden für sie zuständig, können die Stellen gemeinsam anzeigen, dass sie gemeinsam verantwortliche Stellen sind und deshalb für die von ihnen gemeinsam verantwortete Datenverarbeitung allein die Aufsichtsbehörde zuständig sein soll, in deren Zuständigkeitsbereich die Stelle fällt, die in dem der Anzeige vorangegangenen Geschäftsjahr den größten Jahresumsatz erzielt hat. Hat eine Stelle weltweit Umsatz erzielt, ist dieser maßgeblich. Weisen nicht alle am Vorhaben beteiligten Stellen einen Jahresumsatz auf, wird stattdessen diejenige Datenschutzaufsichtsbehörde allein zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich die am Vorhaben beteiligte Stelle fällt, die die meisten Personen beschäftigt, welche ständig personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten. Die gemeinsame Anzeige ist an alle Aufsichtsbehörden zu richten, die für die gemeinsam verantwortlichen Stellen zuständig sind. Sie muss die Vereinbarung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 und die die umsatzstärkste Stelle oder die Stelle, die die meisten Personen beschäftigt, welche ständig personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, nachweisenden Unterlagen enthalten. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige bei der für die umsatzstärkste Stelle oder bei der für die Stelle, die die meisten Personen beschäftigt, welche ständig personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, zuständigen Behörde eingegangen ist, wird diese die allein zuständige Aufsichtsbehörde.

Teil 4

Strafvorschriften

§ 15

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. als Forscherin oder als Forscher nach § 2 Nummer 7 oder als Hilfsperson nach § 7 Absatz 8 oder als Beschäftigte oder Beschäftigter der Vertrauensstelle nach §§ 7, 9 zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten unter Verstoß gegen § 12 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 12 Absatz 3, verwendet, an Dritte weitergibt oder in sonstiger Weise offenlegt oder

2. als Forscherin oder als Forscher nach § 2 Nummer 7 oder als Hilfsperson nach § 7 Absatz 8 oder als Beschäftigte oder Beschäftigter der Vertrauensstelle nach §§ 7, 9 zur Verfügung gestellte Daten unter Verstoß gegen § 12 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 12 Absatz 3, verarbeitet.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der nach der Verordnung (EU) 2016/679 Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit oder die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde.

Teil 5

Übergangsvorschrift

§ 16

Übergangsvorschrift

§§ 7 bis 9 treten am ersten Tag des auf die Verkündung der letzten nach § 3 Absatz 4, § 5 Absatz 9, § 8 Absatz 4 und § 13 Absatz 3 zu erlassenden Verordnungen folgenden Kalendermonats in Kraft.

Artikel 2

Änderung des Bundesstatistikgesetzes

Das Bundesstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

   a) In Absatz 1 wird nach der Nummer 16 eine Nummer 16a eingefügt:

      „16a. Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung zu Zwecken der methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik nach § 13b Absatz 3 und Forschungsvorhaben nach § 13b Absatz 4 durchzuführen,“.

   b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Absatz 1 Nummer 6 und 7“ die Wörter „und zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung nach Absatz 1 Nummer 16a“ eingefügt.

2. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Satz“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

3. § 12 wird wie folgt geändert:

   a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „soweit Absatz 2“ die Wörter „und Absatz 3“ eingefügt.

   b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

      „(3) Hilfsmerkmale dürfen von den Erhebungsmerkmalen für Zusammenführungen nach § 13a dieses Gesetzes oder §§ 7 und 9 des Forschungsdatengesetzes unter

Einhaltung technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen gesondert aufbewahrt und gespeichert werden.“.

4. § 13a wird wie folgt gefasst:

„§ 13a

Zusammenführung von Daten

(1) Soweit es zur Gewinnung von statistischen Informationen ohne zusätzliche Erhebungen, zur Erfüllung der Zwecke nach § 13 sowie zur Erfüllung weiterer Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 2, 5 bis 9, 13, 16 und 16a erforderlich ist, dürfen folgende Daten zusammengeführt werden:

1. Daten aus Bundesstatistiken und aus Statistiken nach § 8,

2. Daten aus dem Statistikregister,

3. Daten nach dem Verwaltungsdatenverwendungsgesetz,

4. Daten, die das Statistische Bundesamt und die Statistischen Ämter der Länder aus allgemein zugänglichen Quellen gewinnen sowie

5. Daten oberster Bundesbehörden, die diese zur Erfüllung statistischer Berichtspflichten nach dem Recht der Europäischen Union erhoben haben oder die zu diesem Zweck in deren Auftrag erhoben wurden.

Soweit es zur Gewinnung von statistischen Informationen ohne zusätzliche Erhebungen sowie zur Erfüllung der Zwecke nach § 13 Absatz 1 erforderlich ist, dürfen auch Daten aus Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten, die von der Deutschen Bundesbank erstellt wurden, zusammengeführt werden.

(2) Für Zusammenführungen nach Absatz 1 dürfen oberste Bundesbehörden und die von ihnen beauftragten Stellen die in Absatz 1 Nummer 5 genannten Daten sowie die Deutsche Bundesbank Daten aus den von ihr erstellten Wirtschaftsstatistiken an das Statistische Bundesamt übermitteln. Soweit die nach Absatz 1 Nummer 5 zusammengeführten Daten Merkmale enthalten, die dem Zweck der Identifikation von Einheiten im Statistikregister nach § 13 Absatz 1 dienen, werden diese Merkmale beim Statistischen Bundesamt spätestens vier Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres gelöscht, in dem die Übermittlung der Daten erfolgt ist.

(3) Für Zusammenführungen nach Absatz 1 dürfen Kennnummern nach § 1 Absatz 1 Satz 6 des Statistikregistergesetzes in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen dauerhaft gespeichert werden.

(4) Soweit es zu den in Absatz 1 genannten Zwecken erforderlich ist, dürfen die in Absatz 1 genannten Daten mit privat gehaltenen Daten oder Daten aus wissenschaftsgetragenen Erhebungen zusammengeführt werden, soweit das Statistische Bundesamt zur Nutzung dieser Daten für statistische Zwecke befugt ist. Die Zusammenführung von Daten nach § 7 Absatz 4 des Forschungsdatengesetzes zu Forschungszwecken obliegt ausschließlich dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf die Zusammenführung von Daten nach § 9 Absatz 1 des Forschungsdatengesetzes.“

5. Es wird folgender Paragraph § 13b eingefügt:

„§ 13b

Forschungsdatenzentrum und Forschungsauftrag des Statistischen Bundesamtes

(1) Das Statistische Bundesamt stellt über ein Forschungsdatenzentrum Einzelangaben für wissenschaftliche Zwecke bereit. Das Forschungsdatenzentrum hat hierbei insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bundesstatistische Angaben nach Maßgabe dieses Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift aufzubereiten,

2. Qualitätssicherungen der Daten vorzunehmen, soweit für die Bereitstellung erforderlich,

3. für die bereitzustellenden Daten geeignete Datenzugangswege anzubieten,

4. Anfragen auf Datenbereitstellung zu prüfen und Daten nach § 16 Absatz 6 sowie nach § 16 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 bereitzustellen und

5. Nutzungsberechtigte im Rahmen des Datenzugangs zu beraten.

(2) Das Statistische Bundesamt nimmt Zusammenführungen nach §13a zu den dort genannten Zwecken vor.

(3) Das Statistische Bundesamt darf zu Zwecken der methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik eigene Forschungsvorhaben an bundesstatistischen Einzelangaben sowie an Daten aus weiteren Quellen nach § 13a Absatz 4 durchführen.

(4) Das Statistische Bundesamt darf für Zwecke des Absatzes 3 und § 3 Absatz 1 Nummer 1, 2, 5 bis 9, 13, 16 für Bundesministerien und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung Vorhaben zur wissenschaftlichen Forschung ausführen.“.

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Zusätzlich darf das Statistische Bundesamt für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung innerhalb eines speziell abgesicherten Bereiches Zugang zu formal anonymisierten Daten, die nach § 13a Absatz 1 zu den dort genannten Zwecken zusammengeführt wurden, gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.“.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Der Zugang nach Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 kann auch über eine besonders gesicherte Datenfernverbindung unter Einhaltung technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen erfolgen.“.

cc) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 4.

b) In Absatz 8 werden nach dem Wort „Amtsträger“ die Wörter „und Amtsträgerinnen“ eingefügt.

Artikel 3

Änderung des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches

[Aktuell befindet sich das BMFTR in Gesprächen zur konkreten Ausgestaltung.]

Artikel 4

Änderung des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes

§ 1 Absatz 2 des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1480), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2727) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
2. In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.
3. Folgende Nummer 6 wird angefügt:

„6. die Zwecke der §§ 7 und 9 des Forschungsdatengesetzes.“

Artikel 5

Änderung des Statistikregistergesetzes

In § 8 Absatz 2 des Statistikregistergesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2727) geändert worden ist, wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:

„Andere Verwendungen, einschließlich Zusammenführungen der Daten aus dem Statistikregister nach dem Forschungsdatengesetz, bleiben unberührt.“.

Artikel 6

Änderungen des Hochschulstatistikgesetzes

§ 7 des Hochschulstatistikgesetzes vom 2. November 1990 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2826) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(5) Mit Hilfe der Pseudonyme dürfen die Einzelangaben nach § 7 Absatz 1 mit den entsprechenden Einzelangaben zurückliegender Semester von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich für Analysen über Studienverläufe, auch zu Zwecken nach § 3 Absatz 1 Nummer 16a des

Bundesstatistikgesetzes, zusammengeführt werden, soweit in § 9 Absatz 1 und 2 des Forschungsdatengesetzes nichts anderes geregelt ist.“.

2. Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Pseudonyme sowie die in Absatz 4 dargestellten Zusammenführungen werden achtzehn Jahre nach dem letzten Hochschulabschluss, der Exmatrikulation und der Beendigung des Promotionsvorhabens gelöscht.“

Artikel 7

Änderung des Identifikationsnummerngesetzes

§ 5 Absatz 1 des Identifikationsnummerngesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591; 2023 I Nr. 230), das zuletzt durch Artikel 8f des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 wird nach dem Wort „Zensus“ die Angabe „oder zu Forschungszwecken nach § 9 des Forschungsdatengesetzes“ eingefügt.

2. Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Eine Übermittlung der Identifikationsnummer ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht nach § 6 Satz 1 und 2 des Forschungsdatengesetzes.“.

3. Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4.

Artikel 8

Änderung der Abgabenordnung

In § 30 Absatz 4 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden ist,

werden in Nummer 2b nach dem Wort „Aufgaben“ die Wörter „einschließlich der Aufgaben nach dem Forschungsdatengesetz“ und nach dem Wort „Bundesamtes“ die Wörter „und des dort eingerichteten Deutschen Zentrums für Mikrodaten“ eingefügt.

Artikel 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Anlage 1

Register

Register im Sinne des § 7 Absatz 4 Nummer 1 dieses Gesetzes sind:

1. Melderegister,
2. elektronisch geführte Personenstandsregister,
3. Ausländerzentralregister,
4. Stammsatzdatei der Datenstelle der Rentenversicherung gemäß § 150 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
5. Versichertenkonten der Rentenversicherungsträger gemäß § 149 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
6. Rentenzahlbestandsregister des Renten-Services der Deutschen Post AG,
7. die Stammsatzdatei der landwirtschaftlichen Sozialversicherung nach § 62 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte,
8. bei den berufsständischen Versorgungswerken systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Leistungsberechtigten,
9. bei der Künstlersozialkasse systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu den nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes versicherten Künstlern und Publizisten,
10. bei der Bundesagentur für Arbeit systematisch geführte personenbezogene Datenbestände nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch,
11. bei den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende systematisch geführte personenbezogene Datenbestände nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
12. Dateisystem der Beschäftigungsbetriebe nach § 18i des Vierten Buches Sozialgesetzbuch,
13. eID-Karte-Register,
14. Zentrales Unternehmerverzeichnis der gesetzlichen Unfallversicherung,
15. Zentrales Fahrzeugregister,
16. Zentrales Fahrerlaubnisregister,
17. Fahreignungsregister,
18. Lehrlingsrolle gemäß § 28 der Handwerksordnung,
19. Handwerksrolle gemäß § 6 der Handwerksordnung,
20. Verzeichnis der Inhaber von Betrieben eines zulassungsfreien oder eines handwerksähnlichen Gewerbes gemäß § 19 der Handwerksordnung,
21. Personalausweisregister,

22. Passregister,

23. Ausländerdateien nach § 62 der Aufenthaltsverordnung,

24. Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse nach § 34 des Berufsbildungsgesetzes,

25. bei den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Schulbehörden, Bildungseinrichtungen nach § 2 des Hochschulstatistikgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Bildungsteilnehmenden,

26. Versichertenverzeichnis der Krankenkassen,

27. Nationales Waffenregister,

28. bei den Elterngeldstellen nach § 12 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Leistungsempfängern,

29. Verzeichnis der gemäß § 14 der Gewerbeordnung angezeigten Gewerbebetriebe,

30. Versichertenverzeichnis der Pflegekassen,

31. Register für Grundsicherung im Alter,

32. Register für ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt,

33. bei den Wohngeldbehörden nach § 24 des Wohngeldgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Leistungsempfängern,

34. bei den Ämtern für Ausbildungsförderung und dem Bundesverwaltungsamt nach den §§ 39 und 40 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Leistungsempfängern,

35. Register der Versorgungsämter,

36. bei den für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden nach den §§ 10 und 10a des Asylbewerberleistungsgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände zu Leistungsempfängern,

37. Vermittlerregister nach § 11a der Gewerbeordnung,

38. Berufsregister der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,

39. Beitragskontendatenbank,

40. bei den öffentlichen Arbeitgebern in Bund, Ländern und Kommunen nach § 2 Absatz 1 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes systematisch geführte personenbezogene Datenbestände über die Beschäftigten,

41. sämtliche von den Architekten- und Ingenieurkammern der Länder auf gesetzlicher Grundlage zu führenden Listen, Verzeichnisse oder Register,

42. bei den Industrie- und Handelskammern geführten Verzeichnisse ihrer Mitglieder nach § 2 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern,

43. Krisenvorsorgeliste nach § 6 Absatz 3 des Konsulargesetzes,

44. Zentrale Luftfahrerdatei,

45. Register für Betreiber von unbemannten und zulassungspflichtigen Fluggeräten,

46. Luftfahrzeugrolle nach § 64 Absatz 1 Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes,

47. Zulassungsregister nach § 14 des Umweltauditgesetzes,

48. Verzeichnis über die Bescheinigungen über die Fahrzeugführerschulung nach Abschnitt 8.2.2 der Vorschriften für die Ausbildung der Fahrzeugbesatzung (sog. ADR-Infodatenbank) gemäß § 14 Absatz 3 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt,

49. Anschriftenregister,

50. Daten der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft,

51. Bundesarztregister,

52. Bundeszahnarztregister,

53. Psychotherapeutendatei,

54. Apothekenverzeichnis,

55. Monitoringdaten der Bundesnetzagentur,

56. Marktstammdatenregister,

57. Firmenverzeichnis aus dem Bereich RIAD-Hub der Bundesbank,

58. Verzeichnis kontrollierter Bio-Unternehmen,

59. Zentrale InVeKoS Datenbank,

60. Zentrales Betriebsregister Agrarstatistiken (zeBRA),

61. Beschreibende Sortenlisten (BSL),

62. Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tiere (HI-Tier),

63. Gemeindeverzeichnis-Informationssystem (GV-ISys),

64. Georeferenzierte Adressdaten (GA),

65. PPP-Projektdatenbank Hoch- und Tiefbau,

66. Werkverkehrsdatei,

67. Daten des National Single Window (NSW) Deutschland,

68. Zentrale Binnenschiffsbestandsdatei (ZBBD),

69. Statistisches Unternehmensregister (URS),

70. Emissionshandelsregister,

71. Datenbestände zu Prostitutionsgewerben und in der Prostitution tätigen Personen,

72. Datenbestände zum Feststellungsverfahren von Behinderungen nach SGB IX,
73. Umsatzsteuervoranmeldungsdaten der Finanzbehörden,
74. Anzeigen nach dem Landpachtverkehrsgesetz,
75. Daten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV),
76. Seeschiffsregister,
77. Leistungsdaten der sozialen Pflegeversicherung,
78. Verzeichnisse über Pflegeeinrichtungen,
79. Insolvenzportal,
80. Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
81. Legehennenbetriebsregister,
82. Tierseuchenkassenregister,
83. EU-Weinbaukartei,
84. Liegenschaftskataster,
85. Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse,
86. Tarifregister,
87. Zentraler Datenbestand zum BAföG-Darlehen,
88. Datenbestände zu geringfügig Beschäftigten,
89. Prüfdurchführungsdatei zur Betriebsprüfung von Arbeitgebern,
90. Prüfdurchführungsdatei zur Prüfung unmittelbarer Beitragszahler,
91. Prüfplanungs- und Prüfergebnisdatei zur Betriebsprüfung von Arbeitgebern,
92. Prüfplanungs- und Prüfergebnisdatei zur Einzugsstellenprüfung,
93. Prüfplanungs- und Prüfergebnisdatei zur Prüfung unmittelbarer Beitragszahler,
94. Stammdatendatei der Unfallversicherung,
95. Versichertenkonten der Seemannskasse,
96. anabin - Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse,
97. Bundeseinheitliches Konzernverzeichnis (BUKON),
98. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM),
99. Identifikationsnummernregister,
100. Verzeichnis der zur vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen,

101. Wirtschafts-Identifikationsnummernregister,
102. Programmunterstützung Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2.0 (ProFiS 2.0),
103. EStA-Register,
104. Visadatei,
105. Unternehmensregister,
106. Förderdatenbank des Bundes,
107. Aktennachweissystem für Zollzwecke (FIDE),
108. Zollinformationssystem,
109. Datenbestände der Familienkassen,
110. Datenbestände zur Grundsteuer,
111. Baulandkataster,
112. Tarifregister der Länder,
113. Klinische Krebsregister der Länder,
114. Bundesstraßenverzeichnis (BVERZ),
115. Infrastrukturregister,
116. EURODAC,
117. Visa-Informationssystem (VIS).

Anlage 2

Forschungsdatenzentren

Forschungsdatenzentren im Sinne des § 7 Absatz 4 Nummer 5 sind:

1. Forschungsdatenzentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FDZ),
2. Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB-FDZ),
3. Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM.fdz),
4. LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC),
5. Forschungsdaten- und Servicezentrum (FDSZ) der Bundesbank,
6. Forschungsdatenzentrum Archiv für Gesprochenes Deutsch am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (FDZ-AGD),
7. Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS,
8. Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB),
9. Forschungsdatenzentrum der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (FDZ-BAuA),
10. Forschungsdatenzentrum Bildung (FDZ Bildung) am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation,
11. Forschungsdatenzentrum Betriebs- und Organisationsdaten (FDZ-BO),
12. Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (FDZ-Bund),
13. Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder (FDZ Länder),
14. Forschungsdatenzentrum des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (FDZ-BIÖG),
15. Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts (FDZ-DJI),
16. Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA),
17. Forschungsdatenzentrum für Hochschul-und Wissenschaftsforschung (FDZ DZHW),
18. Zentrum für qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten (FDZ eLabour),
19. Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab (GML) bei GESIS,
20. Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme bei GESIS,
21. Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FDZ-FGZ),

22. Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB),

23. Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV),

24. Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (FDZ-IWH),

25. Internationales Forschungsdatenzentrum des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (FDZ IZA, IDSC),

26. Forschungsdatenzentrum im Kraftfahrt-Bundesamt (FDZ im KBA),

27. Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe (FDZ-LIfBi),

28. Forschungsdatenzentrum PIAAC bei GESIS,

29. Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Psychologie (FDZ am ZPID),

30. Forschungsdatenzentrum Qualiservice,

31. Forschungsdatenzentrum des Robert-Koch-Instituts (FDZ RKI),

32. Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (FDZ Ruhr am RWI),

33. Forschungsdatenzentrum des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE),

34. Forschungsdatenzentrum des Sozio-oekonomischen Panels (FDZ SOEP),

35. Forschungsdatenzentrum "Wahlen",

36. Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik,

37. Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR),

38. Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE,

39. ZEW-Forschungsdatenzentrum (ZEW FDZ).

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die datengetriebene Forschung ist das Fundament, auf dem unsere Innovationen und unsere wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stehen. Daten bergen ein Potential, welches für die Forschung nutzbar gemacht werden muss. Sie sind zudem ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige, zielgerichtete Gesetzgebung sowie effektive Politikgestaltung. Hierdurch können politische Maßnahmen evidenzbasiert geplant und getroffen sowie im Nachhinein entsprechend evaluiert werden. Dies ist in Zeiten multipler Krisen von besonderer Bedeutung. Die praktische Relevanz datenbasierter Forschung und Analysen ist spätestens in der Corona-Pandemie überdeutlich sichtbar geworden. Datenbasierte Forschung und Analysen werden indes nicht nur für die Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen und Transformationsprozessen wie Klimawandel, demografischem Wandel oder Bildungsdigitalisierung benötigt, sondern stellen insbesondere in datenintensiven Fachbereichen wie etwa den Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften das Fundament der wissenschaftlichen Forschung dar. Die dafür benötigten Datenbestände liegen in Deutschland dem Grunde nach bereits in hinreichend aktueller, granularer und hochwertiger Form vor. Zu diesem Datenschatz gehören insbesondere die Daten der amtlichen Statistik, Registerdaten sowie solche, die etwa bei den derzeit 39 seitens des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditierten Forschungsdatenzentren gehalten werden.

Gleichzeitig ist der Zugang zu diesen vielfältigen Datenbeständen sowie deren Zusammenführung in Deutschland derzeit nur unzureichend geregelt. Die entsprechenden Daten liegen in Datensilos und sind für die Forschung in weiten Teilen nur unzureichend zugänglich beziehungsweise nutzbar. Auf nationaler und europäischer Ebene existieren bislang nur vereinzelt Rechtsgrundlagen, die punktuell und bereichsspezifisch die Nutzung von Daten zu Forschungszwecken gestatten. Diese Rechtsgrundlagen sind mit Blick auf den Adressatenkreis, die Reichweite und den Zweck der Datennutzung heterogen ausgestaltet und in verschiedenen Einzelgesetzen verankert. Mitunter beziehen sich die Klauseln auch nur auf spezifische Forschungsfragen. Beispielhaft seien hier § 24a Abs. 1, 6 AZRG in Verbindung mit § 75 Nr. 4, 4a AufenthG (Forschung nur über Migrations- und Integrationsfragen), § 63a Absatz 5 StVG (zum Zwecke der Unfallforschung) sowie § 9e Absatz 1 AdVermiG (zur Erforschung möglicher politisch motivierter Adoptionsvermittlung in der DDR) genannt. Diese sektorale, einzelgesetzliche und heterogene Ausgestaltung von Rechtsgrundlagen erschwert beziehungsweise verhindert die Nutzung von Daten zu Forschungszwecken und führt auf der Rechtsanwenderseite zu Rechtsunsicherheiten sowie Auffindbarkeitsschwierigkeiten.

Die Konsequenzen daraus sind weitreichend und vielschichtig: Der Forschungsstandort Deutschland erweist sich in Teilen als international nicht wettbewerbsfähig. Exzellente Forscherinnen und Forscher weichen zur Beantwortung ihrer Forschungsfragen und zur Durchführung anspruchsvoller Wechselwirkungsanalysen auf Daten europäischer Nachbarstaaten aus, da dort eine bereichsübergreifende Datenzusammenführung etwa von Arbeitsmarkt- und Sozialversicherungsdaten mit Daten aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik erlaubt ist. Dadurch fehlen in Deutschland zugleich wissenschaftliche, evidenzbasierte Erkenntnisse, die für zielgerichtete Politikgestaltung und zielgerichtetes staatliches Handeln erforderlich sind. Zugleich sind die auf anderen europäischen Datenbeständen basierenden Erkenntnisse nicht ohne Weiteres auf Deutschland übertragbar. So stützte sich der deutsche Gesetzgeber in der Corona-Pandemie mangels hinreichender empirischer Evidenz für Deutschland insbesondere auf Daten aus Israel oder Großbritannien.

Das vorliegende Gesetz entfesselt im Kontext der Hightech Agenda Deutschland die Wertschöpfungspotentiale von Daten der öffentlichen Hand für die Forschung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Deutschland. Mit ihm soll das Innovationspotenzial von Daten für Forschung, Gesellschaft und Staat besser ausgeschöpft werden. Ziel ist es, Daten der öffentlichen Hand in größtmöglichem Umfang und rechtssicher für die Forschung nutzbar zu machen. Mit einem durch dieses Gesetz neu einzurichtendem Deutschen Zentrum für Mikrodaten (DZM) wird eine zentrale Stelle mit sicherer Infrastruktur für die Datennutzung, insbesondere die Datenzusammenführung, aufgebaut, um eine schnelle, datenschutzkonforme und sichere Datennutzung zu ermöglichen.

Das Potential der sich bei den 39 Forschungsdatenzentren befindlichen Daten soll insbesondere durch die neuen Zusammenführungsmöglichkeiten am Deutschen Zentrum für Mikrodaten umfassend ausgeschöpft werden. Auf diese Weise kann ein exponentieller Wissenszuwachs entstehen. Für eine Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten ist die Ermöglichung der Zusammenführung der Datenbestände essentiell. Daten, die bereits durch die Forschungsdatenzentren der Forschung zur Verfügung gestellt werden, werden über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hingegen nicht zugänglich gemacht, es sei denn, diese Daten werden mit weiteren Daten zusammengeführt. So werden Doppelstrukturen vermieden.

Schließlich wird die Nutzung der vielfältigen Datenbestände in Deutschland auch durch die Unsicherheiten bezüglich der einzuhaltenden Datenschutzstandards gehemmt. Die in der Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (DSGVO) zugunsten der Forschung angelegten nationalen Regelungsspielräume müssen besser, verständlicher und einheitlicher genutzt werden, um die Datennutzung zu vereinfachen und der grundgesetzlich garantierten Forschungsfreiheit gerechter zu werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Forschungsvorhaben länder- und einrichtungsübergreifend durchgeführt werden. Die Datenschutzaufsicht muss in diesen Fällen einheitlicher und anwendungsfreundlicher ausgestaltet sein.

Die bessere Nutzbarkeit von Daten ist zentrales Anliegen der Europäischen Datenstrategie aus dem Jahr 2020. Um die in Deutschland bestehende Datenlandschaft für die Forschung möglichst umfassend nutzbar zu machen, haben sich die Koalitionsfraktionen im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode eine ambitionierte datenpolitische Agenda gegeben. Hierzu gehört auch das Ziel, das FDG frühzeitig in der Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. Mit dem FDG soll der Zugang zu und die Zusammenführung von Daten für die öffentliche und private Forschung umfassend verbessert und vereinfacht werden. Das Vorhaben bettet sich hierbei kohärent in die hochdynamische Entwicklung und parallele Gestaltung der europäischen und nationalen Datenräume ein. Zu berücksichtigen ist neben der europäischen Dimension, die insbesondere durch die DSGVO und den DGA geprägt wird, auch die nationale Dimension, die u. a. durch DNG, das EGovG sowie das GDNG gestaltet wird.

Zugleich trägt das Vorhaben zum Bürokratieabbau, welcher im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode zentral vorgesehen ist, durch den Abbau der durch die bereichspezifischen Regelungen auftretenden Hindernisse bei der Datennutzung bei, indem einheitliche Rechtsgrundlagen zur Datennutzung geschaffen und Datensilos aufgebrochen werden. Mit der Schaffung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten als zentraler Stelle für insbesondere die Datenzusammenführung, wird gleichzeitig eine sichere und datenschutzkonforme, als auch schnelle Datennutzung ermöglicht. Die Regelung zur federführenden Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben trägt neben der Vereinheitlichung der Anwendung des Datenschutzrechts zur Beschleunigung behördlicher Vorgänge bei.

Die konkreten Bedarfe der Forschung hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt in einer umfassenden Stakeholder-Konsultation herausgearbeitet. Dieses Gesetz fokussiert zwei zentrale Bedarfe: zum einen den benötigten besseren Zugang

der Forschung zu Daten der öffentlichen Hand und zum anderen die Verbesserung der Zusammenführbarkeit von Daten. Als Beitrag zur Beschleunigung behördlicher Vorgänge und zur einheitlichen Anwendung des Datenschutzrechts enthält der Gesetzentwurf eine Regelung zur federführenden Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben.

Das Gesetz hat daher insbesondere zum Ziel,

- die vorhandenen Lücken in der Datennutzung für die Forschung mittels bereichsübergreifender Rechtsgrundlage zum Zugang zu Daten für Forschungszwecke zu schließen,

- die Datenzusammenführung von Datenbeständen der öffentlichen Hand und der Forschungsdatenzentren mittels bereichsübergreifender Rechtsgrundlagen zu ermöglichen sowie

- die Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben einheitlicher und anwendungsfreundlicher auszugestalten.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Zur Erreichung der skizzierten Ziele werden folgende Regelungen aufgegriffen:

Zugang zu und Zusammenführung von Daten der öffentlichen Hand zu Forschungszwecken

Der Zugang zu Daten der öffentlichen Hand für die Forschung und die Zusammenführung dieser Daten zu Forschungszwecken sollen verbessert und zugleich datenschutzkonform sowie rechtssicher ausgestaltet werden. Dem trägt das Gesetz mit einheitlichen Rechtsgrundlagen für Datenzugang und Datenzusammenführung sowie dazu klar geregelten Verfahren und datenschutzrechtlichen Bestimmungen Rechnung.

Aufbau und Einrichtung eines Deutschen Zentrums für Mikrodaten

Mit dem Gesetz wird das Deutsche Zentrum für Mikdrodaten als eine vom Verwaltungsbereich des Statistischen Bundesamtes zu trennende, eigene und unabhängige Organisationseinheit eingerichtet. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten wird aus einer Forschungsstelle und einer Vertrauensstelle bestehen, die räumlich, organisatorisch und technisch voneinander getrennt sein werden. Die Forschungsstelle soll als zentrale Datenverarbeitungs- und Servicestelle für die Nutzung von Daten zu Forschungszwecken dienen und bei der Zusammenführung von Daten der öffentlichen Hand eine zentrale Datentreuhänderfunktion übernehmen. In einer kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung sollen datenschutzkonform und rechtssicher Daten unterschiedlicher datenhaltender und datenanbietender Stellen, insbesondere solche der öffentlichen Hand, im Zusammenspiel mit der Vertrauensstelle zu Forschungszwecken zusammengeführt und den Forscherinnen und Forschern nach Wahl mittels Fernzugriff (Remote Access) oder in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Forschungsstelle zugänglich gemacht werden. Die Einbindung der Vertrauensstelle, die bei der Pseudonymisierung und der Erstellung von Pseudonymen mitwirkt, soll den Schutz personenbezogener und sensibler Daten gewährleisten. Einzelheiten hierzu werden in Rechtsverordnungen geregelt.

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten sorgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz für innovationsfreundliche und ressourcenschonende Prozesse. Prozesse, bei denen Künstliche Intelligenz technisch verfügbar und wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar sind, sollen im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen durch KI-Systeme automatisiert werden.

Verbesserungen im Datenschutzrecht für Datenzugang und -nutzung zugunsten der Forschung

Mit der federführenden Datenschutzaufsicht für länderübergreifende Forschungsvorhaben sollen die Kohärenz des Datenschutzes durch einheitliche Anwendung des Datenschutzrechts hergestellt, Hemnisse für die Forschung abgebaut und die Nutzung von Daten gestärkt werden. Zugleich wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger gestärkt, indem eine Verpflichtung zur Geheimhaltung für Forscherinnen und Forscher, die personenbezogene Daten für ihre Forschung nutzen, samt Strafnorm eingeführt werden. Das technisch und organisatorische Gesamtkonzept des Deutschen Zentrums für Mikrodaten erlaubt nicht nur eine umfassende und rechtssichere Datennutzung, sondern stellt zugleich ein Konvolut an Garantien zum Schutz personenbezogener und sensibler Daten dar.

Darüber hinaus modifiziert der Entwurf in weiteren Artikeln weitere Gesetze, die den Zugang zu und die Nutzung von Daten betreffen.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes hinsichtlich der „Förderung der wissenschaftlichen Forschung“ folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 13 Alternative 2 Grundgesetz (GG). Der Bund hat die Kompetenz zur Regelung finanzieller, organisatorischer und planerischer Maßnahmen zur Förderung von Forschungsprojekten und -einrichtungen. Dies umfasst über eine adressaten- und anlassbezogene Förderung hinaus eine Förderung der Forschung durch die Schaffung von Regelungen, die Forschungsbedingungen verbessern und die Forscherinnen und Forscher in der wissenschaftlichen Forschung unterstützen. Das FDG soll die datenbasierte Forschung verbessern, indem der Zugang zu und die Zusammenführung von Daten für Forscherinnen und Forscher gesetzlich erweitert wird. Hinsichtlich der Datenübermittlung an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten, und der Etablierung eines rechtssicheren Datenschutzregimes stützt sich das Gesetz ebenfalls auf diese Kompetenzzuweisung.

Soweit die wirtschaftliche Bedeutung der Datennutzung durch Forscherinnen und Forscher tangiert ist und sofern der Zugang zu und die Zusammenführung von Daten von in privater Rechtsform organisierten Forschungseinrichtungen und öffentlichen Einrichtungen, die Forschung als entgeltliche Dienstleistung anbieten, geregelt ist, beruhen die Regelungen auf dem Kompetenztitel des „Rechts der Wirtschaft“ aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Das FDG verfolgt (auch) das Ziel, das ungenutzte Potential von Daten für Innovationen, Wertschöpfung sowie wirtschaftlichen und daraus resultierenden gesellschaftlichen Fortschritt zu erschließen.

Im Wege einer Annexkompetenz erstrecken sich diese Kompetenztitel zusätzlich auf datenschutzrechtliche Aspekte. Der Regelungsgegenstand der Datennutzung erfordert, soweit er sich auf personenbezogene Daten bezieht, zur Herstellung von Rechtssicherheit eine Normierung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Statistikrechtliche Änderungen im Rahmen des Gesetzes beruhen auf Artikel 73 Absatz 1 Nummer 11 GG.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der Gesetzesentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Schaffung einheitlicher Rechtsgrundlagen zur Datennutzung werden die heterogenen rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere für die Datenzusammenführung vereinheitlicht.

Durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Deutsche Zentrum für Mikrodaten steht ein zentraler Ansprechpartner für Forscherinnen und Forscher zur Verfügung, wenn diese für Forschungszwecke Zugang zu Daten insbesondere der öffentlichen Hand, welche nicht durch andere Stellen zugänglich gemacht werden, oder insbesondere die Zusammenführung dieser Daten begehren. Dadurch wird eine sichere und schnelle Datennutzung ermöglicht. Sofern das Deutsche Zentrum für Mikrodaten einen Antrag auf Zugang zu Daten ablehnt, weil ein spezielleres Gesetz den Zugang zu Forschungszwecken erlaubt, kann der Forscher oder Forscherin sich aufgrund des Wissens aus dem abgelehnten Antrag mit dem Zugangsbegehren sodann direkt an die zuständige Stelle wenden. Unbenommen bleibt, dass bei spezifischen Beratungsfragen an die fachspezifischen Forschungsdatenzentren verwiesen beziehungsweise deren Expertise eingeholt werden kann. Die Einbindung der datenhaltenden und datenabietenden Stellen kann so bereits zu Beginn des Forschungsvorhabens fachlich fokussiert erfolgen. Hierdurch werden die für die Verfahren zuständigen Stellen entlastet.

Durch die federführende Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben können sich die verschiedenen zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden im Rahmen ihrer Tätigkeit besser koordinieren und dadurch die internen Prozesse innerhalb der und zwischen den Aufsichtsbehörden effizienter gestaltet und beschleunigt werden. Zugleich erhält die Forschung bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben einen zentralen Ansprechpartner in datenschutzaufsichtsbehördlichen Belangen, der koordinierend tätig wird.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzesentwurf folgt dem Leitgedanken der Bundesregierung für nachhaltige Entwicklung und hat zum Ziel, bereits vorhandene Daten der öffentlichen Hand für Forschungsvorhaben besser nutzbar zu machen. Rechtsgrundlagen für eine erweiterte Datennutzung und daraus resultierende verbesserte Forschungsgrundlagen können zu einer verbesserten evidenzbasierten Politikgestaltung führen. Dies kann an vielen Stellen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung haben. Da diese Auswirkungen im Wesentlichen mittelbar sind, ist eine Messung dieser nicht zweckdienlich.

Im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) sind die folgenden SDGs und Ziele durch das FDG berührt:

- Im SDG 1 "Keine Armut" kann zu folgendem UN-Ziel beigetragen werden:
  - "1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen."

- Im SDG 4 "Hochwertige Bildung" kann zu folgenden Unterpunkten beigetragen werden:
  - "4.1 Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern"
  - "4.2 Perspektiven für Familien: Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern"
- Im SDG 5 „Geschlechtergleichstellung" kann zu folgenden Unterpunkt und UN-Zielen beigetragen werden:
  - "5.1 Gleichstellung: Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern"
  - "5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern"
  - "5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen Ebenen beschließen und verstärken"
- Im SDG 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum" kann zu folgenden Unterpunkten beigetragen werden:
  - "8.2 Staatsverschuldung: Staatsfinanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen"
  - "8.3 Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge: Gute Investitionsbedingungen schaffen – Wohlstand dauerhaft erhalten"
  - "8.4 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern"
  - "8.5 Beschäftigung: Beschäftigungsniveau steigern"
- Im SDG 9 "Industrie, Innovationen und Infrastruktur" kann zu folgendem Unterpunkt beigetragen werden:
  - "9.1 Innovation: Zukunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten"
- Im SDG 10 "Weniger Ungleichheiten" kann zu folgenden Unterpunkten und UN-Zielen beigetragen werden:
  - "10.1 Gleiche Bildungschancen: Schulische Bildungserfolge von Ausländern in Deutschland verbessern"
  - "10.2 Verteilungsgerechtigkeit: Zu große Ungleichheit innerhalb Deutschlands verhindern"
  - "10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht"
  - "10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise Aufgabenteilung fördern"
  - "10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik"
- Im SDG 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" kann zu folgendem UN-Ziel beigetragen werden:
  - "11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unterstützen"
- Im SDG 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" kann zu folgenden UN-Zielen beigetragen werden:
  - "16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen"
  - "16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist"

- "16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften."

Das FDG verfolgt somit folgende Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung:

- Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden
- Nachhaltiges Wirtschaften stärken
- Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern
- Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

a) Bund

Deutsches Zentrum für Mikrodaten

Für die Einrichtung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten entsteht im Statistischen Bundesamt ab 2029 ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von 3.178.735 Euro für 31 Planstellen (21 höherer Dienst, 8 gehobener Dienst, 2 mittlerer Dienst) sowie laufende Sachkosten in Höhe von 2.925.967 Euro.

Der dauerhafte personelle Mehraufwand in der Aufbauphase verteilt sich anteilig auf das jeweilige Jahr wie folgt:

- Im Jahr 2026: 607.469 Euro für 5 Planstellen des höheren Dienstes (1 x A16, 3 x A15, 1 x A14)

- Im Jahr 2027: 1.078.443 Euro für 6 Planstellen des höheren Dienstes (6 x A14), 4 Planstellen des gehobenen Dienstes (4 x A12) sowie 1 Planstelle des mittleren Dienstes (1 x A 9m).

- Im Jahr 2028: 1 188 847 Euro für 8 Planstellen des höheren Dienstes (8 x A14), 3 Planstellen des gehobenen Dienstes (3 x A12) und 1 Planstelle des mittleren Dienstes (1 x A9m).

- Im Jahr 2029: 303 976 Euro für 2 Planstellen des höheren Dienstes (2 x A14) und 1 Planstellen des gehobenen Dienstes (1 x A12).

Der einmalige Umstellungsaufwand in Höhe von 10 547 876 EUR verteilt sich auf die Jahre wie folgt:

In 2026 entsteht im Statistischen Bundesamt ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 180 024 für befristetes Personal sowie 1 311 300 Euro für den Aufbau einer IT Infrastruktur.

In 2027 entsteht im Statistischen Bundesamt ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 553 620 für befristes Personal, 29 409 EUR für die Einbindung anderer Forschungsdatenzentren sowie 8 400 000 EUR für den Aufbau einer IT-Infrastruktur.

In 2028 entsteht im Statistschen Bundesamt ein eimaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 73 523 EUR für die Einbindung anderer Forschungsdatenzentren.

Die dauerhaften und einmaligen Mehraufwände des Statistischen Bundesamtes werden finanziell im Einzelplan 30 ausgeglichen.Eine Kompensation der Haushaltsausgaben durch Einnahmen aus Gebühren und Auslagen wird voraussichtlich in gewisser Höhe erfolgen. Diesbezügliche Einnahmen können ex ante nicht beziffert werden.

b) Länder

Keine.

c) Kommunen

Keine.

4. Erfüllungsaufwand

Zu Artikel 1: Durch das Forschungsdatengesetz entsteht der Bundesverwaltung ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 6,0Millionen Euro und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 10,6 Millionen Euro. Der jährliche Erfüllungsaufwand auf Landesebene wird auf rund 78.000 Euro geschätzt.

Sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene kann weiterer Erfüllungsaufwand entstehen, wenn Anträge von Forschenden aus Einrichtungen auf Bundes- bzw. Landesebene beim Deutschen Zentrum für Mikrodaten eingehen. Da davon auszugehen ist, dass der Einzelfallaufwand dabei aber gering sein dürfte, wird für diese Vorgaben von einer geringfügigen Erfüllungsaufwandsänderung ausgegangen. Auch der Aufwand pro Jahr der Datenschutzaufsichtsbehörden und der Aufwand durch Anträge auf Akkreditierung einer Einrichtung wird geringfügig eingeschätzt; es dürften nicht viele Fälle pro Jahr zu erwarten sein.

Zur Akkreditierung ist jedoch zu ergänzen, dass der Einzelfallaufwand durchaus genügend hoch sein könnte, um trotz niedriger Fallzahl einen Gesamtaufwand über 100.000 Euro pro Jahr zu erreichen. Näheres zu den Antragsvoraussetzungen und dem Verfahren der Akkreditierung wird jedoch erst in einer Verordnung konkretisiert. In der entsprechenden Verordnung kann deshalb der jährliche Erfüllungsaufwand dieser Vorgabe genauer quantifiziert werden.

Neben der Verwaltung sind auch die Normadressaten Wirtschaft, sowie Bürgerinnen und Bürger betroffen. Für beide Normadressaten wird für alle Vorgaben eine geringe Fallzahl oder ein geringer Aufwand pro Fall angenommen, weshalb in Summe eine geringfügige Erfüllungsaufwandsänderungen erwartet wird.

Zu Artikel 2: Durch die Änderung des Bundesstatistikgesetzes wird keine Erfüllungsaufwandsänderung erwartet. Es wird zwar die Möglichkeit eingeführt, dass das Statistische Bundesamt Daten – auch personenbezogene Daten – für statistische Zwecke zusammenzuführen kann, um dadurch Erhebungen bei Bürgerinnen und Bürger oder bei Unternehmen zu vermeiden. Eine Erfüllungsaufwandsentlastung ergibt sich jedoch erst dann, sobald die Streichung oder Anpassung der betroffenen amtlichen Statistik per Änderung der dieser Erhebung zugrundeliegenden Rechtsnorm beschlossen wird.

Zu Artikel 3 bis 9: Es handelt sich hierbei um erforderliche Anpassungen, um die Datenübermittlung von in Artikel 1 genannten Verwaltungsbehörden oder Registern an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zu ermöglichen. Erfüllungsaufwandsänderungen werden nicht erwartet.

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (in Minuten bzw. Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Stunden bzw. Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
1.1	Artikel 1; § 15 Absatz 3 FDG; Strafantrag (Neu)			„geringfügig“ (geringe Fallzahl)			
	Summe Zeitaufwand (in Stunden)			**0**			**0**
	Summe Sachaufwand (in Tsd. Euro)			**0**			**0**

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	IP	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Wirtschaftszweig) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Wirtschaftszweig) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
2.1	Artikel 1; § 7 Abs. 1 und Abs. 5 i.V.m. § 2 Nr. 9, 10 und 11 FDG; Antrag auf Zugang zu Daten durch Forschende (Neu)	Ja			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			
2.2	Artikel 1; § 8 i.V.m. § 2 Nr. 9, 10 und 11 FDG; Antrag auf Akkreditierung der Einrichtung (Neu)	Ja			„geringfügig“ (geringe Fallzahl)			
2.3	Artikel 1; § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 9, 10 und 11 FDG; Antrag auf Zusammenführung von Daten zu	Ja			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	IP	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Wirtschaftszweig) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Wirtschaftszweig) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
	Forschungszwecken durch Forschende (Neu)							
2.4	Artikel 1; § 10 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 2 Nr. 9, 10 und 11 FDG; Übermittlung der Forschungsergebnisse an das DZM vor der Publikation (Neu)	Ja			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			
2.5	Artikel 1; §10 Abs. 3 i.V.m. § 2 Nr. 9, 10 und 11 FDG; Publikationspflicht (Neu)	Ja			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			
2.6	Artikel 1; § 15 Abs. 3 FDG; Strafantrag (Neu)	Ja			„geringfügig“ (geringe Fallzahl)			
	Summe (in Tsd. Euro)				**0**			**0**
	davon aus Informationspflichten (IP)				**0**			

Erfüllungsaufwand der Verwaltung

lfd. Nr.	Artikel Regelungsentwurf; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe	Bund/ Land	Jährliche Fallzahl und Einheit	Jährlicher Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Jährlicher Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)“	Einmalige Fallzahl und Einheit	Einmaliger Aufwand pro Fall (Minuten * Lohnkosten pro Stunde (Hierarchieebene) + Sachkosten in Euro)	Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) oder „geringfügig“ (Begründung)
3.1	Artikel 1; §§ 3 Abs. 1 bis 3, 4, 5 Abs. 1 bis 8, 6, 7 Abs. 1 bis 9, 8 Abs. 1 bis 3, 9, 10 Abs. 2, 11 FDG; Aufbau und Führen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten (Neu)	Bund	1 Deutsches Zentrum für Mikrodaten	5.834.629 Euro = (2.990.400 / 60 * 58,36 Euro/h (6% mD; 26% gD; 68% hD) +2.925.967 Euro)	5. 834	1 Deutsches Zentrum für Mikrodaten	10.592.472 Euro = (768.000 / 60 * 60,80 Euro/h (25% gD; 75% hD) +9.814.232 Euro)	10. 592
3.2	Artikel 1; §§ 5, 6 und 7 Absatz 4 FDG; Datenmeldung an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten durch Behörden und Einrichtungen auf Bundesebene (Neu)	Bund	90 Datenanbietende und Datenhaltende Stellen (Bund)	2.131,2 Euro = (2.880 / 60 * 44,40 Euro/h (100% durchschnitt))	192			
3.3	Artikel 1; §§ 5, 6 und 7 Absatz 4 FDG; Datenmeldung an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten durch Behörden und Einrichtungen auf	Land	35 Datenanbietende und Datenhaltende Stellen (Land)	2.241,6 Euro = (2.880 / 60 * 46,70 Euro/h (100% durchschnitt))	78			

	Landesebene (Neu)							
3.4	Artikel 1; § 7 Abs. 1 und Abs. 5 i.V.m. § 2 Nr. 8 und 10 FDG; Antrag auf Zugang zu Daten durch Forschende (Neu)	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			
3.5	Artikel 1; § 7 Abs. 7 i.V.m. §14 FDG; Aufgaben der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Neu)	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringe Fallzahl)			
3.6	Artikel 1; § 8 i.V.m. § 2 Nr. 8 und 10 FDG; Antrag auf Akkreditierung der Einrichtung (Neu)	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringe Fallzahl)			
3.7	Artikel 1; § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 8 und 10 FDG; Antrag auf Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken durch Forschende (Neu)	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			
3.8	Artikel 1; § 10 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 2 Nr. 8 und 10 FDG; Übermittlung der Forschungsergebnisse an das DZM vor	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			

	der Publikation (Neu)							
3.9	Artikel 1; §10 Abs. 3 i.V.m. § 2 Nr. 8 und 10 FDG; Publikationspflicht (Neu)	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringfügiger Aufwand pro Fall)			
3.10	Artikel 1; § 15 Abs. 3 FDG; Strafantrag (Neu)	Bund/ Land			„geringfügig“ (geringe Fallzahl)			
	Summe (in Tsd. Euro)				**6 105**			**10 592**
	davon auf Bundesebene				**6 026**			**10 592**
	davon auf Landesebene (inklusive Kommunen)				**78**			**0**

Erfüllungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben

Lfd. Nr. 3.1: Aufbau und Führen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten; §§ 3 Abs. 1 bis 3, 4, 5 Abs. 1 bis 8, 6, 7 Abs. 1 bis 9, 8 Abs. 1 bis 3, 9, 10 Abs. 2, 11 FDG

Um die datenbasierte Forschung und die Zugangsbedingungen für Forscherinnen und Forscher zu verbessern, wird das Deutsche Zentrum für Mikrodaten als unabhängige Organisationseinheit im Statistischen Bundesamt aufgebaut. Dabei soll das Deutsche Zentrum für Mikrodaten aus einer Forschungsstelle und einer Vertrauensstelle bestehen, die räumlich, organisatorisch und technisch voneinander getrennt zu führen sind.

Dem Statistischen Bundesamt entsteht zunächst einmaliger Erfüllungsaufwand durch den technischen Aufbau der internen IT-Struktur, des Remote Access, der Nutzerdantebank, eines elektronisches Antragssystems, des Datenschutzcockpits und von Analyse-PCs. In einem Zeitraum von zwei Jahren werden hierfür drei Personen im höheren Dienst und eine Person im gehobenen Dienst benötigt. Nach Berücksichtigung der entsprechenden standardisierten Lohnkosten gemäß Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung (67,60 Euro pro Stunde für den höheren Dienst und 40,40 Euro pro Stunde im gehobenen Dienst) errechnet sich dadurch ein einmaliger Personalaufwand in Höhe von rund 778.000 Euro. Außerdem entstehen in diesem Zusammenhang einmalige Sachkosten in Höhe von rund 9,8 Millionen Euro.

Ferner fallen beim Statistischen Bundesamt jährliche Personalkosten in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro an (21,05 MAK im höheren Dienst mit Lohnkosten in Höhe von 67,60 Euro pro Stunde, 8,1 MAK im gehobenen Dienst mit einem Lohnsatz in Höhe von 40,40

Euro pro Stunde und zwei MAK im mittleren Dienst mit einem Lohnsatz in Höhe von 33,80 Euro pro Stunde; ein MAK (Mitarbeitendenkapazität) entspricht 200 Arbeitstagen à 8 Stunden).

Dieser Aufwand ist dabei auf die Erfüllung folgender Aufgaben zurückzuführen:

- die Datenaufbereitung, -verknüpfung und -bereitstellung durch die Forschungsstelle (jährlicher Personalaufwand: rund 389.000 Euro),
- das Prüfen von Identifikatoren, Durchführen von Record-Linkage-Verfahren und Qualitätsprüfungen, sowie das Erstellen von Schlüsseltabellen und Betreuen des Datenschutzcockpits durch die Vertrauensstelle (jährlicher Personalaufwand: rund 401.000 Euro),
- das Betreuen der Datennutzenden nach Maßgabe der erforderlichen Schutzmaßnahmen in der Forschungsstelle (jährlicher Personalaufwand: rund 735.000 Euro),
- das Weiterentwickeln der Methodik, die Öffentlichkeitsarbeit, das Prüfen der Anträge zur Datennutzung und Datenverknüpfung, sowie das Prüfen der Akkreditierungsanträge und Durchführen selbiger (jährlicher Personalaufwand: 886.000 Euro),
- die Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Architektur (jährlicher Personalaufwand: 497.000 Euro).

Zudem entstehen jährliche Sachkosten in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro pro Jahr, die überwiegend (rund 2,7 Millionen Euro) auf den laufenden Betrieb der IT-Architektur zurückzuführen sind; rund 147.000 Euro an Sachkosten fallen durch die Einbindung von Dritten – von externen Forschungsdatenzentren – beim Zusammenführen der Daten an.

Lfd. Nr. 3.2 und lfd. Nr. 3.3: Datenmeldung an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten durch Behörden und Einrichtungen auf Bundesebene bzw. Landesebene; §§ 5, 6 und 7 Absatz 4 FDG

Gemäß § 6 des Forschungsdatensetz sind datenanbietende und datenhaltende Stellen verpflichtet, nach Ersuchen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten Daten nach § 7 Absatz 4 zur Verfügung zu stellen. Daten werden nicht automatisiert an die Organisationseinheit im Statistischen Bundesamt weitergeleitet. Hingegen sollen über eine vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellte gesicherte IT-Anwendung die von den Forschenden beantragten Daten anlassbezogen zum Deutschen Zentrum für Mikrodaten fließen.

Es wird erwartet, dass pro Jahr etwa 25 Anträge zur Zusammenführung von Daten beim Deutschen Zentrum für Mikrodaten gestellt werden. Je Antrag wird erwartet, dass im Mittel bei etwa fünf datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen Daten eingeholt werden sollen. Schätzungsweise liegt die jährliche Anzahl somit bei 125 Datenmeldungen.

Es ist davon auszugehen, dass das Deutsche Zentrum für Mikrodaten mehr als 25 Anträge pro Jahr von Forschenden erhält – zu erwarten sind etwa 200 jährliche Anfragen von Forschenden –, sich dabei aber das Dateninteresse widerholen könnte und somit nicht erneut bei den Stellen nach § 2 Nr. 13 oder 14 Anfragen gestellt werden müssen.

Datenanbietende und datenhaltende Stellen können sich auf Bundes- oder auf Landesebene befinden. Ausgehend von den in Anlage 1 genannten Registern, den in Anlage 2 genannten Forschungsdatenzentren und den in § 7 Absatz 4 Nummer 1 bis 9 genannten Einrichtungen wird angenommen, dass etwa 70% der Anfragen bei Einrichtungen auf Bundes- und 30% bei Einrichtungen auf Landesebene landen werden (90 beziehungsweise 35 Anfragen).

Da die Anfragen anlassbezogen sind und sich dadurch vermutlich keine Routine etablieren kann, könnte der Aufwand pro Fall nicht unerheblich sein. Für das weitere Vorgehen wird ein Zeitaufwand auf der Basis der folgenden Standardaktivitäten gemäß Leitfaden angenommen (jeweils hohes Komplexitätsniveau):

- Einarbeitung/Prüfung der Anfrage (vgl. Aktivität „Einarbeiten in die Vorgabe“): 413 Minuten
- Eingang bestätigen: 22 Minuten
- Beraten (intern und gegebenenfalls mit dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten): 460 Minuten
- Datensatz vorbereiten (keine Standardaktivität gemäß Leitfaden vorhanden; wird auf 3 Arbeitstage geschätzt): 1 440 Minuten
- Daten vor Versand überprüfen und Mitzeichnungen einholen: 1 170 Minuten
- Daten übermitteln: 60 Minuten
- Bei Bedarf sonstige Zu- und Unterstützungsarbeiten gemäß § 5 leisten: 120 Minuten
  (Aufwendigere Unterstützungsarbeiten werden über Sachmittel des Statistischen Bundesamtes kompensiert und sind deshalb beim jährlichen Erfüllungsaufwand der lfd. Nr. 3.1 berücksichtigt).

In Summe liegt der Aufwand pro Fall somit bei 3 685 Minuten – das entspricht etwa 7,7 Arbeitstage. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um den Maximalaufwand pro Fall handelt. Da die Anfragen bei Einrichtungen gestellt werden, die derzeit auch bereits Daten zur Verfügung stellen oder stellen müssen – sei es unter anderem für Forschende, für wissenschaftliche Institutionen, für Bundes- oder Landesregierungen, Parlamente und Behörden, könnten Abstimmungs-, Einarbeitungs- und Datenvorbereitungsprozesse zügiger als angenommen ablaufen. Um diesem Sachstand Rechnung zu tragen, wird der Zeitaufwand pro Fall auf 6 Arbeitstage (2 880 Minuten) herabgesetzt.

Nach Berücksichtigung des durchschnittlichen Lohnkostensatzes auf Bundes- beziehungsweise Landesebene (44,40 Euro pro Stunde und 46,70 Euro pro Stunde) errechnet sich somit ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 192.000 Euro (lfd. Nr. 3.2) und 78.000 (lfd. Nr. 3.3.).

5. Weitere Kosten

Kosten, die über die aufgeführten Ausgaben und den genannten Erfüllungsaufwand hinausgehen, entstehen durch den Gesetzentwurf nicht.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Entwurf hat keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. Die Regelungen sind inhaltlich geschlechtsneutral und betreffen Frauen und Männer in gleicher Weise. Durch die bessere Nutzung von Daten der öffentlichen Hand für Forschungszwecke wird ermöglicht, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse generiert, Erkenntnisse aus der Vergangenheit überprüft und validiert werden können und Deutschland als Forschungsstandort in Zukunft für Forscherinnen und Forscher attraktiver wird. Dies stärkt die evidenzbasierte Politikgestaltung gerade in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeits- und Sozialpolitik sowie der Umweltpolitik und befördert den gesellschaftspolitischen Fortschritt. Demografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung ist nicht vorgesehen, da eine Notwendigkeit der Regelungen auch in Zukunft zu erwarten ist.

Das Gesetz verfolgt das Ziel, den Zugang und die Zusammenführung von Daten für die Forschung zu verbessern. Dafür wird ein Deutsches Zentrum für Mikrodaten am Statistischen Bundesamt neu eingerichtet. Das Ziel, den Zugang zu und die Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken zu verbessern, stellt eine Daueraufgabe dar. Die Zielerreichung bedarf daher einer kontinuierlichen Überprüfung sowie etwaigen Anpassung und ist in einer Evaluierung näher zu betrachten.

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt evaluiert fünf Jahre nach Inkrafttreten der letzten Regelung dieses Gesetzes die Wirkung dieser Ziele.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zum Zugang zu und zur Nutzung von Daten für die Forschung)

Zu Teil 1 (Allgemeine Bestimmungen)

Zu § 1 (Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Forschung ist zur Förderung des Gemeinwohls und zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen von großer Bedeutung. Für die datenbasierte Forschung sind der Zugang zu und die Zusammenführung von Daten essentiell. Insbesondere die Möglichkeit zur Datenzusammenführung ermöglicht es Forscherinnen und Forschern, Daten bereichsübergreifend zu analysieren und dadurch wichtige Erkenntnisse von gesellschaftlichem Interesse zu gewinnen. Hierdurch kann das Potential von datenbasierter Forschung voll ausgeschöpft und die Forschung entscheidend gefördert werden. Mit dem FDG soll die Forschung öffentlicher Träger und die Forschung an privaten Einrichtungen und Unternehmen gleichermaßen in den Blick genommen werden.

Zweck des Gesetzes ist es, den Zugang zu und die Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken grundlegend zu erleichtern, die Nutzbarkeit der Daten also zu erhöhen. Für den Zugang zu und die Zusammenführung von Daten werden einheitliche Rechtsgrundlagen sowie datenschutzrechtliche Grundlagen geschaffen, soweit Nutzungsmöglichkeiten der betroffenen Daten noch nicht bestehen. Darüber hinaus trägt das FDG den besonderen Belangen der Forschung mittels Regelungen zur Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben Rechnung.

Zu Absatz 2

In Einzelfällen hat der Gesetzgeber die Verarbeitung von Daten zu Forschungszwecken ausdrücklich ausgeschlossen. Beispielsweise dürfen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 BKAG personenbezogene Daten, die durch einen verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen oder durch einen verdeckten Eingriff in informationstechnische Systeme erlangt wurden (§ 12 Absatz 3 BKAG), nicht zu Forschungszwecken weiterverarbeitet werden. Diese Wertung muss auch unter dem FDG fortgelten.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Die in § 2 genannten Rechtsbegriffe werden für die Zwecke des FDG legaldefiniert sowie durch Verweisungen auf bestehende Legaldefinitionen klargestellt. Soweit sachgerecht, wird auf unionsrechtliche Definitionen verwiesen, auch um auf eine weitere Harmonisierung im Datenrecht hinzuwirken.

Zu Nummer 6

Diese Nummer verweist auf den Begriff der Pseudonymisierung in der DSGVO und bezieht sich folglich lediglich aufpersonenbezogene Daten. Im Kontext von nicht personenbezogenen Daten wird im FDG die Bezeichnung Erstellung von Pseudonymen verwendet.

Zu Nummer 7

Der Begriff „Forscherinnen und Forscher“ bezeichnet natürliche Personen, die einer Hochschule (Nummern 8 und 9), Forschungseinrichtung (Nummer 10), sonstigen Forschungseinrichtung (Nummer 10) oder einem Unternehmen (Nummer 11) angehören. Einer solchen Einrichtung gehören die Forscherinnen oder Forscher an, wenn sie zu dieser in einem Arbeits-, Beamten-, Promotionsverhältnis oder Habilitationsverhältnis stehen. Ergänzend muss die ausgeübte Tätigkeit zudem darauf ausgerichtet sein, mit wissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse zu gewinnen. Wissenschaftliche Methoden sind solche, die nach Inhalt und Form einen ernsthaften und rationalen Versuch zur Gewinnung (vorläufiger) Erkenntnisse darstellen. Damit sollen wissenschaftlich tätige Personen von nicht wissenschaftlich Tätigen abgegrenzt werden.

Zu Nummer 8

Hochschulen der Länder sind alle staatlichen Hochschulen in Trägerschaft der Länder. Hochschulen des Bundes umfassen alle Hochschulen des Bundes. Hierzu gehören insbesondere die Universitäten der Bundeswehr, die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und die Hochschule der Bundesbank.

Zu Nummer 9

Privatrechtlich organisierte Hochschulen sind alle nicht-staatlichen Hochschulen, d.h. private Hochschulen, die vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert sind.

Zu Nummer 10

Die Forschungseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein e.V. (FhG), die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG), die Mitgliedseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) und die Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL).

Erfasst sind zudem andere Einrichtungen, deren Hauptzweck darin besteht, Forschung zu betreiben. Dazu zählen auch Forschungseinrichtungen, die ihren Sitz innerhalb der Europäischen Union haben. Weiterhin sind Forschungseinrichtungen erfasst, welche ihren Hauptsitz in Drittstaaten haben, die ein mit dem europäischen vergleichbares Datenschutzniveau verankert haben.

Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Forschungstätigkeiten oftmals europäisch beziehungsweise international stattfinden. Innerhalb der Europäischen Union ist über die DSGVO das zu sichernde Datenschutzniveau verbindlich festgelegt. Um dies auch

in Forschungskooperationen mit internationalen Partnern abzusichern, sollen nur solche Forschungseinrichtungen aus Drittstaaten erfasst sein, die ein vergleichbares Datenschutzniveau über einen Angemessenheitsbeschluss garantieren.

Zu Nummer 11

Nummer 11 erfasst privatrechtlich organisierte Entitäten, die Forschung betreiben. Zur Sicherung des angemessenen Datenschutzniveaus ist es erforderlich, dass das Unternehmen seinen Haupt- oder Verwaltungssitz auf dem Gebiet der Europäischen Union hat oder in einem Drittstaat, für den ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Artikel 45 der DSGVO besteht.

Zu Nummer 12

Nummer 12 enthält eine auf die Zwecke des FDG zugeschnittene, d.h. datenbezogene Begriffsbestimmung des Begriffs „Forschungsvorhaben“.

Zu Nummer 13

Einige datenhaltende Stellen besitzen keine eigenständige Rechtspersönlichkeit. In diesem Fall sind ihre rechtsfähigen Träger Adressaten der in diesem Gesetz geregelten Verpflichtungen.

Zu Nummer 14

Datenanbietende Stellen im Sinne dieses Gesetzes zeichnen sich durch Kenntnisse bezüglich der Nutzung der von ihnen angebotenen Daten zu Forschungszwecken aus. Sie sind in der Lage, der Forschung (in der Regel pseudonymisierte) Mikrodaten in geeigneter Form und mit sachlich richtigen und vollständigen Metadaten und einer geeigneten Dokumentation anzubieten, die eine Datennutzung durch Dritte ermöglicht. Sie prüfen die Mikrodaten sowie Metadaten und elektronische Dokumentation auf Qualität und Güte und ergreifen geeignete Maßnahmen, die das Re-Identifikationsrisiko minimieren. Zu solchen Maßnahmen zählen technische Vorkehrungen ebenso wie organisatorische Regelungen, welche den Inhalt der Daten nicht grundlegend verfälschen und die wissenschaftliche Nutzung ermöglichen. Zudem beraten sie zu den Daten und begleiten die datenschutzkonforme wissenschaftliche Nutzung der Daten. Zu diesen Stellen gehören die Forschungsdatenzentren. Da diese in der Regel über keine eigenständige Rechtspersönlichkeit verfügen, wird auch bei ihnen die dahinter stehende, rechtsfähige Einheit adressiert.

Zu Nummer 15

Identifizierende Merkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Merkmale, die der Durchführung von Forschungsvorhaben dienen und für Datenzusammenführungen benötigt werden. Sie beschreiben einen Merkmalsträger – eine Person, eine Sache oder eine Kategorie – oder lassen die Zuordnung zu ihm zu. Beispiele sind der Name oder das Geburtsdatum einer Person, der Name eines Unternehmens oder die Anschrift. Fachliche Merkmale umfassen alle inhaltlichen Angaben über sachliche und persönliche Verhältnisse, die über einen Merkmalsträger erhoben wurden und im Rahmen dieses Gesetzes für die Beantwortung der Forschungsfrage nutzbar sind, beispielsweise der Ausbildungsabschluss oder das Einkommen. Einige Merkmale können auch gleichzeitig beiden Zwecken dienen, beispielsweise der Wirtschaftszweig eines Unternehmens.

Zu Teil 2 (Zugang zu und Zusammenführung von Daten zum Zwecke der Forschung über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten)

Zu § 3 (Errichtung und Aufgaben des Deutschen Zentrums für Mikrodaten; Verordnungsermächtigung)

Zu Absatz 1

Bislang gibt es in Deutschland keine neutrale Stelle, die als Datentreuhänder Forscherinnen und Forschern übergreifend und zentral gebündelt den Zugang zu Daten verschafft und die bereichsübergreifende Zusammenführung von Daten verschiedener Stellen ermöglicht. Dies erschwert die Forschung in Deutschland vor allem im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch in anderen Fachbereichen, die von allgemein gesellschaftlichem Interesse sind, wie etwa Bildung, Gesundheit und Klima. Dem internationalen Vergleich kann die gegenwärtige Rechtslage bezüglich der datengetriebenen Forschung nicht standhalten, mit der Folge, dass Forscherinnen und Forscher für Forschungsfragen auf Datenbestände aus dem Ausland zurückgreifen müssen. Die im Ausland herangezogenen Datenbestände lassen jedoch nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf Forschungsfragen zu, die einen nationalen Bezug haben. Damit werden Forschungsergebnisse für den Standort Deutschland und die evidenz- und faktenbasierte Politikberatung erschwert. Zudem wirkt sich die Abwanderung von Forscherinnen und Forschern ins Ausland wegen der dort besser verfügbaren Daten nachteilig auf den Forschungsstandort Deutschland aus.

Aus diesem Grund schafft das FDG eine einheitliche und übergreifende Rechtsgrundlage für den Zugang zu Daten der öffentlichen Hand wie Statistik- und Registerdaten und Daten der Forschungsdatenzentren, sofern der Zugang nicht durch andere Stellen gewährt wird. Die zentrale Verbesserung besteht jedoch in der Schaffung einer einheitlichen und übergreifenden Rechtsgrundlage für die Zusammenführung dieser Daten sowie der Regelung der datenschutzrechtlichen Absicherung der Zusammenführung dieser Daten. Zur Umsetzung dieser Aufgaben sollen mit der Forschungsstelle als Teil des Deutschen Zentrums für Mikrodaten eine zentrale und neutrale Datentreuhänderstelle beim Statistischen Bundesamt und mit der Vertrauensstelle eine davon unabhängige Einheit zur Unterstützung bei der Pseudonymisierung von sensiblen Daten eingerichtet werden. Diese Stellen sollen die datengetriebene Forschung datenschutzkonform und mit hoher Nutzerfreundlichkeit ermöglichen. Die Zurverfügungstellung von (zusammengeführten) Daten wird nach Wahl der Forscherinnen und Forscher auch per Fernzugriff (Remote Access), digital und datenschutzkonform in einer kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung realisiert.

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten soll als vom Verwaltungsbereich des Statistischen Bundesamtes getrennte, eigene und unabhängige Organisationseinheit aufgebaut und betrieben werden. Das Statistische Bundesamt hat sich seit den Anfängen der datengetriebenen Gesellschaft und Forschung als Behörde mit umfangreicher Expertise im Umgang mit Daten etabliert. Das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes bietet gemeinsam mit dem Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder der empirisch arbeitenden Wissenschaft bereits heute ein abgestimmtes Daten- und Dienstleistungsangebot aus mehr als 90 Statistiken zu Themen aus Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Soziales und weiteren Gebieten an. Es verfügt über einen großen Erfahrungs- und Datenbestand und baut diesen weiter aus. Das Statistische Bundesamt und das dort angesiedelte Forschungsdatenzentrum verfügen bereits über etablierte Prozesse für die Datennutzung auf Basis der geltenden Rechtslage. Die dort gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse können in die aufzubauenden Datenprozesse und Strukturen beim Deutschen Zentrum für Mikrodaten einfließen. Die Verortung beim Statistischen Bundesamt hat sich auch im europäischen Ausland (Österreich und Niederlande) als wirkungsvoll und praxisgerecht erwiesen. Mit Blick auf die europäische Verbundforschung ist die Schaffung ähnlicher Strukturen in den Mitgliedstaaten vorteilhaft.

Die Unabhängigkeit des Deutschen Zentrums für Mikrodaten vom Statistischen Bundesamt trägt dem Abschottungs- und Trennungsgebot Rechnung. Das Abschottungsgebot schützt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und ist damit verfassungsrechtlich geboten. Unter der „Abschottung“ ist die Separierung des Statistikbetriebs bei den statistischen Ämtern von einer Nichtstatistik-Einrichtung zu verstehen. Die Datenverarbeitung bei der Statistikerstellung muss also grundsätzlich organisatorisch von der Datenverarbeitung im Deutschen Zentrum für Mikrodaten separiert sein. Die Trennung stellt sicher, dass der Datensatz von personenbezogenen Angaben entkoppelt wird. Das Trennungs- und Abschottungsgebot, das das Bundesverfassungsgericht als einheitlichen Begriff versteht (BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1983 – I BvR 209/83), sichert die Funktionsfähigkeit der amtlichen Statistik. Denn nur über das Trennungs- und Abschottungsgebot wird das bei den auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern notwendige Vertrauen geschaffen, dass ihre Daten nur für statistische Zwecke verwendet werden. Dieses Vertrauen ist notwendig, um die Bereitschaft der Auskunftspflichtigen zu genauen und wahrheitsnahen Angaben herzustellen. Diese Angaben bilden die Basis für die Funktionsfähigkeit der amtlichen Statistik. Die Verarbeitung der Daten durch die Forschungsstelle findet zudem in einer kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung statt. Diese Umgebung verlassen die Daten zu keinem Zeitpunkt.

Liegen die Voraussetzungen für die Datennutzung nach dem FDG vor, sind Datenweitergaben aus dem Verwaltungsbereich des Statistischen Bundesamtes an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten in den durch das FDG gezogenen Grenzen zulässig.

Die Rechts- und Fachaufsicht über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten liegt beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Zu Absatz 2

Die Forschungsstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten ist zuständig für die Zusammenführung sowie die Verfügungstellung der Daten für die Forscherinnen und Forscher. Zudem übernimmt sie Beratungsfunktionen. Die Einrichtung und Organisation einer separaten sowie räumlich, organisatorisch und technisch von der Foschungsstelle getrennten Vertrauensstelleträgt der Sensibilität und des Umfangs der in der Forschungsstelle verarbeiteten Daten Rechnung. Insbesondere Teile der erfassten Registerdaten sind besonders schutzbedürftig. Die Vertrauensstelle wirkt bei der Pseudonymisierung beziehungsweise der Erstellung von Pseudonymen mit. Sie verarbeitet nach der gesetzlichen Konzeption im Grundsatz ausschließlich die unmittelbar (personen-)identifizierenden Merkmale der Datensätze zur Bildung eines Pseudonyms, die Forschungsstelle lediglich die inhaltlichen Merkmale der Datensätze ohne unmittelbar (personen-)identifizierende Merkmale. Dadurch verarbeitet in dem Grundfall keine der beiden Stellen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten vollständige, unmittelbar personenbezogene Rohdaten. Ein ähnliches gesetzlich vorgesehenes Konstrukt der Einbeziehung einer gesonderten Vertrauensstelle findet sich beispielsweise in § 4 GDNG in Verbindung mit § 303c SGB V.

Zu Absatz 3

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten wird als forschungsfördernde Einrichtung aufgebaut und hat das Ziel, die datengetriebene Forschung in verschiedenen Aspekten weiter voranzutreiben und zu stärken. Die Forschungsstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten wird nicht nur als zentrale Anlaufstelle für die Datenzusammenführung der im Datenkranz des § 7 Absatz 4 genannten Daten zu Forschungszwecken etabliert, sondern zugleich als Beratungs- und Servicestelle für Forscherinnen und Forscher aufgebaut. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten soll zudem auf nationaler und europäischer Ebene die Entwicklungen im Datenrecht sowie im Bereich der Verarbeitungsinfrastrukturen aktiv begleiten.

Zu Nummer 1

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hat die Aufgabe, die Anträge der Forscherinnen und Forscher auf Datenzugang und Datenzusammenführung mittels geeigneter elektronischer Strukturen entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Elektronische Strukturen sind hierbei niedrigschwellig zugängliche, nutzerzentrierte und digitale Anwendungen, die das gesamte Antragsverfahren ausschließlich digital ausgestalten (von der Antragsstellung bis zur Entscheidungsbekanntgabe). Ziel ist es, schnelle und unbürokratische Verfahren für die Datennutzung zu Forschungszwecken zu etablieren und unnötige Aufwände zu vermeiden.

Zu Nummer 2

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hat in seiner Forschungsstelle die Anträge der Forscherinnen und Forscher zu prüfen, darüber zu entscheiden und die Verarbeitung der Daten zu ermöglichen. Es wird als zentrale Datenzusammenführungsstelle etabliert und realisiert die Datenbereitstellung digital und datenschutzkonform.

Die Forschungsstelle bindet bei Bedarf die datenanbietenden Stellen nach § 2 Nummer 14 ein. Die Forschungsstelle soll die insbesondere bei den Forschungsdatenzentren vorhandene Expertise durch kooperative Zusammenarbeit mit den datenabietenden Stellen im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten nutzen. Das betrifft insbesondere die bereichsspezifische Expertise über die von den Stellen gehaltenen Daten. Dies soll dazu beitragen, dass die bisherigen Qualitätsstandards bei der Beratung und der Zusammenführung gewahrt werden.

Die kooperative Zusammenarbeit ermöglicht eine Abstimmung zum Zwecke des fachlichen Austauschs.

Zu Nummer 3

Es ist erforderlich, dass die technischen Voraussetzungen an den Datenzugang und die Datenzusammenführung zu Forschungszwecken nach den §§ 7 und 9 den Anforderungen an Rechtssicherheit, Datenschutzkonformität und Praktikabilität genügen. Hierfür stellt die Forschungsstelle eine kontrollierte, besonders gesicherte elektronische Verarbeitungsumgebung bereit, die einerseits den Sicherheitsanforderungen der datenhaltenden und datenanbietenden Stellen sowie andererseits dem Bedürfnis nach Nutzerfreundlichkeit der Antragstellerinnen und Antragsteller Rechnung trägt. Hierzu muss in der besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass Daten personengebunden nur den jeweiligen Antragstellerinnen oder Antragstellern bereitgestellt werden sowie Daten aus dieser besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung nicht entnommen beziehungsweise herausgezogen werden können. Dem Aspekt der Nutzerfreundlichkeit wird durch die Bereitstellung der Daten mittels elektronischem Fernzugriff (Remote Access) Rechnung getragen.

Zu Nummer 4

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten wird auch als Beratungs- und Servicestelle für Forscherinnen und Forscher aufgebaut. Es berät und betreut diese im Vorfeld sowie bei der Antragsstellung nach § 7 sowie § 9, insbesondere zu den Datenbeständen nach § 7 Absatz 4, und bei der anschließenden Verarbeitung der Daten. Bei Bedarf bindet das Deutsche Zentrum die datenanbietenden Stellen nach § 2 Nummer 14 in kooperativer und vertrauensvoller Zusammenarbeit im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten ein.

Zu Nummer 5

Um den Nutzen und gesellschaftlichen Mehrwert der datengetriebenen Forschung in die Öffentlichkeit zu tragen und Transparenz zu schaffen, soll das Deutsche Zentrum für Mikrodaten über die Aktivitäten allgemeinverständlich und allgemeinzugänglich, insbesondere auf der Webseite, informieren. Dies soll dazu beitragen, das Verständnis der Gesellschaft über das Datenteilen zu Forschungszwecken zu fördern und die Akzeptanz dafür weiter zu erhöhen. Die Information umfasst nicht die Hilfspersonen.

Zu Nummer 6

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten soll die Datennutzung zu Forschungszwecken im nationalen und europäischen Raum aktiv befördern. Als zentrale Datentreuhänderstelle für die Forschung ist die Forschungsstelle besonders geeignet, die Bundesregierung mit Empfehlungen und Einschätzungen zur forschungsfreundlichen Gestaltung datenbezogener Vorhaben zu unterstützen.

Zu Nummer 7

Um sichere und datenschutzkonforme Forschungsdateninfrastrukturen zu fördern, soll das Deutsche Zentrum für Mikrodaten die eigenen praktischen Erfahrungen in allgemeine Empfehlungen überführen und veröffentlichen sowie in den öffentlichen und fachlichen Diskurs über Dateninfrastrukturen einbringen.

Zu Nummer 8

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten trägt im Rahmen seiner Zuständigkeit der Bedeutung einer hohen Datenqualität Rechnung. Um ein gleichbleibend hohes Maß der Qualität der Datensätze zu gewährleisten, soll die Forschungsstelle erforderlichenfalls qualitätssichernde Maßnahmen ergreifen. Hierzu zählt beispielsweise auch die Möglichkeit von Rückmeldungen an die datenhaltenden und datenanbietenden Stellen zur Datenbasis und Qualität der angeforderten Datensätze und ihrer Nutzbarkeit.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Artikel 80 Absatz 1 GG. Hiernach wird das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern die in den § 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 4 näher beschriebenen notwendigen organisatorischen und strukturellen Aspekte sowie Aufgaben des Deutschen Zentrums für Mikrodaten über eine Rechtsverordnung zu regeln.

Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung soll den Rahmen für weitere Garantien nach Artikel 89 Absatz 1 der DSGVO schaffen. Technische und organisatorische Maßnahmen sollen den besonderen Schutzbedarf personenbezogener Daten bei der Bereitstellung der Daten über die kontrollierte, besonders gesicherte Verarbeitungsumgebung sicherstellen, z. B. durch Vorgaben betreffend die Zugangsberechtigung, die Sperrung risikobehafteter Funktionen wie ein etwaiges Erstellen von Datenkopien. Die Einzelheiten der Personalstrukturen bleiben dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten selbst überlassen. Darüber hinaus sollen Synergien zum Statistischen Bundesamt gefördert werden.

Zu Nummer 1

Im Rahmen einer Rechtsverordnung sollen die Einzelheiten zur Einrichtung und Organisation des Deutschen Zentrums für Mikrodaten geregelt werden. Dies betrifft u. a. die Arbeitsweise sowie die Organisationsstruktur des Deutschen Zentrums für Mikrodaten.

Zu Nummer 2

Im Rahmen einer Rechtsverordnung sollen die Einzelheiten zur Aufgabenwahrnehmung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten und zu den Verfahren geregelt werden. Hierdurch wird eine flexible und fortwährende Anpassung an künftige technische Entwicklungen ermöglicht.

Zu § 4 (Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten an der Forschungsstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten)

Die in § 4 enthaltenen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen tragen den potentiell sensiblen Inhalten der Daten und der daraus erwachsenden Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen Rechnung. Durch die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen wird die Eingriffsintensität von Datennutzungen zu Forschungszwecken ohne Einwilligung der betroffenen Person in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz gesenkt. Die technischen Maßnahmen werden technikneutral adressiert.

Die Vorschrift enthält einen Katalog an Maßnahmen, der bei der Verarbeitung von Daten an der Forschungsstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten einzuhalten ist.

Zu Nummer 1

Nummer 1 beschreibt Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob, wann und von wem die Daten verarbeitet worden sind. Dies ermöglicht es, Datenmissbrauch vorzubeugen und diesen gegebenfalls nachverfolgen zu können. Als Maßnahmen im Sinne dieser Vorschrift gelten beispielsweise Protokollierungen der Datenverarbeitungen oder Rechte- und Rollenkonzepte.

Zu Nummer 2

Zur Sensibilisierung sind die an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten hinsichtlich ihrer Pflichten zu unterrichten und beraten. Die Sensibilisierung kann durch Schulungen, Handlungsanweisungen oder durch Dienstanweisungen erfolgen. Insbesondere ist auf die konkreten Verarbeitungsrisiken und die Rolle, die den an den Verarbeitungsvorgängen Beteiligten dabei zukommt, hinzuweisen beziehungsweise darüber aufzuklären. Die Maßnahmen sind vor der ersten Verarbeitung durchzuführen und in regelmäßigen Abständen zu wiederholen und gegebenenfalls zu überprüfen.

Zu Nummer 3

Die Beschränkung des Zugangs zu den Daten bei der Forschungsstelle und von Auftragsverarbeitern sowie die Beschränkung des Zugangs auf berechtigte Forscherinnen und Forscher kann durch spezifische Zugangs- und Zugriffsmaßnahmen, wie physische Barrieren und insbesondere Softwarelösungen, die digital eine Berechtigung überprüfen, gewährleistet werden. Dies verringert potentielle Verarbeitungs- und Missbrauchsrisiken.

Zu Nummer 4

Die verpflichtend vorzunehmende Pseudonymisierung personenbezogener Daten und besonderer Kategorien personenbezogener Daten dient der Umsetzung von Artikel 89 DSGVO, wonach Garantien für die Rechte und Freiheiten der Personen bei der Verarbeitung dieser Daten vorzusehen sind. Die Pseudonymisierung ist eine solche Garantie und trägt dem Grundsatz der Datenminimierung Rechnung. Auch bei nicht personenbezogenen Daten ist durch Zuteilung eines Pseudonyms sicherzustellen, dass eine Zuordnung ausgeschlossen werden kann. Sofern der Forschungszweck auch durch die Verwendung anonymisierter Daten erreichbar ist, ist die Nutzung anonymisierter Daten gegenüber der Nutzung

pseudonymisierter Daten vorrangig. Dies dient dem Schutz sensibler Inhalte und entspricht der unionsrechtlichen Konzeption des Schutzes personenbezogener Daten in Art. 89 Absatz 1 Satz 4 DSGVO.

Zu Nummer 5

Unter die in Nummer 5 genannten Maßnahmen fallen insbesondere regelmäßige Penetrationstests sowie technische Vorrichtungen wie Antivirensoftware, Firewalls aber auch Systeme, die bei einem Ausfall einzelner Datenspeicher diese kompensieren beziehungsweise wiederherstellen können.

Zu Nummer 6

Die Einrichtung von Verfahren im Sinne dieser Nummer dient der Überprüfung der Wirksamkeit der in § 4 genannten Schutzmaßnahmen. Die Verfahrensevaluation als Maßnahme zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus nennt auch Art. 32 Absatz 1 DSGVO.

Zu Nummer 7

Die Maßnahme gewährleistet, dass die den Forscherinnen und Forschern zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich in der besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung der Forschungsstelle verarbeitet werden, sodass diese nicht aus ihr entnommen oder herausgezogen werden können. Diese Einschränkung der Verarbeitungsmöglichkeit der Daten trifft auf die anonymisierten Forschungsergebnisse, die in dieser Form die Verarbeitungsumgebung der Forschungsstelle verlassen können, nicht zu.

Zu Nummer 8

Diese Maßnahme sieht die unverzügliche Löschung der fachlichen Daten vor, sobald diese für die Zwecke des Forschungsvorhabens nicht mehr erforderlich sind. Sie konkretisiert den Grundsatz der Speicherbegrenzung aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) DSGVO.

Zu § 5 (Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten an der Vertrauensstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten; Speicherung der Datensätze und Verordnungsermächtigung)

Mit der Vertrauensstelle des Deutschen Zentrums für Mikrodaten wird eine von der Forschungsstelle unabhängige Stelle geschaffen, um dem hohen Schutzniveau der teilweise sensiblen Daten gerecht zu werden. Durch die Mitwirkung der Vertrauensstelle bei der Pseudonymisierung und die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen wird die Eingriffsintensität von Datennutzungen zu Forschungszwecken ohne Einwilligung der betroffenen Person in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz gesenkt. Aufgrund der Trennung der beiden Stellen verarbeitet im Grundsatz keine Stelle gleichzeitig fachliche und identifizierende Merkmale.

Zu Absatz 1

Absatz 1 beschreibt die Aufgabe der Vertrauensstelle sowie die Zusammenarbeit mit datenanbietenden Stellen mit dem Ziel, deren Expertise, z. B. in der Minimierung des Re-Identifikationsrisikos der betroffenen Personen, auch für die Forschung über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zu nutzen. Für die Mitwirkung der Vertrauensstelle nach Satz 1 wird in Satz 2 die Verarbeitungsbefugnis auf der Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j) der Verordnung (EU) 679/2016 geregelt. Die Vertrauensstelle hat die Befugnis, die Daten zu verarbeiten sowie sie an die datenhaltenden und datenanbietenden Stellen nach

Absatz 2, an die Forschungsstelle nach Absatz 3 sowie die Schlüsseltabelle an die Forschungsstelle nach Absatz 4 zu übermitteln.

Zu Absatz 2

Absatz 2 konkretisiert das Verfahren der Pseudonymisierung. Es wird der Grundfall der Pseudonymisierung beschrieben, welcher eine Zusammenarbeit der Vertrauensstelle mit den datenanbietenden und datenhaltenden Stellen vorsieht. Durch die Pseudonymisierung ist es ohne Hinzuziehung von Zusatzwissen nicht mehr möglich, die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten einer spezifischen Person zuzuordnen. Auf diese Weise wird eine Profilbildung verhindert.

Zu Absatz 3

Absatz 3 beschreibt das Verfahren der Pseudonymisierung für den vom Grundsatz in Absatz 2 abweichenden Fall. Hiernach dürfen der Vertrauensstelle im Ausnahmefall sowohl fachliche als auch identifizierende Merkmale übermittelt werden, wenn es den datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen nicht möglich ist, die identifzierenden Merkmale separat zu übermitteln, insbesondere aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen oder notwendiger Fachkenntnisse. Diese Datenverarbeitung ist risikobehafteter als der Grundfall nach Absatz 2, da der Vertrauensstelle beide Merkmalskategorien vorliegen. Aus diesem Grund sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vertrauensstelle, die an diesen Vorgängen beteiligt sind, nach Absatz 8 besonders zu schulen. Die Pseudonymisierung nimmt die Vertrauensstelle in diesem Fall allein, ohne die Mitwirkung der datenhaltenden oder datenanbietenden Stellen, vor.

Zu Absatz 4

Absatz 4 beschreibt das arbeitsteilige Vorgehen von Vertrauensstelle und Forschungsstelle bei Datenzusammenführungen. Die Vertrauensstelle erstellt aus den Lieferpseudonymen nach Absätzen 2 und 3 und einer gemeinsamen pseudonymisierten Kennnummer (projektspezifische Forschungskennnummer), die die Verbindung der einzelnen Lieferpseudonyme für verschiedene datenhaltende oder datenanbietende Stellen schafft, eine Schlüsseltabelle, die auf das jeweilige Forschungsvorhaben bezogen ist. Diese leitet sie über eine gesicherte Schnittstelle an die Forschungsstelle weiter. Die gesicherte Schnittstelle, über die sie die projektspezifische Schlüsseltabelle an die Forschungsstelle weiterleitet, fungiert als Datenschleuse. Die Forschungsstelle führt die Datensätze mithilfe der Angaben aus der Schlüsseltabelle zusammen.

Zu Absatz 5

Die Löschung der projektspezifischen Schlüsseltabelle spätestens 10 Jahre nach Abschluss des Forschungsvorhabens dient der Umsetzung des Grundsatzes der Speicherbegrenzung aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) DSGVO und trägt zum Schutz der Daten bei.

Zu Absatz 6

Die Regelung ermöglicht eine von dem in § 4 Nummer 8 normierten Grundsatz der unverzüglichen Löschung abweichende, über den Zeitraum der Nutzung für das Forschungsvorhaben hinausgehende Speicherung der personenbezogenen Daten, um im Sinne der Effizienz Doppelerhebungen bei den Stellen und eine damit einhergehende Bürokratie zu vermeiden. Insbesondere dient sie der Risikominimierung, indem die Anzahl der Verarbeitungsvorgänge reduziert wird, die einen Risikofaktor nach der DSGVO darstellen. Die hier geregelte Speicherung dieser Daten bei der Forschungsstelle steht im Einklang mit dem Grundsatz der Zweckbindung, der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Halbsatz 2 DSGVO für Forschungszwecke weit zu verstehen ist, und dem Grundsatz der Speicherbegrenzung, der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO für Forschungszwecke erweitert ist. Da

die Speicherung in der kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung der Forschungsstelle erfolgt, stellt sie eine weitere Schutzmaßnahme und Garantie nach Artikel 89 Absatz 1 DSGVO dar. Die Entscheidung über diese Speicherung trifft die Forschungsstelle auf Grundlage ihrer Erwartung über besonders nachgefragte Datensätze.

Zu Absatz 7

Die permanente Forschungskennnummer hat den Zweck, künftige Datenzusammenführungen zu erleichtern und die Fehlerquote aufgrund nicht eindeutiger Identifikatoren in den Datensätzen zu reduzieren. Das permanente Pseudonym verlässt zu keinem Zeitpunkt die Vertrauensstelle.

Zu Absatz 8

Die Regelung trägt maßgeblich zum Schutz der sensiblen Daten bei, indem lediglich einer beschränkten Anzahl von Personen Zugriff auf den Bereich der Vertrauensstelle gewährt wird. Das Re-Identifizierungsrisiko wird auf ein Minimum reduziert. Zentrale Schutzmaßnahmen, die für die Forschungsstelle gelten, gelten ebenso für die Vertrauensstelle.

Zu Absatz 9

Absatz 9 enthält eine Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt zur Regelung der Einzelheiten der Organisation, der technischen Schutzvorkehrungen und der Datenübermittlung sowie dem Verfahren der Pseudonymisierung auch mit Blick auf das Verfahren für privat gehaltene Daten oder Daten aus wissenschaftsgetragenen Erhebungen. Hierdurch wird eine flexiblere und fortwährende Anpassung an die künftigen technischen Möglichkeiten im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Vertrauensstelle gewährleistet.

Zu § 6 (Übermittlungspflicht datenanbietender und datenhaltender Stellen)

Um den Datenzugang und die Datenzusammenführung zu Forschungszwecken durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zu ermöglichen, ist eine Rechtsgrundlage notwendig, die die datenanbietenden und datenhaltenden Stellen verpflichtet, die nach §§ 7 und 9 genannten Daten an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zu übermitteln. Liegen die Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 vor, fordert das Deutsche Zentrum für Mikrodaten die beantragten Daten nach § 7 Absatz 4 für den Datenzugang an. Liegen die Vorausetzungen des § 9 Absatz 1 vor, fordert es die für die Datenzusammenführung erforderlichen Daten bei den datenanbietenden oder datenhaltenden Stellen an.

Liegen die beantragten Daten sowohl bei datenanbietenden als auch datenhaltenden Stellen vor, sind allein die datenanbietenden Stellen Adressaten der Übermittlungspflicht. Dies gewährleistet die Einbeziehung der Expertise der datenanbietenden Stellen.

Unter den Voraussetzungen des Satzes 3 können die datenabietenden und datenhaltenden Stellen die Übermittlung verweigern. Stellen Unternehmen beispielsweise im Rahmen einer Kooperation unternehmenseigene Daten zu Forschungszwecken über eine datenanbietende Stelle bereit, sollen insbesondere die datenabietenden Stellen die Möglichkeit haben, sich auf vertragliche Nutzungsbeschränkungen zu berufen und die Übermittlung zu verweigern. So werden negative Anreize vermieden, Datenkooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu beenden.

Sofern die jeweilige datenhaltende Stelle eine registerführende Stelle ist und diese registerführende Stelle bereits an das Nationale Once Only Technical System (NOOTS) angeschlossen ist, sollte dieses System für die Übermittlung der Daten an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten genutzt werden.

Zu § 7 (Zugang zu Daten zu Forschungszwecken)

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält eine einheitliche und bereichsübergreifende Rechtsgrundlage für den Zugang zu Daten zu Forschungszwecken. Den Anspruch geltend machen können Forscherinnen und Forscher nach § 2 Nummer 7, sofern sie Zugang zu den in Absatz 4 genannten Daten zu Forschungszwecken begehren. Der Zugang wird nur auf Antrag gewährt. Antragsberechtigt ist die jeweilige Forscherin beziehungsweise der Forscher, nicht die Einrichtung, der er beziehungsweise sie angehört. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten prüft und entscheidet über den Antrag.

Absatz 1 regelt die Anspruchsvoraussetzungen. Der Datenzugang ist nur Forscherinnen und Forscher einer akkreditierten Einrichtung möglich. Im Rahmen der Akkreditierung wird unter anderem die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen einmalig und einrichtungsbezogen geprüft.

Zu Nummer 2

Das Kriterium der Erforderlichkeit ermöglicht dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten eine angemessene Prüfung im Einzelfall. Das Kriterium sichert die Bindung der Verwaltung an die Grundrechte aus Artikel 1 Absatz 3 GG auf einfach-gesetzlicher Ebene. Durch diese Prüfung wird der Zugang zu den begehrten Daten auf Grundlage objektiver Kriterien gewährt. Für das Forschungsvorhaben erforderlich sind die Daten dann, wenn sie das Forschungsvorhaben und die Forschungsfrage fördern und wenn die konkrete Forschungsfrage mit anderen verfügbaren Daten nicht in gleicher Weise untersucht werden kann. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten legt seiner Prüfung die von den Antragstellerinnen oder Antragstellern dargelegten Gesichtspunkte zugrunde. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten nimmt keinen Einfluss auf die Forschungsfrage oder das Forschungsdesign.

Zu Nummer 3

Das Erfordernis des öffentlichen Interesses am Forschungsvorhaben dient der Ausrichtung am Gemeinwohl. Es schützt wichtige Gemeinschaftsgüter sowie Gesellschaft und Staat. Ein öffentliches Interesse ist insbesondere dann gegeben, wenn die Durchführung des Forschungsvorhabens oder dessen Ergebnisse zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben notwendig sind, die Erfüllung erleichtern oder fördern. Unerheblich ist dabei, ob das Forschungsvorhaben aus öffentlichen oder privaten Mitteln finanziert wird und ob eine Absicht der Gewinnerzielung vorliegt, sofern das Forschungsvorhaben auch dem Gemeinwohl dient. Vom öffentlichen Interesse einschließlicher solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art umfasst sind beispielsweise der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Schutz der in § 52 Absatz 2 AO genannten Interessen.

Zu Nummer 4

Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten hat den Forscherinnen und Forschern Zugang zu den beantragten Daten zu gewähren, sofern neben den Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3 eine Interessenabwägung ergibt, dass schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt werden oder das Interesse an der Forschung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt. Ziel ist es, anhand der Interessenabwägung auch auf tatbestandlicher Ebene den Individualinteressen der betroffenen Person sowie weiteren Geheimhaltungsinteressen, die dem Bedürfnis des Schutzes von öffentlicher Sicherheit und Ordnung oder von Geschäftsgeheimnissen erwachsen, Rechnung zu tragen. Eine Interessenabwägung als Voraussetzung für die Nutzung von Daten für Forschungszwecke findet sich auch in anderen Regelungen, beispielsweise § 75 Absatz 1 SGB X, § 24a Absatz 1 AZRG, § 66 Absatz 1 PStG. Die Konturierung der zu beachtenden schutzwürdigen Interessen ist an § 303e SGB V angelehnt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 führt abschließend drei Gründe auf, die zur Ablehnung des Antrags führen: Der Verdacht einer Zweckentfremdung der Daten, die Gefährdung der Arbeitsfähigkeit des Deutschen Zentrums für Mikrodaten sowie die rechtmäßige Verweigerung einer datenhaltenden beziehungsweise -anbietenden Stelle nach § 6 Satz 3.

Zu Absatz 3

Diese Regelung dient der Klarstellung des Vorrangs spezialgesetzlicher Regelungen, welche den Zugang zu Daten aus dem Datenkranz des § 7 Absatz 4 erlauben. Dabei handelt es sich um Normen wie beispielsweise § 303e SGB V, § 75 SGB X, § 66 PStG, § 150b GewO sowie um weitere Normen wie § 476 StPO oder § 42a BZRG. Ziel dieser Regelung ist die Vermeidung etwaiger Doppelstrukturen für den Datenzugang sowie die Berücksichtigung der speziellen, durch den Gesetzgeber unterschiedlich austarierten Voraussetzungen für Datenzugänge verschiedener Bereiche. Sofern die datenanbietende oder datenhaltende Stelle auf Ersuchen des Deutschen Zentrums für Mikrodaten keine Pflicht zur Übermittlung aufgrund dieser Regelung des Verhältnisses des FDG zu anderen Gesetzen trifft, teilt sie diesem mit, welche speziellere Rechtsgrundlage den Zugang zu den beantragten Daten regelt.

Zudem wird klargestellt, dass der Zugang zu den Daten nach Absatz 4 über Forschungsdatenzentren ebenfalls vorgeht, soweit diese befugt sind, die Daten auf Grundlage einer Einwilligung der betroffenen Person Forscherinnen und Forschern zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 zählt alle Daten auf, die zum Gegenstand des Antrags nach Absatz 1 gemacht werden können.

Gegenstand des Zugangsanspruchs können grundsätzlich alle Daten sein, die von den Stellen nach § 7 Absatz 4 gehalten werden. Ausgenommen davon sind zum einen die Personaldaten der Beschäftigten bei den vorgenannten Stellen, zum anderen sind grundsätzlich nicht numerische Daten, die beschreibende Eigenschaften, Meinungen, Erfahrungen und Beobachtungen erfassen (qualitative Daten), ausgenommen, weil sie technisch nicht oder lediglich eingeschränkt zusammenführbar sind. Zudem birgt die Zusammenführung solcher Daten ein höheres Re-Identifikationsrisiko. Eine Rückausnahme vom Ausschluss des Zugangsanspruchs besteht für identifizierende Merkmale, die für die Zusammenführung verschiedener Datenbestände notwendig sind, für nicht numerische Daten, die Teil eines überwiegend numerischen Datensätzen sind sowie für Daten, die dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten freiwillig zur Verfügung gestellt werden.

Zu Nummer 1

Die von dieser Nummer erfassten Register sind in Anlage 1 abschließend aufgeführt. Register sind solche Stellen, die auf Grund einer Rechtsgrundlage Daten über rechtserhebliche Umstände oder Tatsachen erheben oder beziehen (Registerdaten). Der Begriff Register ist untechnisch und weit zu verstehen, so dass auch andere Verzeichnisse wie Rollen, Kataster, Listen, Bücher erfasst sind.

Zu Nummer 2

Nummer 2 erfasst Daten, die das Statistische Bundesamt nach § 2 BStatG sowie die statistischen Ämter der Länder nach den Landesstatistikgesetzen zum Zwecke der Statistikführung (Bundesstatistik und Landesstatistik) erheben oder beziehen (Statistikdaten). Die Daten des Statistischen Bundesamtes sowie der statistischen Ämter der Länder unterliegen

dem Statistikgeheimnis nach § 16 BStatG beziehungsweise den jeweiligen Regelungen der Landesstatistikgesetze.

Zu Nummer 3

Nummer 3 erfasst Daten, die das Statistische Bundesamt oder die statistischen Ämter der Länder auf Grundlage eines Gesetzes aus allgemein zugänglichen Quellen gewonnen haben. Damit können auch diese Daten Forschungszwecken zugeführt werden.

Zu Nummer 4

Nummer 4 adressiert Daten, die nach der Verordnung über europäische Statistiken (Verordnung (EG) Nr. 223/2009) Gegenstand der Erfüllung von Datenübermittlungspflichten für das Europäische Statistische System sind.

Zu Nummer 5

Nummer 5 bezieht sich auf Daten, die bei den in Anlage 2 abschließend genannten Forschungsdatenzentren zu Forschungszwecken vorgehalten werden. Hierzu zählen insbesondere die Forschungsdatenzentren des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Ämter der Länder sowie weitere explizit genannte Forschungsdatenzentren.

Zu Nummer 6

Nummer 6 bezieht Daten aus Statistiken, die die Deutsche Bundesbank auf Grundlage von § 18 BBankG anordnet oder durchführt sowie Daten aus Statistiken, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) nach § 281 Absatz 1 SGB III erstellt, mit ein.

Zu Nummer 7

Nummer 7 erfasst Daten der Bundeseinrichtungen und Landeseinrichtungen mit Forschungsaufgaben (Ressortforschungseinrichtungen). Dies sind Einrichtungen in der Trägerschaft der öffentlichen Hand (Behörden) mit einem qua Gesetzes erteilten Forschungsauftrag. Erfasst sind alle Einrichtungen, die sich in der Arbeitsgemeinschaft der Ressortforschungseinrichtungen zusammengeschlossen haben. Hierzu gehören z. B. das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

Zu Nummer 8

Nummer 8 erfasst die Daten der 16 Träger der deutschen Rentenversicherung wie zum Beispiel der DRV Bund oder der DRV Knappschaft Bahn-See.

Zu Nummer 9

Unter Nummer 9 fallen Daten nach dem Verwaltungsdatenverwendungsgesetz (VwDVG), die nach § 1 VwDVG durch die Finanzbehörden, die BA, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen und die Deutsche Bundesbank an das Statistische Bundesamt übermittelt werden. Hinzu kommen Daten über bewilligte staatliche finanzwirksame Hilfen (§ 3c VwDVG).

Zu Nummer 10

Daten können dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten schließlich freiwillig zur Nutzung für Foschungszwecke zur Verfügung gestellt werden. So können beispielsweise datenanbietende Stellen, die mitunter nur besonders nachgefragte Datenprodukte zur Verfügung stellen, weitere Datenprodukte über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten bereitstellen. Ferner

können auch datenhaltende Stellen, die beispielsweise keinen Zugriff auf eine entsprechende Infrastruktur haben, ihre Daten über das Deutsche Zentrum für Mikrodaten verfügbar machen. Gleiches gilt auch für freiwillige Überlassung von Daten durch die Wirtschaft oder Einzelpersonen (sog. Datenspenden). Für die freiwilllige Zurverfügungstellung der Daten sollen Mindestverfügbarkeitszeiträume vereinbart werden, um den Forscherinnen und Forschern ein möglichst hohes Maß an Planbarkeit für die entsprechenden Forschungsvorhaben zu geben. Das Deutsche Zentrum stellt der Öffentlichkeit eine aktuelle Übersicht zu den ihm angebotenen Daten zur Verfügung, beispielsweise durch Veröffentlichung auf seiner Internetseite.

Werden statistische Daten verarbeitet, sichern technische und organisatorische Maßnahmen die Gewährleistung des Statistikgeheimnisses (inklusive Rückspielverbot), welches nach § 16 Absatz 10 Bundesstatistikgesetz auch die Empfänger von Statistikdaten zur Geheimhaltung verpflichtet, und der datenschutzrechtlichen Vorgaben ab.

Zu Absatz 5

Absatz 5 zählt die erforderlichen Antragsinhalte auf.. Er regelt zudem, dass dier Antragstellung ausschließlich elektronisch erfolgen kann. Damit soll das Antragsverfahren möglichst unbürokratisch und einfach ausgestaltet werden. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten stellt sicher, dass entsprechende elektronische Antragsstrukturen vorgehalten werden. Um der Internationalisierung der wissenschaftlichen Forschung Rechnung zu tragen, kann der Antrag in deutscher oder englischer Sprache gestellt werden. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten stellt sicher, dass die elektronischen Antragsstrukturen zweisprachig zur Verfügung gestellt werden.

Zu Nummer 1

Dem Antrag ist ein Identitätsnachweis der Forscherin beziehungsweise des Forschers beizufügen. Der Nachweis der Identität kann durch den Personalausweis, Reisepass oder einen sonstigen in der Europäischen Union oder in dem Drittstaat, soweit die Europäische Kommission auf der Grundlage von Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 die Angemessenheit des Datenschutzniveaus bestimmt hat, zugelassenen Identifikationsmittel, erbracht werden.

Zu Nummer 3

Die Angehörigkeit zu einer akkreditierten Einrichtung wird in der Regel durch einen Nachweis über das Arbeits-, Beamten-, Habilitations- oder Promotionsverhältnis erbracht.

Zu Nummer 4

Im Sinne eines weiteren Schutzmechanismus muss der Antrag Angaben zu den Hilfspersonen nach Absatz 8 Satz 1 enthalten, damit das Deutsche Zentrum für Mikrodaten Kenntnis darüber erlangt, welche Personen Zugang zu den Daten erhalten sollen.

Zu Nummer 6

Forscherinnen und Forscher, mit denen Antragstellerinen und Antragsteller das Forschungsvorhaben in Kooperation durchführen, müssen ebenso einer akkreditierten Einrichtung angehören. Der Antrag muss in diesem Fall auch einen Identitätsnachweis der kooperierenden Forscherinnen und Forscher sowie einen Nachweis über deren Zugehörigkeit zu einer akkreditierten Einrichtung enthalten.

Zu Nummer 7

Der Antrag auf Datenzugang kann nur in Bezug auf ein konkretes Forschungsvorhaben gestellt werden. Im Antrag auf Datenzugang ist daher das Forschungsvorhaben hinsichtlich seiner Ziele und Methodik kurz und allgemeinverständlich zu beschreiben.

Zu Nummer 8

Im Antrag ist darzulegen, welche Daten für die zu untersuchende Forschungsfrage benötigt werden, um der Gefahr unverhältnismäßiger Anfragen zu begegnen.

Zu Nummer 9

Im Antrag auf Datenzugang ist zudem von dem Forscher beziehungsweise der Forscherin darzulegen, dass die benötigten Daten für die Untersuchung der Forschungsfrage erforderlich sind.

Zu Absatz 6

Der Zugang erfolgt nach Wahl der Forscherin beziehungsweise des Forschers entweder per Fernzugriff (Remote Access) über die kontrollierte, besonders gesicherte Verarbeitungsumgebung oder in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Forschungsstelle. Die Daten verbleiben hierbei stets in dieser kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung und werden nicht an die Forscherin beziehungsweise den Forscher übermittelt. Mit Absatz 6 wird von der Regelungskompetenz nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben b und c DGA Gebrauch gemacht. Hiernach können die Mitgliedstaaten die Bedingungen regeln, unter denen der Zugang zu Daten gewährt wird.

Zu Absatz 7

Absatz 7 räumt dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten die Möglichkeit eines befristeten Ausschlusses einer Person vom Datenzugang ein, wenn die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht festgestellt und ihn mit in der Vorschrift näher beschriebenen Maßnahmen geahndet hat.

Zu Absatz 8

Es wird die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Forscherinnen und Forscher an der Forschungsstelle geregelt, soweit die Verarbeitung zur Durchführung des Forschungsvorhabens erforderlich ist. Auch nicht personenbezogene Daten dürfen an der Forschungsstelle von diesem Personenkreis verarbeitet werden.

Unter den dort näher genannten Umständen dürfen auch andere Personen als diejenigen, denen Daten zugänglich gemacht werden, in legitimer Weise auf diese Daten zugreifen oder in sonstiger Weise mit ihnen umgehen. So dürfen zur Durchführung des jeweiligen Forschungsvorhabens auch weitere Personen eingebunden werden können, sofern diese in zulässiger Weise an der Durchführung des Forschungsvorhabens mitwirken und einer nach § 8 akkreditierten Einrichtung angehören. Dabei sind von der Definition der Hilfspersonen in Absatz 8 sowohl für die Forscherinnen und Forscher berufsmäßig tätige Gehilfen als auch die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen umfasst. Zu den Hilfspersonen gehören insbesondere Personen, die administrative Tätigkeiten oder wissenschaftliche Hilfstätigkeiten ausführen.

Zu Absatz 9

Mit Absatz 9 wird von der Öffnungsklausel des Artikels 89 Absatz 2 DSGVO Gebrauch gemacht.

Zu Absatz 10

Diese Regelung stellt klar, dass der Zugangsanspruch nicht mit Schadenersatz- oder Staatshaftungsansprüchen der antragstellenden Forscherin beziehungsweise dem antragstellenden Forscher gegenüber dem Bund einhergeht.

Zu Absatz 11

Absatz 11 enthält eine Verordnungsermächtigung zur Änderung von Anlage 1, die die im Datenkranz enthaltenen Register abschließend aufzählt, um flexibel auf Änderungen reagieren zu können. Die Änderungen werden innerhalb der Bundesregierung konsentiert.

Zu Absatz 12

Absatz 12 enthält eine Verordnungsermähchtigung zur Änderung von Anlage 2, die die Forschungsdatenzentren abschließend aufzählt. Dies ermöglicht eine felxible Reaktion auf Änderungen in der Landschaft der Forschungsdatenzentren. Die Änderungen werden innerhalb der Bundesregierung konsentiert.

Zu § 8 (Akkreditierung; Verordnungsermächtigung)

Zu Absatz 1

Die Akkreditierung der Einrichtungen nach § 2 Nummer 8 bis 11 soll dazu beitragen, das Antragsverfahren nach §§ 7 und 9 zu vereinfachen. Innerhalb des Akkreditierungszeitraums von fünf Jahren wird der Antrags- und Prüfaufwand insbesondere hinsichtlich der zu erbringenden persönlichen Nachweise deutlich verringert.

Zu Absatz 2

In § 8 Absatz 2 sind die Voraussetzungen für eine Akkreditierung der Einrichtung geregelt. Liegen die Voraussetzungen kumulativ vor, soll das Deutsche Zentrum für Mikrodaten die Akkreditierung erteilen. § 8 Absatz 2 Satz 2 legt fest, dass die Akkreditierung für eine Dauer von fünf Jahren erteilt wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass der Antrag ausschließlich elektronisch zu stellen ist. Damit soll, gleichlaufend zum Zugangsverfahren, auch das Akkreditierungsverfahren als unbürokratisches, nutzerfreundliches, digitales Antragsverfahren etabliert werden. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten stellt sicher, dass die elektronischen Antragsstrukturen zweisprachig zur Verfügung gestellt werden.

Zu Absatz 4

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird die Einzelheiten der Voraussetzungen und des Verfahrens der Akkreditierung in einer Rechtsverordnung regeln.

Um das Antragsverfahren möglichst schlank auszugestalten, soll der Nachweis über die Akkreditierung der jeweiligen Einrichtung beim Deutschen Zentrum für Mikrodaten durch

die antragstellenden Forscherinnen und Forscher digital vorgelegt werden können. Zugleich kann die Verwendung von digitalen Nachweisen Vorbildcharakter für weitere Digitalisierungsvorhaben im Bereich der Forschungsadministration entfalten. Die Akkreditierung soll ein vereinfachtes Verfahren zur Verlängerung der Akkreditierung enthalten.

Zu § 9 (Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken)

Durch die Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken können große Fortschritte für die deutsche Forschungslandschaft erreicht werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschungslandschaft kann durch Rechtsgrundlagen, die unter rechtssicheren Voraussetzungen die Zusammenführung von Daten erlauben, deutlich gestärkt werden. Diese Verbesserungen für die Forschung tragen maßgeblich dazu bei, staatliche und politische Entscheidungen evidenzbasiert zu treffen und hierdurch einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Bestimmte Erkenntnisse können nur über die Zusammenführung von Daten gewonnen werden: So bietet die Zusammenführung mit Daten der Träger der deutschen Rentenversicherung vielfältige Möglichkeiten für Untersuchungen der Altersabsicherung. Damit kann die Beratung zu diesem politisch relevanten Thema empirisch gestützt werden, ohne dass zusätzliche Erhebungen notwendig werden. So kann eine Zusammenführung von Daten der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik mit Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund bei Vorliegen entsprechender Zusammenführungsmerkmale beispielsweise eine kostengünstige Vorausberechnung der Versorgungslage von zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern ermöglichen. Weiterhin können beispielsweise Zusammenführungen von Steuer-, Bilanz-, Beschäftigten-, Patent-, Regional- und Befragungsdaten Wege zu einem besseren Investitionsklima und von Förder-, Geförderten- und Patentdaten Voraussetzungen für mehr Unternehmensgründungen in Deutschland aufzeigen.

Ansätze maschinellen Lernens (KI-Anwendungen) können bei der Zusammenführung von Daten unterstützen und wesentlich zur Effizienz beitragen. Sie sollen am Deutschen Zentrum für Mikrodaten künftig dort Anwendung finden, wo sie zu einer effizienten, wissenschaftlich validen Zusammenführung der relevanten Datensätze und zur Verbesserung der Datenqualität beitragen können.

Die rechtssichere Regelung der Datenzusammenführung dient nicht nur der Ausübung der Forschungsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 GG sowie Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GrCh), sondern trägt auch dem grundrechtlich gewährten Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG sowie dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 8 GrCh Rechnung. § 9 bildet in diesem Sinne die Rechtsgrundlage für die umfassende Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken unter Zugrundelegung klarer und spezifischer materiell-rechtlicher und prozeduraler Voraussetzungen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält die zentrale Rechtsgrundlage für die Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken. Die Regelung erfasst sowohl die Zusammenführung von personenbezogenen Daten als auch die Zusammenführung von solchen mit nicht-personenbezogenen Daten mithilfe von bereichsspezifischen Personenkennzeichen oder eindeutigen bereichsübergreifenden Personenkennzeichen (eindeutige Identifikatoren) sowie anderen Kennnummern. Als bereichsspezifisches Personenkennzeichen im Sinne dieser Vorschrift kommt etwa die Sozialversicherungsnummer in Frage, die in den Datensätzen enthalten sein kann. Als eindeutiges bereichsübergreifendes Personenkennzeichen ist die Identifikationsnummer nach § 139b Absatz 1 Abgabenordnung zu sehen. Andere Kennnummern sind solche aus Personenstatistiken, wie die statistikinterne Kennnummer nach § 7 RegZensG-E, oder Kennnummern im Bereich der Wirtschaftsstatistiken (vgl. § 1 Absatz 1 Satz

4 StatRegG). Die Verwendung von Hilfsmerkmalen ist für die Zwecke nach § 9 nach Neufassung des § 12 Absatz 1, 3 BStatG gewährleistet.

Die Tatbestandsvoraussetzung der Erforderlichkeit zur Datenzusammenführung für die Untersuchung der konkreten Forschungsfrage gewährleistet, dass keine Profilbildung stattfindet. Die im Rahmen der Antragsprüfung stattfindende Interessenabwägung gewährleistet einen hohen Schutzstandard beim Umgang mit personenbezogenen Daten.

Zusammengeführt werden dürfen nach Absatz 1 Satz 3 auch Daten, die die Forscherinnen und Forscher selbst einbringen, insbesondere Survey-Daten. Die Regelung soll die Zusammenführung der in § 7 Absatz 4 genannten Daten mit in privater Hand gehaltenen Daten oder Daten aus wissenschaftsgetragenen Erhebungen ermöglichen. Beispiele für den Anwendungsbereich der Regelung sind das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) oder die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS). Dadurch könnten insbesondere in Krisenzeiten schnell neue Informationen ohne eine zusätzliche Belastung der auskunftsgebenden Personen gewonnen werden.

Die Zusammenführungsmöglichkeiten werden zugunsten der Forschung grundlegend erweitert:

So wird ermöglicht, alle Bundesstatistiken mit weiteren in § 7 Absatz 4 genannten Daten, insbesondere auch personenbezogenen Daten, zusammenzuführen. Eine umfassende Zusammenführungsregelung ist notwendig, um aktuelle und zukünftige Datenbedarfe besser aus bereits vorliegenden Datenquellen decken und so die Aufwände für die Datenerhebung sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen als auch bei den öffentlichen Stellen zu vermeiden beziehungsweise zu reduzieren. Dies ermöglicht eine grundrechtsschonendere Informationsgewinnung. Auf Ebene der Unternehmen können so zum Beispiel Daten der Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamts mit der Statistik zum Dienstleistungshandel der Deutschen Bundesbank zusammengeführt werden, um ein genaueres Bild der Import- und Exportumsätze zu erhalten.

Mit der Erweiterung auf Daten der Bundesagentur für Arbeit wird das bestehende Potential vorliegender Mikrodaten ausgeschöpft. So können beispielsweise durch die Zusammenführung von Daten aus dem Betriebspanel der Bundesagentur für Arbeit und den Daten aus dem Statistikregister des Statistischen Bundesamts wichtige Fragen zum Mindestlohn beantwortet werden. Aber auch die Forschung zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten kann damit unterstützt werden, da infolge des Vorliegens von Informationen zu den Arbeitsstunden über die Verdienststrukturerhebung keine Einschränkung der Analysen auf Vollzeitbeschäftigte mehr notwendig ist. Eine Zusammenführung der Daten des IAB mit Daten aus dem Unternehmensregister kann etwa Analysen zu Betriebsstättenwechseln ermöglichen, die ohne eine Rechtsgrundlage für die Zusammenführung nicht zulässig wären. Um ein fundiertes Verständnis der Wirkmechanismen von Globalisierung und Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt zur erlangen, ist es hilfreich, Daten der Deutschen Bundesbank und des IAB mit Daten der amtlichen Statistik zusammenzuführen.

Mit der Möglichkeit der Zusammenführung mit Daten von Einrichtungen wie dem IAB, dem RKI und dem PEI lassen sich die Aufwände für die Datenerhebung insgesamt reduzieren, wenn Merkmale nur einmal erhoben werden müssen. Gleichzeitig wird das Analysepotential der Daten erhöht. Eine mögliche Anwendung dieser Regelung ist bei Vorliegen entsprechender Zusammenführungsmerkmale die Zusammenführung von Daten des Panels „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ des IAB mit Daten des Taxpayer-Panels des Statistischen Bundesamts. Darüber hinaus wird eine Zusammenführung mit Daten der in Anlage 2 genannten Forschungsdatenzentren erlaubt.

Zu Absatz 2

Satz 1 bestimmt, dass die Voraussetzungen für die Zusammenführung von Daten nach § 7 Absatz 4 zu Forschungszwecken abschließend in § 9 Absatz 1 geregelt sind; § 9 Absatz 1 geht insoweit anderen Gesetzen vor. Um die Effektivität der Zusammenführungsmöglichkeiten am Deutschen Zentrum für Mikrodaten sicherzustellen, richtet sich der Zugang zu den für die Zusammenführung erforderlichen Daten nach den Voraussetzungen des Absatzes 1.

Zu Absatz 3

Für die Zusammenführung von Daten wird auf die Voraussetzungen des § 7 Absatz 2, 5 bis 10 verwiesen. Zusätzlich müssen Angaben dazu gemacht werden, inwiefern die Datenzusammenführung für das Forschungsvorhaben erforderlich ist.

Zu Absatz 4

Technische und organisatorische Maßnahmen sichern die Gewährleistung des Statistikgeheimnisses (inklusive Rückspielverbot), welches nach § 16 Absatz 10 Bundesstatistikgesetz auch die Empfänger von Statistikdaten zur Geheimhaltung verpflichtet, und der datenschutzrechtlichen Vorgaben ab.

Zu § 10 (Anonymisierungs- und Publikationspflicht von Forschungsergebnissen)

§ 10 sieht vor, dass zum Schutz personenbezogener und weiterer sensibler Daten jede Veröffentlichung von Forschungsergebnissen anonymisiert erfolgen muss.

Zu Absatz 2

Vor einer Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind diese dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten zu übermitteln, damit es die Ergebnisse auf mögliche Verletzungen von Rechten der betroffenen Personen aufgrund eines Re-Identifikationsrisikos prüfen kann. Das Deutsche Zentrum für Mikrodaten prüft auch, ob die Forschungsergebnisse Rückschlüsse auf nicht-personenbezogene Daten mit Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenbezug zulassen. Sollten für diese Prüfung weitere Angaben benötigt werden, sind diese von der Forscherin oder dem Forscher bereitzustellen.

Zu Absatz 3

Die Publikationspflicht der Ergebnisse von Forschungsvorhaben, die auf Grundlage von § 7 oder § 9 entstanden sind, gewährleistet, dass Erkenntnisse aus der Nutzung von Daten der öffentlichen Hand der Allgemeinheit zurückgeführt werden und der Anschlussforschung zugutekommen. Auch der Staat kann von diesen Erkenntnissen profitieren. Auf diese Weise wird die Transparenz über Forschungsvorhaben erhöht und zugleich dem Grundsatz des Schutzes personenbezogener Daten Rechnung getragen, da die Publikation in anonymisierter Form zu erfolgen hat.

Diese Vorgabe ist zugleich eine Garantie nach Artikel 89 Absatz 1 Satz 1 DSGVO, da durch die Anonymisierung vor der Publikation eine weitere Prüfung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten vorgeschaltet wird. Ziel der Veröffentlichung sind insbesondere die Bekanntmachung, Qualitätsprüfung und Dokumentation wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie die Zuschreibung von Urheberschaft und Reputation. Die Veröffentlichung ist möglichst per Open Access vorzunehmen. Wenn eine Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Fachjournal über eine Bezahlschranke vorgenommen wird, genügt eine zusätzliche Veröffentlichung im Rahmen des Zweitveröffentlichungsrechts nach § 38 Absatz 1 oder 4 Urheberrechtsgesetz beziehungsweise über eigene digitale Kanäle sowie Datenbanken für Vorabdrucke von Forschungsberichten (engl. „preprint repositories“).

Zu § 11 (Übermittlung und sonstige Verarbeitungen personenbezogener Daten zum Zwecke der Erfüllung des Zugangs- oder Zusammenführungsbegehrens; Verordnungsermächtigung)

§ 11 enthält die datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestände, insbesondere für die Übermittlung von personenbezogenen Daten, durch datenhaltende und datenanbietende Stellen an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten. Die Regelungen dienen der Wahrung des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. Sie bringen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG sowie das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 8 GrCh mit der in Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 GG sowie Artikel 13 GrCh geschützten Forschungsfreiheit in Einklang. Zugleich sind die Regelungen an die Anforderungen des Doppeltür-Modells des BVerfG (Urteil vom 26.04.2022 - 1 BvR 1619/17) angelehnt, um einerseits Rechtssicherheit für Forscherinnen und Forscher, die den Zugang zu Daten begehren, und andererseits Transparenz und eine Verarbeitung nach Treu und Glauben zugunsten der betroffenen Person zu schaffen.

§ 11 enthält zudem datenschutzrechtliche Schutzvorkehrungen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Abfrage und die anschließende Speicherung sowie weitere Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten, die zur Erfüllung des Zugangs- und Zusammenführungsbegehren der Forscherin beziehungsweise des Forschers erfolgen. Es handelt sich hierbei um einen Erlaubnistatbestand, der der Öffnung der Datenbestände der öffentlichen Hand sowie solcher, die insbesondere bei den Forschungsdatenzentren in Anlage 2 vorgehalten werden, dient. Die nationale Regelungsbefugnis ergibt sich nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j in Verbindung mit Artikel 89 Absatz 1 DSGVO.

Zu Absatz 2

Die Regelung stellt einen einheitlichen, auf Art. 9 Absatz 2 Buchstabe j DSGVO beruhenden Erlaubnistatbestand für Verarbeitungen, insbesondere die Übermittlung der Daten, durch die datenanbietenden und datenhaltenden Stellen dar. Es werden personenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten, einschließlich bereichsspezifischer oder eindeutiger bereichsübergreifender Personenkennzeichen, erfasst, wobei sich der Erlaubnistatbestand an der sensibelsten Datenkategorie orientiert. Zulässig sind Übermittlungen und sonstige Verarbeitungen zur Erfüllung der Pflicht aus § 6. Die explizite Nennung der Übermittlung dient der Rechtsklarheit. Der Begriff der „sonstigen Verarbeitung“ soll insbesondere auch künftig entstehende oder genutzte Wege der Zurverfügungstellung von Daten erfassen. Er dient auch der Umsetzung der in der DSGVO vorgesehenen Technologieneutralität.

Garantien für den Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 89 Absatz 1 DSGVO bestehen nach der Übermittlung der Daten in Form der kontrollierten, besonders gesicherten Verarbeitungsumgebung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten, das ein technisches und organisatorisches Gesamtkonzept für den Schutz personenbezogener Daten darstellt sowie in Form der weiteren in § 4 vorgsehenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten.

Zu Absatz 3

Diese Regelung eröffnet den betroffenen Personen eine Widerspruchsmöglichkeit. Diese Möglichkeit wahrt die Rechte Betroffener und stellt eine angemessene und spezifische Maßnahme zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person im Sinne des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe j) der Verordnung (EU) 2016/679 dar. Angesichts des

Datenkranzes, der auch Daten öffentlicher Stellen erfasst, die ohne Einwilligung der betroffenen Person erhoben werden, soll die Maßnahme sicherstellen, dass betroffene Personen selbst entscheiden können, ob die eigenen Daten für die Forschung genutzt werden dürfen. Der Widerspruch kann jederzeit erklärt werden. Die Erklärung über das nach Absatz 4 vorgesehene FDG-Datenschutzcockpit stellt einen einfachen Weg zur Ausübung des Widerspruchs dar. Nach einem Widerspruch unterbleibt die Verarbeitung der Daten der betroffenen Person im Deutschen Zentrum für Mikrodaten. Soweit Daten der betroffenen Person, die einen Widerspruch erhoben hat, von den datenhaltenden oder datenanbietenden Stellen an die Vertrauensstelle übermittelt werden, sind diese von der Vertrauensstelle umgehend zu löschen. Daten der betroffenen Person, die vor Erklärung des Gesamtwiderspruchs für ein konkretes Forschungsvorhaben bereitgestellt wurden, dürfen für dieses bis zu dessen Abschluss weitergenutzt werden. Zweck der Regelung ist es, im Interesse der Forscherinnen und Forscher sicherzustellen, dass laufende Forschungsvorhaben nicht durch Änderungen der bereitgestellten Daten beeinträchtigt werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält eine Maßnahme zur Steigerung der Transparenz in Bezug auf Datenübermittlungen an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten. Es wird ein FDG-Datenschutzcockpit eingerichtet, in dem den betroffenen Personen sämtliche Übermittlungen von sie betreffenden identifizierenden Merkmalen an die Vertrauensstelle transparent gemacht werden. Jede betroffene Person kann sich in Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 über die zu ihr übermittelten personenbezogenen Daten informieren. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird ermächtigt, durch Verordnung Näheres zum Datenschutzcockpit sowie zur Erklärung des Widerspruchs zu regeln. Das ermöglicht eine flexible Reaktion auf fortschreitende technische Entwicklungen.

Zu Absatz 5

Es wird klarstellend auf § 2 Nummer 3 des Identfikationsnummerngesetzes verwiesen. Natürliche Personen können die Übermittlung ihrer Daten digital im Datenschutzcockpit einsehen.

Zu § 12 (Geheimhaltungspflicht, Nutzungsbeschränkung)

§ 12 statuiert eine besondere gesetzliche Schutzmaßnahme beim Umgang mit den zur Verfügung gestellten Daten, indem die Bestimmung konkrete Handlungsgebote und -verbote für Forscherinnen und Forscher, deren Hilfspersonen sowie Beschäftigte der Vertrauensstelle aufstellt, die nach § 15 strafbewehrt sind. Bei Verletzung der Norm, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten bezieht, greifen der behördliche Sanktionsrahmen des Datenschutzrechts nach Artikel 83 DSGVO sowie § 41 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Sanktionen, die die Landesdatenschutzgesetze vorsehen.

Zu Absatz 1

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich sowohl auf den Datenzugang als auch auf die Datenzusammenführung im Sinne dieses Gesetzes. Indem den Forscherinnen und Forschern als Handlungsgebot die Pflicht auferlegt wird, die Daten nur für die Zwecke zu nutzen, für die sie ihnen zugänglich gemacht werden (Nummer 1), und als Handlungsverbote auferlegt wird, die Daten nicht zum Zwecke der Herstellung eines Personenbezugs zu verwenden (Nummer 2) sowie die Daten – vorbehaltlich des § 7 Absatz 8 – nicht an Dritte weiterzugeben (Nummer 3), soll ein sorgsamer Umgang mit den Daten sichergestellt und deren missbräuchliche Verwendung zu anderen Zwecken verhindert werden. Nummer 2 dient dabei dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung auf einfachgesetzlicher Ebene. Mit dem Handlungsverbot soll die Herstellung eines Personenbezugs aus den bereitgestellten Daten verhindert werden. Damit stellt Absatz 1 insgesamt eine Garantie nach Artikel 89

Absatz 1 DSGVO dar, um einen ortsunabhängigen Fernzugriff auf die Daten zu Forschungszwecken datenschutzkonform zu ermöglichen. Zugleich verringt die gesetzliche Regelung der Geheimhaltungspflicht den bürokratischen Aufwand, da sie Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen Datenhaltern und Datennutzern entbehrlich macht.

Satz 2 stellt klar, dass sich die Geheimhaltungspflicht auch auf Daten verstorbener natürlicher Personen erstreckt, und konkretisiert insofern den Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz konkretisiert als einfachgesetzliche Ausprägung den Schutz der Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG sowie der Eigentumsfreiheit, insbesondere den Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs, nach Artikel 14 GG.

Zu Absatz 3

Absatz 3 erweitert die Pflichten des Absatzes 1 auf Hilfspersonen nach § 7 Absatz 8 Satz 1. Auch Beschäftigte der Vertrauensstelle, die an Verarbeitungsvorgängen nach § 5 Absatz 3 beteilt sind, sind aufgrund des erhöhten Risikos der Datenverarbeitung, da fachliche und identifizierende Merkmale abweichend vom Grundsatz der getrennten Verarbeitung nach § 5 Absatz 2 in diesen Fällen an der gleichen Stelle vorliegen, erfasst.

Zu § 13 (Kosten; Verordnungsermächtigung)

Zu Absatz 1

Die durch das Deutsche Zentrum für Mikrodaten angebotenen Leistungen des Datenzugangs und der Datenzusammenführung sind individuell zurechenbare öffentliche Leistungen (gebührenfähige Leistungen) nach §§ 1, 3 Absatz 1 Bundesgebührengesetz (BGebG). Für die Inanspruchnahme solcher Leistungen sind nach § 1 BGebG Gebühren und Auslagen zu erheben. Absatz 1 stellt die Anspruchsgrundlage für die Kostenerhebung der hier benannten Leistungen dar. Die Höhe der Gebühren und Auslagen wird in einer gesonderten Rechtsverordnung festgelegt.

Zu Absatz 2

Die Gebührenfestlegung soll dem Grundsatz des diskriminierungsfreien Zugangs zu (zusammengeführten) Daten Rechnung tragen.

Zu Absatz 3

Nach § 22 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Sätze 2, 3 BGebG wird das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium des Innern die Einzelheiten zu den Gebühren und Auslagen mittels Rechtsverordnung festzulegen.

Zu Teil 3 (Bestimmungen zu Datenschutzaufsichtsbehörden)

Teil 3 beinhaltet Regelungen, die für die Forschung insgesamt – und damit bereichsübergreifend und unabhängig von der Datennutzung am Deutschen Zentrum für Mikrodaten – eine Verbesserung für die Forschung durch Beschleunigung behördlicher Vorgänge sowie einheitlichere Anwendung des Datenschutzrechts und damit erhöhte Rechtssicherheit bringen sollen.

Zu § 14 (Datenschutzaufsicht bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben)

Die Regelung dient der stärkeren Kohärenz und Entbürokratisierung des Datenschutzes durch die Einführung einer federführenden Datenschutzaufsicht. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Forschungsvorhaben, die länderübergreifend stattfinden, können mehrere Aufsichtsbehörden der Länder zuständig sein. Diese Mehrfachzuständigkeit kann zu Verzögerungen von Forschungsvorhaben führen sowie mit erheblichen Aufwänden für Forscherinnen und Forscher verbunden sein. Zugleich besteht die Gefahr, dass Forschungsvorhaben aufgrund divergierender Rechtsauffassungen und fehlender Kommunikation zwischen den zuständigen Aufsichtsbehörden nicht realisiert werden können. Zur Lösung dieser Herausforderungen soll eine federführende Datenschutzaufsicht für sämtliche Vorhaben im Bereich der Forschung eingeführt werden.

Zu Absatz 1

Das Verfahren der federführenden Datenschutzaufsicht ist für Forschungsvorhaben anwendbar, bei denen die beteiligten Forscherinnen und Forscher oder Stellen nicht gemeinsam Verantwortliche für die Datenverarbeitung sind. Dies gilt gerade bei Forschungsvorhaben, die in ihren Verarbeitungsprozessen klar aufgeteilt sind und deshalb keine gemeinsamen Verantwortlichen nach Artikel 26 DSGVO haben. Insbesondere sind damit Forschungskooperationen zwischen Unternehmen und Forschungsdatenzentren, die als öffentliche Stellen im Sinne des Datenschutzrechts organisiert sind, unter erleichterten Umständen durchführbar.

Diese Regelung stellt eine Option zugunsten der Forschung dar. Machen die an dem Forschungsvorhaben beteiligten Stellen hiervon Gebrauch , ist dies anzuzeigen.

Zu Absatz 2

Die in Absatz 2 aufgestellten Kriterien sollen eine beliebige Auswahl der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde verhindern. Die Festlegung der federführenden Datenschutzaufsicht wird durch eine Anzeige der beteiligten Forscherinnen und Forscher beziehungsweise Stellen eingeleitet. Das objektive Kriterium des Jahresumsatzes ist im Datenschutzrecht bereits im Zusammenhang mit der Verhängung von Geldbußen nach Artikel 83 DSGVO sowie im Gesundheitsdatenschutz im Rahmen des § 5 GDNG bekannt.

Weist keine der beteiligten Stellen einen Jahresumsatz aus, richtet sich die Federführung nach der Zahl der mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten ständig beschäftigten Personen.

Dieses objektive Kriterium ist im Datenschutzrecht bereits im Zusammenhang mit der Benennung von Datenschutzbeauftragten nach § 38 BDSG sowie im Gesundheitsdatenschutz nach § 5 GDNG bekannt.

Zu Absatz 3

Die federführende Datenschutzaufsichtsbehörde soll eine Koordinierung zwischen den zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden vornehmen. Sie soll die Zusammenarbeit der Behörden untereinander fördern und auf eine einheitliche, gemeinsame Entscheidung hinwirken. Die federführende Datenschutzaufsichtsbehörde trifft somit keine Entscheidung, ohne die zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden vorher zu beteiligen. Die aufsichtsbehördlichen Befugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden bleiben unberührt.

Zu Absatz 4

Für die Fälle der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/679 sieht Absatz 4 die Möglichkeit der gemeinsamen Anzeige der gemeinsamen Verantwortlichkeit bei allen zuständigen Aufsichtsbehörden mit der Folge der Festlegung einer

einzigen zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde vor. Die Zuständigkeit bemisst sich dabei – wie im Rahmen des Absatzes 3 – grundsätzlich nach dem objektiven Kriterium des Jahresumsatzes, hilfsweise nach der ständigen Beschäftigung von Personen, die personenbezogene Daten verarbeiten.

Zu Teil 4 (Strafvorschriften)

Zu § 15 (Strafvorschriften)

Zu Absatz 1

Die Regelung konkretisiert den strafrechtlichen Schutz besonders sensibler Daten im Kontext der Forschung. Der Zugang zu und die Zusammenführung von personenbezogenen Daten bergen Risiken für die zu schützenden Rechtsgüter der betreffenden Personen, denen mit der Strafvorschrift als Garantie nach Artikel 89 DSGVO begegnet werden soll. Der Strafrahmen orientiert sich am Strafrahmen des § 203 StGB, da sowohl die Tathandlung als auch der Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung als Fallgruppe des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts miteinander vergleichbar sind. Artikel 84 Absatz 1 sowie Artikel 83 DSGVO sehen die Möglichkeit vor, dass Mitgliedstaaten weitere Sanktionen, hierunter die Strafbewehrung von Datenschutzverstößen, regeln können.

Zu Nummer 1

§ 15 Absatz 1 Nummer 1 schränkt unter Bezugnahme auf § 12 Absatz 1 die Nutzung der bereitgestellten personenbezogenen Daten ein und stellt die Zuwiderhandlung unter Strafe. Aufgrund der Regelung in § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 8 gilt dies nicht, sofern zur Durchführung des jeweiligen Forschungsvorhabens auch weitere Personen nach Maßgabe des § 7 Absatz 8 eingebunden werden. Hierzu gehören insbesondere Personen, die administrative Tätigkeiten oder forschungsbezogene Hilfstätigkeiten ausführen.

Die Re-Identifizierung von Personen aus pseudonymisierten Datensätzen wird unter Strafe gestellt. Der Strafgrund für den als Unternehmensdelikt ausgestalteten Straftatbestand liegt hierbei in der vorsätzlichen Umgehung einer Pseudonymisierung als wesentliche Schutzmaßnahme des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung für personenbezogene Daten. Damit wird vor allem der Gefahr der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen vorgebeugt. Zudem können je nach Forschungsvorhaben auch umfassend besondere Kategorien personenbezogener Daten zusammengeführt werden, deren besonderen Schutz Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j DSGVO vorsieht.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt die Qualifikation des Straftatbestandes nach Absatz 1 dar. Die dort genannten Begehungsformen erfordern aufgrund ihrer hohen Verwerflichkeit einen erhöhten Strafrahmen. Hierbei orientiert sich der Strafrahmen an § 42 Absatz 2 BDSG.

Zu Absatz 3

§ 15 ist als Antragsdelikt ausgestaltet. Es gelten die Bestimmungen nach §§ 77- 77d StGB.

Zu Teil 5 (Übergangsvorschrift)

Zu § 16 (Übergangsvorschrift)

§ 16 regelt das Inkrafttreten bezüglich der Regelungen zum Zugang und der Zusammenführung von Daten (§§ 7, 9), die abhängig von den korrespondierenden und erst noch zu erlassenden Rechtsverordnungen in Kraft treten sollen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Bundesstatistikgesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Einführung einer Forschungsaufgabe (§ 3 Absatz 1 Nummer 16a) ermöglicht es dem Statistischen Bundesamt, eigene Forschungsvorhaben zum Zwecke der methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik durchzuführen (sog. Forschungsauftrag für das Statistische Bundesamt). Hierdurch wird die Forschung zur methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik mit bundesstatistischen Angaben und externen Daten, soweit das Statistische Bundesamt zur Nutzung dieser Daten für statistische Zwecke befugt ist, in methodischer und qualitativer Hinsicht ermöglicht. Erfasst sind Forschungsvorhaben, die das Statistische Bundesamt selbst (nach § 13b Absatz 2 BStatG) zu den genannten Zwecken durchführt. Das Statistische Bundesamt kann auch für Bundesministerien und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung forschend tätig werden (nach § 13b Absatz 3 BStatG). Mit der neu eingeführten Aufgabe, Forschung zu betreiben, bleibt das Statistische Bundesamt methodisch und qualitativ national und international anschlussfähig. Umfasst sind beispielsweise auch Forschungsvorhaben, die das Ziel verfolgen, bundesstatistische Angaben zu verbessern und ihre Qualität zu steigern, nicht zuletzt um das Analysepotential der Daten zu erhöhen. Ziel der Einführung des Forschungsauftrages für das Statistische Bundesamt ist es, eine zuverlässige Informationsgrundlage für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft bereitzustellen.

Zu Buchstabe b

Die explizite Übermittlungsregelung an das Statistische Bundesamt in Absatz 2 stellt sicher, dass auch Statistiken, die dezentral durch die Landesämter erhoben wurden, zur Durchführung der wissenschaftlichen Forschung des Statistischen Bundesamtes genutzt werden können.

Zu Nummer 2

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 13a BStatG.

Zu Nummer 3

Die Anpassungen in § 12 stellen sicher, dass Datenzusammenführungen aus Personenstatistiken mithilfe von Hilfsmerkmalen erfolgen dürfen und faktisch auch durchgeführt werden können.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Anpassung infolge der Anfügung des neuen Absatz 3.

Zu Buchstabe b

Diese Regelung stellt sicher, dass die Zusammenführung personenbezogener Statistikdaten nach § 13a, d.h. Daten aus Personenstatistiken als „Bundesstatistiken“, und nach § 9 Absatz 1 Forschungsdatengesetz auch technisch möglich ist. Wenn die Hilfsmerkmale nach der Aufbereitung gelöscht werden, sind die Daten formal anonymisiert und können grundsätzlich nicht mehr zusammengeführt werden. Daher ist die dauerhafte Speicherung der Hilfsmerkmale erforderlich. Diese werden getrennt von den Erhebungsmerkmalen aufbewahrt.

Zu Nummer 4

Durch die Neufassung des § 13a BStatG werden die Möglichkeiten der Zusammenführung statistischer Daten erweitert, damit das Statistische Bundesamt seine Aufgaben effizienter wahrnehmen und das Potential amtlicher Statistiken besser ausnutzen kann. Diese neu geschaffene Möglichkeit der Zusammenführung bezieht sich auf die in § 3 Absatz 1 Nummern 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 und 16a genannten Aufgaben. Ziel ist eine den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber belastungsarme Erhöhung der Auswertungsmöglichkeiten.

Zu § 13a (Zusammenführung von Daten)

Zu Absatz 1

Die Zusammenführungsmöglichkeiten werden erweitert. So ist es nun möglich, alle Bundesstatistiken untereinander und mit den in den weiteren Nummern des Satzes 1 genannten Daten zusammenzuführen. Durch eine Änderung von Nummer 1 wird sicherstellt, dass auch die vom Statistischen Bundesamt gemäß § 8 aufbereiteten Daten aus anderen Verwaltungsbehörden genutzt werden können. Auch entfällt die Begrenzung auf unternehmensbezogene Daten. Durch die Zusammenführung aller Bundesstatistiken ist es nun möglich, auch personenbezogene Daten zu statistischen Zwecken zusammenzuführen. Hierdurch können unnötige Erhebungen bei Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen vermieden werden. Dies ermöglicht eine grundrechtsschonendere Informationsgewinnung. Eine umfassende Zusammenführungsregelung ist notwendig, um aktuelle und zukünftige Datenbedarfe besser durch die Verwendung bereits vorliegender Datenquellen decken und so die Aufwände für die Datenerhebung sowohl bei den öffentlichen Stellen als auch bei den Auskunftspflichtigen reduzieren zu können.

Durch die Öffnung für Personendaten wäre es mithilfe entsprechender Identifikatoren beispielsweise möglich, Daten aus der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik (LESt) und dem Mikrozensus (MZ) des Statistischen Bundesamts zusammenzuführen. Dadurch könnten dann im MZ qualitativ höherwertige Angaben bei gleichzeitiger Verringerung der Erhebungslast erreicht werden. Durch die Zusammenführung von Daten nach § 8 ist ebenfalls mit einer Reduktion der Aufwände für die Datenerhebung zu rechnen, da vorhandene Daten aus der Verwaltung nicht erneut für statistische Zwecke erhoben werden müssen.

Die Zusammenführung von Daten findet stets im von der Verwaltung abgeschotteten Bereich der statistischen Ämter statt, d.h. es werden keine Daten an die Verwaltung übermittelt. Die zusammengeführten Daten unterliegen, wie alle Daten der Bundesstatistik, der strengen statistischen Geheimhaltung nach § 16. Die Datenbestände werden weiterhin getrennt voneinander gespeichert und Daten nur dann zusammengeführt, wenn und soweit dies zur Erreichung der in Satz 1 genannten Zwecke erforderlich ist. Technische und organisatorische Maßnahmen sichern die Gewährleistung des Statistikgeheimnisses inklusive Rückspielverbot sowie der datenschutzrechtlichen Vorgaben ab. Die Gefahr einer Profilbildung ist daher nicht gegeben. Dies widerspräche auch dem Ziel und der Aufgabe der Bundesstatistik, Massenerscheinungen als Grundlagen für politische Entscheidungen u.ä. quantitativ zu beschreiben. Die Erfassung und Katalogisierung einzelner Personen sind niemals das Ziel oder Interesse bundesstatistischer Datenverarbeitungen.

Zu Absatz 2

Die Regelungen des Absatzes 2 entsprechen denen des § 13a BStatG Sätze 2 bis 4 vor der Änderung durch dieses Gesetz mit der Ausnahme, dass die Löschfrist nicht mit Übermittlung der Daten zu laufen beginnt, sondern mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Daten übermittelt werden.

Zu Absatz 3

Hierbei handelt es sich um zwei Folgeänderungen. Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden zu Absatz 3. Die Änderung dient zum einen der Bereinigung eines redaktionellen Versehens. Durch Artikel 5 des Gesetzes zur Umsetzung der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Unternehmensstatistiken zur Aufhebung von zehn Rechtsakten im Bereich Unternehmensstatistiken und zur Änderung anderer Statistikgesetze vom 22. Februar 2021 (BGBl. I S. 266) wurden in § 1 Absatz 1 StatRegG zwei Sätze eingefügt, wodurch der bisherige Satz 4 zu Satz 6 wurde, ohne dass die erforderliche Anpassung des Verweises in § 13a Satz 5 vorgenommen wurde.

Zum anderen soll die Löschfrist für Kennnummern aufgehoben werden, weil sie die Möglichkeiten der empirischen Forschung deutlich einschränkt. Die Kennnummern sind notwendig, um Unternehmensdatensätze aus verschiedenen Jahren (Zeitperioden) miteinander zu einem Längsschnittdatensatz zusammenzuführen. Solche Längsschnittdaten sind in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften von herausragender Bedeutung, weil sie besser als jede andere Datenstruktur für eine schlüssige statistische Analyse geeignet sind, etwa für die Untersuchung des Strukturwandels oder zur Rolle von Bildung, Infrastruktur oder Finanzsystem für die wirtschaftliche Entwicklung. Auch die Auswirkungen von Gesetzesänderungen oder bestimmten Ereignissen lassen sich häufig nur anhand von Längsschnittbetrachtungen analysieren und belegen. Bei den Kennnummern nach § 1 Absatz 1 Satz 6 StatRegG handelt es sich lediglich um operative Indikatoren der amtlichen Statistik, die für den internen Gebrauch verwendet werden. Eine Weitergabe dieser Kennnummern an die Wissenschaft oder andere Stellen außerhalb der amtlichen Statistik erfolgt nicht.

Zu Absatz 4

Diese Regelung soll die Zusammenführung der in § 13a Absatz 1 genannten Daten mit privaten gehaltenen Daten oder Daten aus wissenschaftsgetragenen Erhebungen ermöglichen, soweit das Statistische Bundesamt zur Nutzung dieser Daten für statistische Zwecke befugt ist. Satz 2 ist deklaratorischer Natur und dient der Abgrenzbarkeit des Deutschen Zentrums für Mikrodaten von dem Statistischen Bundesamt. Er stellt klar, dass eine Zusammenführung der dort genannten Daten zu Forschungszwecken nicht durch das Statistische Bundesamt vorgenommen werden darf. Dies ist dem Deutschen Zentrum für Mikrodaten vorbehalten. Soweit das Statistische Bundesamt die Zusammenführung von Daten nach Absatz 4 zu Zwecken des § 3 Absatz 1 Nummer 16a vornimmt, ist diese stets auf die methodische Weiterentwicklung der Bundesstatistik begrenzt.

Zu Absatz 5

Mit Absatz 5 wird klargestellt, dass § 13a die Zusammenführungsmöglichkeiten der in Absatz 1 genannten Daten zu Forschungszwecken nicht abschließend regelt und § 9 Absatz 1 des Forschungsdatengesetzes anderen Gesetzen vorgeht, soweit diese die Zusammenführung von in § 7 Absatz 4 des Forschungsdatengesetzes genannten Daten für Forscherinnen und Forscher zu Forschungszwecken erlauben.

Zu Nummer 5

Zu § 13b (Forschungsdatenzentrum und Forschungsauftrag des Statistischen Bundesamtes)

Zu Absatz 1

Das Statistische Bundesamt betreibt ein Forschungsdatenzentrum, über das amtliche Mikrodaten für Nutzungsberechtigte nach § 16 Absatz 6 zugänglich gemacht werden und Statistikdaten zu umgrenzten Zwecken, etwa im Falle wissenschaftlicher Forschungszwe-

cke allein zur methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik, zusammengeführt werden. Die Aufgaben des Forschungsdatenzentrums werden in den Nummern 1 bis 5 exemplarisch aufgeführt. Während sich die Zusammenführungen des Statistischen Bundesamtes nach Satz 3 auf die in § 13a genannten, dem Statistischen Bundesamt vorliegenden Daten beschränken und lediglich zu den dort genannten Zwecken, also denen des § 13 und zur Erfüllung von Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Nummern 1, 2, 5 bis 9, 13 und 16 sowie zu wissenschaftlichen Forschungszwecken der methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik durchgeführt werden dürfen, führt das Deutsche Zentrum für Mikrodaten Zusammenführungen von Daten zu allen Forschungszwecken durch. Der Datenkranz, den das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zusammenführt, ist deutlich weiter als der, den das Statistische Bundesamt zusammenführen darf. Das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes kann Daten zu den vorgegebenen Zwecken immer dann zusammenführen, wenn ihm diese Daten aufgrund der Wahrnehmung eigener Aufgaben vorliegen. Sofern weitere Daten, die bei externen Stellen eingeholt werden müssen, zu Forschungszwecken zusammengeführt werden sollen, ist allein das Deutsche Zentrum für Mikrodaten zuständig.

Zu Nummer 1

Um die Bedarfe von Forscherinnen und Forschern zu decken, werden amtliche Daten faktisch anonymisiert oder formal anonymisiert aufbereitet. Darüber hinaus werden insbesondere für die wissenschaftliche Lehre absolut anonymisierte Daten aufbereitet.

Neben der Aufbereitung der Daten sind zusätzlich Begleitdokumente durch das Forschungsdatenzentrum zu erstellen, die es den Forscherinnen und Forschern ermöglichen, mit den meist hochkomplexen Mikrodaten Analysen und Auswertungen vorzunehmen.

Andere Rechtsvorschriften im Sinne der Nummer 1 stellen §§ 7 und 9 Forschungsdatengesetz dar.

Zu Nummer 2

Die Qualität der Mikrodaten ist in der Regel bereits durch den Fachbereich geprüft. Das Forschungsdatenzentrum führt zum Teil eigene Aufbereitungen für die Wissenschaft durch, deren Qualität auch im Forschungsdatenzentrum geprüft wird. Dies wird künftig auch bei Zusammenführungen nach § 9 Forschungsdatengesetz erforderlich sein, soweit sie Daten der amtlichen Statistik betreffen.

Zu Nummer 3

Die Etablierung geeigneter Datenzugangswege ist eine zentrale Aufgabe des Forschungsdatenzentrums. Datenzugangswege unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Anonymität der nutzbaren Mikrodaten als auch in der Art der Datenbereitstellung.

Zu Nummer 4

Die Prüfung von Anfragen und die Breitstellung der Daten unterscheiden sich je nachdem, über welchen Zugangsweg die Daten genutzt werden sollen.

Das Forschungsdatenzentrum stellt nach § 16 Absatz 6 unter den dort geregelten Anforderungen Forscherinnen und Forschern Daten auf Anfrage bereit.

Im Falle von Anfragen zur Nutzung nach § 16 Absatz 6 stellt die wissenschaftliche Einrichtung in der Regel über ein Online-Formular einen Antrag auf Nutzung der Daten. Dieser Antrag wird vom Forschungsdatenzentrum aus fachlicher und rechtlicher Sicht geprüft, wobei besonders auf die Antragsberechtigung der Einrichtung, die Zugehörigkeit der Forsche-

rinnen und Forscher zu dieser Einrichtung und im Falle von projektspezifischen Aufbereitungen auf deren rechtliche Zulässigkeit geachtet wird. Die Bereitstellung der Daten umfasst den Abschluss eines Nutzungsvertrags mit der wissenschaftlichen Einrichtung und berücksichtigt die Sicherstellung der statistischen Geheimhaltung.

Daneben kann das Forschungsdatenzentrum nach § 16 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 absolut anonyme Daten bereitstellen, die den Befragten oder Betroffenen nicht mehr zuzuordnen sind. Diese Daten können nach einer Registrierung über eine online-Anwendung der Forschungsdatenzentren der amtlichen Statistik heruntergeladen werden.

Zu Nummer 5

Die Beratung von Interessenten und tatsächlichen Datennutzenden ist eine der zentralen Aufgaben des Forschungsdatenzentrums. Das Forschungsdatenzentrum berät die Datennutzenden zu geeigneten Daten für das geplante Forschungsprojekt und zum passenden Zugangsweg. Zusätzlich erläutert es die Abläufe bei der Beantragung und Datennutzung. Wenn sich das Forschungsprojekt konkretisiert, klärt das Forschungsdatenzentrum inhaltliche und organisatorische Rückfragen, kalkuliert die entstehenden Kosten und unterstützt beim Nutzungsantrag. Es informiert über die Zugangsberechtigung von Institutionen und Nutzenden, prüft bei Bedarf die Umsetzbarkeit projektspezifischer Aufbereitungen.

Während der Datennutzung unterstützt das Forschungsdatenzentrum die Forscherinnen und Forscher bei allen technischen, rechtlichen und organisatorischen Fragen und sichert die Einhaltung der Geheimhaltungsregeln.

Zu Absatz 2

Das Statistische Bundesamt nimmt inbesondere durch das Forschungsdatenzentrum, aber auch durch weitere Organisationseinheiten Zusammenführungen nach § 13a zu den dort genannten Zwecken vor.

Zu Absatz 3

Im Statistischen Bundesamt können auf Grundlage amtlicher Daten eigene Forschungsvorhaben umgesetzt werden. Sofern es der Umsetzung des jeweiligen Forschungsvorhabens dient, ist ein Zusammenführen externer privatgehaltener Daten oder Daten aus wissenschaftsgetragenen Erhebungen mit amtlichen Daten möglich, solange dieses innerhalb der durch das BStatG oder der einzelstatistischen Gesetze festgelegten Regelungen erfolgt und das Bundesam zur Nutzung dieser Daten für statistische Zwecke befugt ist. Die Forschungsvorhaben müssen der methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik dienen.

Unter Forschungsvorhaben zur methodischen Weiterentwicklung fallen dabei beispielsweise Untersuchungen zur Verbesserung der für die Datenerhebung oder -auswertung angewandten oder neuen Methoden, der Datenbereitstellung für den Datenzugang der Wissenschaft, der Erhebungsmethoden oder der Datenaufbereitung sowie Untersuchungen zur Erhöhung des Analysepotentials von Statistiken, Forschungsvorhaben zur Datengenerierung wie beispielsweise zur Entwicklung neuer Indizes, zur Generierung synthetischer Daten oder zur Imputation fehlender oder unplausibler Werte.

Zu Absatz 4

Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, Forschungsvorhaben im Auftrag von Bundesministerien oder Stellen der öffentlichen Verwaltung (z. B. Bundesbehörden, Eurostat) durchzuführen. Hierunter fallen Forschungsvorhaben, die auf Daten der statistischen Ämter beruhen. Die hierfür notwendigen Mikrodaten werden dem Statistischen Bundesamt für diese

Zwecke zur Verfügung gestellt. Ziel der Forschung ist die methodische und qualitative Weiterentwicklung der Bundesstatistik. Der Auftraggeber muss ein berechtigtes Interesse an der Durchführung dieser Forschung haben.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Diese Regelung erweitert die Befugnis des Statistischen Bundesamtes nach § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 BStatG, nach der es Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Zugang zu Einzelangaben gewähren kann, auf nach § 13a Absatz 1 zusammengeführte Daten zu den gleichen Bedingungen (Zugang lediglich innerhalb eines speziell abgesicherten Breichs mit wirksamen Vorkehrungen zur wahrung der Geheimhaltung).

Zu Doppelbuchstabe bb

Der Zugang zu statistischen Einzelangaben sowie zu formal anonymisierten Daten, die nach § 13a Absatz 1 zu den dort genannten Zwecken zusammengeführt wurden, wird um „virtuelle“ Bereiche erweitert und der Zugriff via Remote Access ermöglicht. Hierzu sind geeignete technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zu treffen, etwa die Absicherung des Zugriffs durch eine verschlüsselte Verbindung und ein etabliertes sicheres Authentifizierungsverfahren nach dem Stand der Technik.

Zu Doppelbuchstabe cc

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung.

Zu Buchstabe b

Die Änderung bringt die Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ausdruck.

Zu Artikel 3 (Änderung des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches)

[Aktuell befindet sich das BMFTR in Gesprächen zur konkreten Ausgestaltung.]

Zu Artikel 4 (Änderung des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes)

Zu den Nummer 1 bis 3

Die Änderungen stellen die Übermittlung von Daten an das Deutsche Zentrum für Mikrodaten, welches als unabhängige Organisationseinheit des Statistischen Bundesamtes eingerichtet wird, für die Zwecke des Forschungsdatengesetzes sicher.

Zu Artikel 5 (Änderung des Statistikregistergesetzes)

Die Änderung beseitigt mögliche Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des Umfangs der erlaubten Verwendungszwecke der Daten aus dem Statistikregister und stellt klar, dass das StatRegG der Datennutzung nach §§ 7, 9 des Forschungsdatengesetzes nicht entgegensteht.

Zu Artikel 6 (Änderungen des Hochschulstatistikgesetzes)

Zu Nummer 1

Mit § 7 Absatz 4 wird grundlegend die Zusammenführung der dort genannten Daten, die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Hochschulstatistikgesetz Teil der Bundesstatistik sind, zu Forschungszwecken der methodischen Weiterentwicklung der Bundesstatistik ermöglicht. Zugleich wird klargestellt, dass § 9 Absatz 1 des Forschungsdatengesetzes anderen Gesetzen vorgeht, soweit diese die Zusammenführung von in § 7 Absatz 4 des Forschungsdatengesetzes genannten Daten für Forscherinnen und Forscher zu Forschungszwecken erlauben.

Zu Nummer 2

Durch die Änderung wird die Löschfrist für die Pseudonyme und für die zusammengeführten Daten nach Beendigung eines Promotionsvorhabens von vier auf achtzehen Jahre angehoben. Die bisherige Löschfrist barg das Risiko, die Möglichkeiten der empirischen Forschung zu sehr einzuschränken und die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen zu behindern. Die längerfristige Aufbewahrung der Pseudonyme ist notwendig, um Studienverlaufsanalysen durchzuführen. Die Aufbewahrung der Daten ist notwendig, um langfristige Veränderungen der Bildungslandschaft abbilden zu können, beispielsweise im Rahmen von Kohortenanalysen oder Vergleichsanalysen zu vorherigen Jahrgängen oder Einflüsse von Gesetzesänderungen oder bestimmten Ereignissen auf bildungspolitische Effekte untersuchen zu können. Mit der nunmehr festgelegten Löschfrist wird ein angemessener Ausgleich zwischen dem Interesse am Erkenntnisgewinn und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Personen gefunden.

Die Pseudonyme werden ausschließlich in der Studienverlaufsdatenbank des Statistischen Bundesamts gespeichert, deren Zugriff auf die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder beschränkt ist. Eine Weitergabe der Pseudonyme an die Wissenschaft oder andere Stellen außerhalb der amtlichen Statistik erfolgt nicht.

Zu Artikel 7 (Änderung des Identifikationsnummerngesetzes)

Zu Nummer 1

Durch die Änderung wird die Aufzählung der Zwecke, zu welchen die Verarbeitung der Identifikationsnummer zulässig ist, um die Zusammenführung von Daten zu Forschungszwecken nach § 9 des Forschungsdatengesetzes erweitert.

Zu Nummer 2

Die Änderung stellt sicher, dass die Identifikationsnummer zur Datenzusammenführung zu Forschungszwecken nach § 9 des Forschungsdatengesetzes genutzt werden und die Übermittlung an das Deutsche Zentrum für Mikordaten nach § 6 des Forschungsdatengesetzes erfolgen kann.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Artikel 8 (Änderung der Abgabenordnung)

Um eine zulässige Übermittlung der dem Steuergeheimnis nach § 30 Absatz 2 Abgabenordnung (AO) unterliegenden Daten zu Forschungszwecken zu ermöglichen, wird der Offenbarungstatbestand in § 30 Absatz 4 Nummer 2 b AO erweitert. Es wird klargestellt, dass die Offenbarung oder Verwertung geschützter Daten auch durch das Deutsche Zentrum für

Mikrodaten im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben durch das Forschungsdatengesetz zulässig ist.

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)

Artikel 10 regelt das allgemeine Inkrafttreten des Gesetzes.